課程名稱：刑法02

00:00:31 - 00:00:33
好，我們接著就回來上課了。

00:00:34 - 00:00:38
呃，這個我們第二堂課，還是跟同學提醒一下，

00:00:38 - 00:00:39
就是我建議同學，

00:00:40 - 00:00:41
我們每次上課完回去之後，

00:00:42 - 00:00:43
呃，各位，

00:00:43 - 00:00:48
我會希望你們可以在三天之內把這一次上課的內容回家複習一下

00:00:48 - 00:00:49
這個是我的經驗

00:00:50 - 00:00:50
這個，

00:00:51 - 00:00:52
我應該這樣說

00:00:53 - 00:00:54
如果你來上這個課

00:00:55 - 00:00:56
你每一堂課都有到,

00:00:56 - 00:00:58
你每一堂課也都很專心,

00:00:58 - 00:01:01
可是你事後回去都沒有複習的話,

00:01:01 - 00:01:02
那我保證啊,

00:01:02 - 00:01:03
三十四堂課結束之後,

00:01:04 - 00:01:05
你又會跟白紙一張一樣

00:01:06 - 00:01:07
你的時間就浪費了

00:01:07 - 00:01:07
真的

00:01:07 - 00:01:08
這是我以前學習的心得

00:01:09 - 00:01:10
所以我會希望同學呢

00:01:12 - 00:01:14
上完課之後回去,

00:01:15 - 00:01:16
盡量在三四天之內,

00:01:16 - 00:01:18
把我們上過的內容都看一遍,

00:01:19 - 00:01:19
複習一遍,

00:01:20 - 00:01:21
這樣你才會有印象

00:01:21 - 00:01:22
這樣這個

00:01:22 - 00:01:24
這樣這個課才不會白上

00:01:24 - 00:01:24
知道嗎？

00:01:24 - 00:01:25
不然真的

00:01:25 - 00:01:28
因為我們這個課程在前面的兩三堂內容還不會太多

00:01:28 - 00:01:29
還不會太難，

00:01:30 - 00:01:31
課程越到中間後面，

00:01:32 - 00:01:33
內容會越多，

00:01:33 - 00:01:34
會越複雜，

00:01:34 - 00:01:35
而如果你沒有複習的話，

00:01:35 - 00:01:36
真的啦,

00:01:36 - 00:01:37
下次上課回來,

00:01:37 - 00:01:38
你就變白紙一張,

00:01:38 - 00:01:39
我不希望這樣,

00:01:39 - 00:01:41
所以我希望同學呢,回去都可以複習。

00:01:41 - 00:01:41
好,

00:01:42 - 00:01:43
我們接下來呢,

00:01:43 - 00:01:44
就來看到第九章的第三,

00:01:44 - 00:01:46
第九頁的第三節，刑法的功能。

00:01:47 - 00:01:48
這個單元比較學理,

00:01:48 - 00:01:49
也比較基礎一點,

00:01:49 - 00:01:50
所以同學就輕鬆聽,

00:01:51 - 00:01:53
我們大概來講一下呢，刑法要達成什麼樣的任務。

00:01:55 - 00:01:58
我們會說啊，刑法的功能叫做保護法益,

00:01:58 - 00:02:00
刑法的功能叫保護法益。

00:02:00 - 00:02:01
什麼叫法益呢？

00:02:01 - 00:02:06
我們在社會生活當中有很多各式各樣不同的利益，比如說最基本的，我們要能活著，所以我們的生命必須要被尊重，所以我們擁有生命的利益。

00:02:06 - 00:02:14
再來呢，我們也不可能在路上一天到晚被人家毆打，所以我們也應該享有一個身體不被別人侵犯的利益。

00:02:14 - 00:02:17
還有啊，在承認私有財產制的社會，

00:02:17 - 00:02:22
我們也必須呢，確保我們的財產不會任意被別人拿走，

00:02:22 - 00:02:24
所以我們也擁有財產的利益，

00:02:24 - 00:02:29
所以這個是我們社會生活當中呢，各種各樣不同的利益。

00:02:29 - 00:02:31
那我們會說啊，

00:02:31 - 00:02:34
在這一些各種各樣不同的利益當中，

00:02:34 - 00:02:37
並不是每一個利益都重要到

00:02:37 - 00:02:39
需要用刑法去保護它，

00:02:39 - 00:02:40
怎麼說呢？

00:02:40 - 00:02:43
你想啊，生命、身體、自由、財產，

00:02:43 - 00:02:45
這些利益很重要，沒有錯，

00:02:45 - 00:02:47
生命是一切的根本，

00:02:47 - 00:02:49
沒有生命，其他一切免談嘛，

00:02:49 - 00:02:51
所以生命超重要，

00:02:51 - 00:02:53
值得用刑法去保護，沒有錯。

00:02:53 - 00:02:54
身體也很重要，

00:02:54 - 00:02:57
因為身體等於就是生命的一部分嘛，

00:02:57 - 00:02:58
這個東西很重要，

00:02:58 - 00:02:59
不用我多說，

00:02:59 - 00:03:00
自由也是啊，

00:03:00 - 00:03:01
財產也是啊，

00:03:01 - 00:03:02
承認私有財產的社會，

00:03:02 - 00:03:04
你不保護財產怎麼可以，

00:03:04 - 00:03:06
所以像生命、身體、自由、財產，

00:03:06 - 00:03:06
這些東西

00:03:07 - 00:03:09
一旦沒有這些利益，

00:03:09 - 00:03:11
我們會活不下去，

00:03:11 - 00:03:14
我們日常生活會很難繼續進行，

00:03:14 - 00:03:16
這些東西很重要，

00:03:16 - 00:03:18
重要到不能放棄的，

00:03:18 - 00:03:20
我們叫做法益。

00:03:20 - 00:03:24
這些東西值得用刑法甚至必須要用刑法去保護的利益。

00:03:25 - 00:03:27
這個東西我們叫做法益。

00:03:27 - 00:03:28
這個叫法益。

00:03:28 - 00:03:35
所以相對來說的意思是，並不是每一種生活利益都值得用刑法去保護，不覺得嗎？

00:03:36 - 00:03:41
有些生活利益，我們說，不值得用刑法去保護，你說為什麼這種東西呢？

00:03:43 - 00:03:44
有。

00:03:44 - 00:03:45
確實有這種東西哦。

00:03:45 - 00:03:48
有些生活利益不值得用刑法去保護，好，怎麼說呢？

00:04:01 - 00:04:02
呃，我舉個例子，

00:04:03 - 00:04:03
比如說啊，

00:04:05 - 00:04:07
我很討厭那種廣告簡訊，

00:04:08 - 00:04:10
或者是誘導式的消費。

00:04:10 - 00:04:11
我不知道有沒有人跟我一樣，

00:04:12 - 00:04:13
我這個人的個性是這樣，

00:04:13 - 00:04:15
就是我原本想做一件事，

00:04:16 - 00:04:18
但如果有人用命令的口吻叫我去做，

00:04:18 - 00:04:19
我就會不想做。

00:04:20 - 00:04:21
我不知道有沒有人跟我一樣，

00:04:21 - 00:04:22
我就討厭被別人命令。

00:04:22 - 00:04:23
真的啊，

00:04:23 - 00:04:26
所以就是我在網路上看到一個梗圖，

00:04:26 - 00:04:28
就是那個企鵝家族那個企鵝。

00:04:28 - 00:04:29
那個企鵝就兩手抱胸,

00:04:29 - 00:04:30
就有點不屑的樣子,

00:04:31 - 00:04:31
他就說,

00:04:31 - 00:04:32
我原本想做這件事,

00:04:32 - 00:04:33
好啊,

00:04:33 - 00:04:34
你現在叫我做我就不想做了。

00:04:34 - 00:04:35
我就是一個這樣的人,

00:04:36 - 00:04:38
所以我記得每次,

00:04:38 - 00:04:42
呃，每次我開車去麥當勞買得來速的時候,

00:04:43 - 00:04:45
得來速他們有一個SOP,

00:04:45 - 00:04:46
他們可能是為了消化車流吧,

00:04:47 - 00:04:49
所以得來速就很喜歡問顧客說,

00:04:49 - 00:04:51
今天要來一份什麼什麼套餐嗎?

00:04:51 - 00:04:53
他們會預設問你要不要來一份這樣的套餐。

00:04:54 - 00:04:56
他這樣問,我就不想點那個套餐。

00:04:56 - 00:04:57
真的啊，我就不想點啊。

00:04:58 - 00:04:59
因為我覺得他問我要不要來，

00:04:59 - 00:05:01
來一份大麥克餐，

00:05:01 - 00:05:02
我說好的話，

00:05:02 - 00:05:03
我覺得這樣好沒有自主意識喔。

00:05:04 - 00:05:05
這樣就被他牽著鼻子走

00:05:05 - 00:05:07
所以如果我原本想點大麥克

00:05:07 - 00:05:07
他這樣問

00:05:07 - 00:05:08
我就不想點了欸

00:05:09 - 00:05:09
真的啊

00:05:09 - 00:05:10
還有那個藥妝店也是,

00:05:11 - 00:05:12
藥妝店結帳的時候,

00:05:12 - 00:05:13
不是都會問你嗎,

00:05:13 - 00:05:15
要不要加購後面的東西,

00:05:15 - 00:05:16
他越問我就越不想加購。

00:05:17 - 00:05:17
真的啊,

00:05:17 - 00:05:18
我覺得說好的話,

00:05:19 - 00:05:20
如果他問我說後面的東西要不要加購,

00:05:21 - 00:05:23
我看了一下說，好欸好欸,

00:05:23 - 00:05:23
我覺得這樣好沒有骨氣喔,

00:05:23 - 00:05:25
為什麼他說什麼東西，我就要說要？

00:05:26 - 00:05:27
我就不想被人家牽著鼻子走，

00:05:27 - 00:05:28
我討厭被人家誘導。

00:05:30 - 00:05:30
所以我就，

00:05:31 - 00:05:32
他越講，我就越不想要。

00:05:32 - 00:05:33
我的個性是這樣。

00:05:33 - 00:05:38
所以對我來說，不要被引導消費，

00:05:38 - 00:05:40
對我來說也是一種利益。

00:05:40 - 00:05:43
可是這一種利益有需要用刑法去保護嗎？

00:05:44 - 00:05:45
好像還好。

00:05:45 - 00:05:47
啊我不喜歡，我說不要就好了嘛。

00:05:47 - 00:05:48
對不對，刑法保護這個東西幹什麼？

00:05:49 - 00:05:50
好像不用管那麼多，對不對？

00:05:50 - 00:05:51
還有啊。

00:05:52 - 00:05:54
不被噪音幹擾的權益。

00:05:55 - 00:05:57
噪音啊，每個人敏感的程度不一樣。

00:05:58 - 00:05:59
我對噪音的容忍度很低。

00:06:00 - 00:06:02
尤其是那種人為的聲音，機器的聲音還好，真的。

00:06:03 - 00:06:08
因為像我家旁邊有好幾個建築工地，我家旁邊重劃區旁邊好幾個建築工地在那邊蓋。

00:06:08 - 00:06:10
那個重機械的聲音我聽得無感。

00:06:11 - 00:06:12
我就照樣跟他共存，我沒差。

00:06:13 - 00:06:16
還有我家旁邊有高速公路，我也沒差，就無感。

00:06:17 - 00:06:19
可是如果有個小屁孩在我家頂樓跑，我一定上去罵人。

00:06:20 - 00:06:23
我對那種人為的聲音很沒有辦法忍受。

00:06:23 - 00:06:25
所以我買房子一定是買頂樓。

00:06:25 - 00:06:27
其他樓層我是不能接受，我只買頂樓。

00:06:27 - 00:06:28
因為我就不喜歡那種聲音。

00:06:29 - 00:06:32
那對我來說，不要被噪音幹擾。

00:06:32 - 00:06:33
這個是一種利益。

00:06:34 - 00:06:37
可是你說所以要對製造噪音的人可以懲罰嗎？

00:06:37 - 00:06:39
製造噪音的話就要去關個兩年這樣。

00:06:39 - 00:06:41
那好像沒這麼嚴重吧，對不對？

00:06:41 - 00:06:45
所以我們說，並不是每一種利益都值得用刑法去保護。

00:06:46 - 00:06:51
只有那種重要到一旦這個利益沒了，我們會活不下去。

00:06:52 - 00:06:54
或者是我們的生活會變得不方便的。

00:06:55 - 00:06:58
這一種利益才具有刑法上法益的品質，知道嗎？

00:06:59 - 00:07:03
所以我們講法益是什麼呢？重要的社會生活利益。

00:07:03 - 00:07:05
利益這麼多，不見得每個都值得用刑法去保護。

00:07:06 - 00:07:13
那種值得用刑法去保護，或者應該用刑法去保護的，這一種東西，才有我們所謂法益的續格性。

00:07:14 - 00:07:17
所以當你在讀刑法的教科書或文章的時候，

00:07:18 - 00:07:20
有些學者會說，這個條文，

00:07:21 - 00:07:23
找不到它的保護法益。

00:07:23 - 00:07:26
意思就是這個條文它所要保護的利益，

00:07:26 - 00:07:27
可能在這個地方。

00:07:28 - 00:07:32
而這種利益不是一個值得或應該用刑法去保護的利益。

00:07:32 - 00:07:35
進而會導致什麼呢？這個條文的立法不恰當。

00:07:35 - 00:07:37
學者的話大概是這個意思，知道嗎？

00:07:37 - 00:07:38
所以我們這邊來看幾個例子。

00:07:40 - 00:07:40
這幾個例子啊，

00:07:41 - 00:07:44
當然它跟考試可能沒有太直接的關係。

00:07:45 - 00:07:49
但是這些例子可以讓你瞭解學者們在講什麼，刑法的學理在講什麼東西。

00:07:50 - 00:07:52
於是我們來翻到第十頁這邊。

00:07:53 - 00:07:55
第十頁這邊就講到另外一個問題。

00:07:55 - 00:07:59
那道德這種東西可以作為法益嗎？

00:08:00 - 00:08:00
道德是在白色這一塊

00:08:02 - 00:08:03
還是在黃色這一塊

00:08:03 - 00:08:04
好，道德

00:08:04 - 00:08:12
那我們會說了，侵害法益的行為、權力犯罪的行為，大部分也都是嚴重的悖德行為，這個沒有錯

00:08:13 - 00:08:15
詐欺、傷害、殺人、放火之類的

00:08:15 - 00:08:20
這些行為除了犯法之外，也嚴重的不道德，這個我們也都知道

00:08:21 - 00:08:26
好，可是問題在於，有些行為，那就只是純粹的不道德而已

00:08:26 - 00:08:32
刑法可以用來處罰這一種純粹的不道德的行為嗎

00:08:33 - 00:08:34
那我們要做區分

00:08:35 - 00:08:36
各位有沒有想過一件事

00:08:37 - 00:08:40
被我們歸類成不道德的行為

00:08:40 - 00:08:44
不見得每一件事都會形成具體的危害

00:08:45 - 00:08:46
不見得，對，真的不見得

00:08:46 - 00:08:48
好，我舉幾個例子，讓同學想一想

00:08:48 - 00:08:51
來，比如說在捷運上的不道德行為有什麼呢

00:08:53 - 00:08:54
看影片不戴耳機

00:08:54 - 00:08:55
這一定是嘛

00:08:56 - 00:08:56
我的觀察

00:08:57 - 00:08:59
看影片不帶耳機，三大族群

00:09:00 - 00:09:00
老人

00:09:01 - 00:09:02
老人

00:09:02 - 00:09:02
移工

00:09:03 - 00:09:05
還有給小孩玩手機的家長

00:09:06 - 00:09:07
我的觀察，對三大族群啊

00:09:08 - 00:09:14
有些給小孩看手機的家長還振振有詞的說，那個小孩的耳朵還在發育，不適合帶耳機

00:09:15 - 00:09:19
我就很想問他們說，可是小孩的眼睛還在發育啊，也不適合看螢幕吧

00:09:19 - 00:09:20
那什麼爛藉口啊

00:09:20 - 00:09:22
我覺得很奇怪喔

00:09:23 - 00:09:23
好我講

00:09:24 - 00:09:24
在捷運上

00:09:25 - 00:09:27
看影片不戴耳機，我對這個行為蠻反感的

00:09:29 - 00:09:34
我就說在捷運上不要讓自己的手機發出聲音，這個是什麼很難或很痛苦的事嗎？

00:09:34 - 00:09:36
我就說我對噪音的容忍度很低嘛，所以我不喜歡這樣的行為。

00:09:38 - 00:09:41
在捷運上看手機不帶耳機，有沒有影響到別人？

00:09:41 - 00:09:43
有，對不對？所以這種不道德的行為，確實有對別人造成損害。

00:09:47 - 00:09:50
可是程度上我們覺得還好。

00:09:50 - 00:09:51
刑法管這個做什麼

00:09:51 - 00:09:55
對不對，這個你覺得他吵，那你就跟保全講，或者你換一節車廂嘛，問題就解決了嘛

00:09:55 - 00:09:57
所以這種行為呢，他不道德

00:09:58 - 00:10:00
他也有造成別人的損害

00:10:00 - 00:10:02
可是刑法好像沒有介入的必要，對吧，這是第一個哈。

00:10:03 - 00:10:08
又比如說，在捷運的博愛座上面，

00:10:08 - 00:10:12
看到前面有老人、行動不便的人，

00:10:12 - 00:10:15
或是孕婦，而沒有讓座。

00:10:16 - 00:10:22
這樣的行為確實違反道德，這樣的行為也確實造成了一些損害，但刑法不會介入。

00:10:22 - 00:10:25
為什麼呢？因為第一個我們覺得程度上還好，對不對？

00:10:26 - 00:10:30
再來第二個，那個坐在捷運博愛座上面沒有起身的人。

00:10:30 - 00:10:32
那你怎麼知道他身體沒有不舒服呢？

00:10:32 - 00:10:37
也是有可能啊，可能這個女生剛好月經來，這個男生剛好腳受傷，也不是不可能嘛。

00:10:38 - 00:10:43
所以這樣的行為為什麼刑法不罰，除了因為他程度不夠嚴重之外，還有這種技術面的考量啦。

00:10:43 - 00:10:45
那你怎麼知道這個人是惡意霸佔，搞不好他有難言之隱啊，對。

00:10:45 - 00:10:48
所以這樣的行為呢，刑法也不會介入，所以我們講。

00:10:49 - 00:10:53
有些不道德的行為，確實有造成具體的傷害，可是可能因為程度不夠嚴重。

00:10:53 - 00:10:57
或者是可能一些判斷上的困難，所以刑法不會介入，來，再來。

00:10:59 - 00:11:00
那你們有沒有想。

00:11:00 - 00:11:04
其實有些不道德的行為，根本沒有造成具體的傷害。

00:11:05 - 00:11:09
所以有些不道德的行為，就只是大家覺得，你做這種事。

00:11:09 - 00:11:12
我舉個最典型的例子，叫做血親性交。

00:11:13 - 00:11:14
有一本書我很喜歡。

00:11:14 - 00:11:16
我應該有放在註釋吧。

00:11:16 - 00:11:17
我看一下。

00:11:18 - 00:11:20
那本書叫做《好人總是自以為是》。

00:11:20 - 00:11:21
我沒有放啊。

00:11:22 - 00:11:24
好像，對啊，好像沒有哈。

00:11:25 - 00:11:27
有一本書叫做好人總是自以為是。

00:11:27 - 00:11:29
很久了，大概八九年寫的書，那本書在。

00:11:29 - 00:11:31
在談道德心理學。

00:11:31 - 00:11:33
那本陸博也看過。

00:11:33 - 00:11:35
我有跟他聊過，陸博也看過，他也說那本書還蠻好看的。

00:11:35 - 00:11:37
好人總是自以為是，那本書啊。

00:11:38 - 00:11:41
他這個作者舉的一個例子，作者隨機訪談路人。

00:11:41 - 00:11:44
就問問路人說，你覺得這個例子的雙方當事人的行為怎麼樣呢。

00:11:44 - 00:11:44
這例子是這樣。

00:11:49 - 00:11:51
作者說，有一對兄妹。

00:11:51 - 00:11:53
這對兄妹都成年了。

00:11:54 - 00:11:58
那有一天這對兄妹出去外面度假旅遊的時候，就只有這兩個人。

00:11:59 - 00:12:00
那這對兄妹。

00:12:00 - 00:12:00
兄妹就一直很好奇一件事，就想說呢。

00:12:03 - 00:12:05
我們都沒有跟彼此發生過性關係，那我們來打個炮怎麼樣？

00:12:07 - 00:12:11
剛好，女生本來就有在吃事前避孕藥調經，那男生身上有帶保險套，

00:12:12 - 00:12:21
所以這一對兄妹呢，他們已經成年了，他們就在彼此合意，而且也有採取安全避孕措施的情況之下，做了一個合意的性行為。

00:12:21 - 00:12:25
然後實驗者就問受訪者說，那你覺得這對兄妹的行為怎麼樣呢？

00:12:26 - 00:12:30
八成以上受訪者都說不行啊，兄妹怎麼可以打炮？

00:12:30 - 00:12:35
然後實驗者就會問受訪者說，那你覺得不能打砲的原因是什麼？

00:12:36 - 00:12:40
結果有一半以上的人都傻了，說兄妹就不能打砲，你問我為什麼？

00:12:40 - 00:12:43
實驗者說不行啊，你要跟我講為什麼他們不能打砲？

00:12:43 - 00:12:47
於是受訪者就想出一些千奇百怪的理由，

00:12:47 - 00:12:51
比如說有受訪者說，那萬一懷孕怎麼辦？

00:12:52 - 00:12:57
可是實驗者說不會，你不用這個顧慮啊，一個有戴保險套，一個有吃避孕藥，那個懷孕機率幾乎是零啊。

00:12:58 - 00:13:04
還有受訪者說呢，可是兄妹變炮友的話，他們以後的親情可能會生變。

00:13:05 - 00:13:07
可是實驗者說，這也不是理由啊。

00:13:07 - 00:13:11
這個兄妹感情生變的原因很多啊，比如說，如果他們的爸媽有錢，

00:13:11 - 00:13:17
有一天其中爸媽突然過世了，兄妹也可能會為了遺產感情生變，這也不是理由啊，對不對？

00:13:17 - 00:13:19
所以很多人就會說，對啊，為什麼不行？

00:13:20 - 00:13:21
血親性交，這就是一個例子。

00:13:22 - 00:13:23
我上課常舉另外一個版本啊。

00:13:24 - 00:13:27
那你們覺得如果我跟我的叔叔性交怎麼樣？

00:13:28 - 00:13:30
我上課超喜歡舉這個例子。

00:13:30 - 00:13:30
哎,

00:13:30 - 00:13:36
有些同學考上之後,回憶我的課,就只記得一句話,說陳慶中跟叔叔剛交。

00:13:36 - 00:13:37
哎,

00:13:37 - 00:13:37
你們,

00:13:37 - 00:13:40
不要記那麼簡化的版本,好嗎?

00:13:40 - 00:13:41
我沒有跟我叔叔剛交往啦,

00:13:42 - 00:13:43
我也沒有想，我只是舉例嘛,

00:13:43 - 00:13:44
你們想一想，我跟我的叔叔合意交往，你們覺得怎麼樣？

00:13:48 - 00:13:50
心中覺得，老師你好噁心，一定這樣想的嘛，對不對？

00:13:52 - 00:13:52
那我就問了。

00:13:53 - 00:13:56
如果我真的跟我叔叔合意剛交往，這個行為傷害到誰了？

00:13:58 - 00:13:59
應該沒有，對吧？

00:14:00 - 00:14:01
第一個我們雙方合意，

00:14:01 - 00:14:02
我們雙方也成年，

00:14:03 - 00:14:05
再來我的叔叔沒有結婚，

00:14:06 - 00:14:07
也沒有什麼侵害配偶的問題，

00:14:07 - 00:14:08
也沒有。

00:14:09 - 00:14:10
所以這個情況傷害到誰了？

00:14:10 - 00:14:11
沒有啊，

00:14:11 - 00:14:12
沒有人受害啊。

00:14:12 - 00:14:14
如果你真的要說的話，有些人會講，

00:14:14 - 00:14:16
要是我爸知道，我爸可能會很火。

00:14:17 - 00:14:18
嗯，

00:14:18 - 00:14:19
沒錯，

00:14:19 - 00:14:19
有可能，

00:14:19 - 00:14:20
真的有可能。

00:14:20 - 00:14:23
但如果我爸知道的話，他應該是傻眼大於生氣吧。

00:14:24 - 00:14:26
我想應該是這樣吧，怎麼自己的兒子跟自己的弟弟搞這種事，

00:14:26 - 00:14:27
應該是傻眼大於生氣，

00:14:28 - 00:14:29
這樣的行為可能會造成我爸生氣。

00:14:30 - 00:14:30
對，

00:14:30 - 00:14:30
沒有錯，

00:14:31 - 00:14:34
可是你信不信，如果我跟我爸說，我不想姓陳了，我爸也會很生氣。

00:14:35 - 00:14:36
有可能，

00:14:36 - 00:14:37
對吧，可是改姓是我的權利耶。

00:14:38 - 00:14:38
對啊，

00:14:38 - 00:14:39
所以你會想，

00:14:39 - 00:14:41
像這種血親性交的行為，

00:14:42 - 00:14:44
它真的有對誰造成傷害嗎？

00:14:45 - 00:14:45
其實沒有。

00:14:46 - 00:14:49
但你們在情感上會覺得，哎呀，好噁心喔，你們怎麼可以做這種事，

00:14:49 - 00:14:50
對吧？

00:14:50 - 00:14:55
所以你會發現，有些道德規範，其實它根本沒有真的傷害到誰。

00:14:55 - 00:14:57
做這個事的人，他就沒有傷害到誰啊。

00:14:58 - 00:15:00
只是大家可能在情感上覺得過意不去。

00:15:00 - 00:15:01
很多時候是這樣。

00:15:01 - 00:15:04
刑法要用來保護這種道德嗎？

00:15:04 - 00:15:05
當然不要。

00:15:06 - 00:15:07
因為這個道德本身是有問題的，

00:15:07 - 00:15:07
知道吧？

00:15:08 - 00:15:09
我常會說，

00:15:09 - 00:15:12
我們在道德上或法律上都一樣，

00:15:12 - 00:15:14
我們要禁止某個行為，

00:15:14 - 00:15:16
一定是因為這個行為它真的造成的某些傷害，

00:15:17 - 00:15:19
而不是隻是單純造成某些人看不順眼。

00:15:20 - 00:15:20
瞭解吧？

00:15:21 - 00:15:23
所以像血親性交這件事，

00:15:23 - 00:15:24
其實就很典型。

00:15:24 - 00:15:26
它並沒有造成什麼具體的傷害，

00:15:26 - 00:15:27
完全沒有。

00:15:27 - 00:15:29
它就只是大家看不順眼而已。

00:15:30 - 00:15:32
我們的刑法不應該用來處理這種東西。

00:15:32 - 00:15:33
所以現行法的

00:15:33 - 00:15:35
血親性交罪，

00:15:35 - 00:15:36
有很多學者就認為說，

00:15:37 - 00:15:38
這一條罪，

00:15:38 - 00:15:40
根本沒有存在的正當性，

00:15:41 - 00:15:42
這一條罪應該要刪掉才對，

00:15:42 - 00:15:42
學者這樣說，

00:15:43 - 00:15:47
像我記得政大的陳志希老師，前幾年就發表這方面的研究，

00:15:47 - 00:15:49
然後覺得說沒有必要發這個東西幹什麼，

00:15:49 - 00:15:49
所以血親性交呢，

00:15:50 - 00:15:51
就是一個例子，

00:15:51 - 00:15:52
它是大家覺得很怪，

00:15:52 - 00:15:54
覺得不太道德，可是卻說不出它有什麼具體傷害的案例。

00:15:55 - 00:15:55
好，

00:15:55 - 00:15:55
再來，

00:15:57 - 00:15:59
侮辱屍體這樣的行為。

00:16:00 - 00:16:00
也是，

00:16:01 - 00:16:02
侮辱屍體。

00:16:03 - 00:16:03
你們想喔,

00:16:04 - 00:16:06
臺北車站前面的廣場有很多遊民,

00:16:06 - 00:16:09
如果有個遊民啊,他突然死掉了,

00:16:09 - 00:16:11
而我們預設一個前提,

00:16:11 - 00:16:14
這個遊民沒有任何的家人,

00:16:14 - 00:16:17
他的父母過世了，沒有兄弟姊妹，他沒有配偶，他也沒有子女。

00:16:18 - 00:16:21
他在這個世界上啊，就他一個人喔，沒有任何的親屬存在。

00:16:21 - 00:16:25
而這個流浪漢死的時候啊，有個水泥業者路過了。

00:16:25 - 00:16:29
水泥業者啊，就想說要灌消波塊喔，剛好缺那個填充物。

00:16:29 - 00:16:34
他就把那個流浪漢的屍體呢，拿去灌消波塊，當消波塊的鋼筋這樣喔。

00:16:34 - 00:16:35
你們覺得，

00:16:36 - 00:16:39
這個水泥業者的行為錯在哪裡？

00:16:40 - 00:16:44
欸，不要跟我說如果流浪漢地下有知的話，他會很生氣喔，怎麼他的屍體被這樣對待。

00:16:45 - 00:16:47
人死後有沒有地下有知，這個刑法不管。

00:16:47 - 00:16:49
對啊，所以這個行為造成什麼傷害？

00:16:50 - 00:16:53
假設流浪漢有繼承人的話,你還可以說他傷害了繼承人的繼承利益,

00:16:54 - 00:16:55
可是沒有啊,對不對?

00:16:55 - 00:16:56
所以這個行為造成什麼傷害?

00:16:57 - 00:16:57
沒有,

00:16:58 - 00:17:23
只是大家覺得情感上過意不去,

00:17:23 - 00:17:41
欸我們刑法既然有罰欸

00:17:41 - 00:17:43
侮辱屍體,所以這也是一個很奇怪的立法,

00:17:44 - 00:17:45
找不到保護法益。

00:17:46 - 00:17:48
最後啊,再舉一個附屬刑法的例子。

00:17:48 - 00:17:52
這一部附屬刑法,我都叫它可愛動物保護法。

00:17:53 - 00:17:54
沒有啦,其實全民沒有刻意啦,

00:17:55 - 00:17:56
就叫動物保護法,

00:17:56 - 00:17:58
這是一個我很不以為然的條文。

00:17:59 - 00:17:59
你們知道嗎?

00:18:00 - 00:18:02
好，狗飼料上面寫雞肉口味。

00:18:03 - 00:18:10
所以我看了就想，有雞肉口味的狗飼料，可是你絕對不會看到狗肉口味的雞飼料。

00:18:11 - 00:18:11
絕對沒有。

00:18:12 - 00:18:16
所以我們法律的評價就是把雞殺來餵狗，OK，非常的合理，可是把狗殺來餵雞，不行，你好殘忍。

00:18:19 - 00:18:20
我們法律的態度就是這樣。

00:18:21 - 00:18:23
我覺得這個立法很莫名。

00:18:24 - 00:18:27
只有貓跟狗不能宰來吃。

00:18:28 - 00:18:30
其他動物只要不是保育類，都可以。

00:18:31 - 00:18:32
這到底是什麼道理？

00:18:33 - 00:18:34
你說這個叫動物保護法？

00:18:35 - 00:18:37
那豬看著會覺得很難過。

00:18:38 - 00:18:40
豬會覺得，憑什麼都是動物，為什麼我就該被吃？

00:18:41 - 00:18:42
沒道理啊。

00:18:42 - 00:18:45
對啊，為什麼只有貓狗不能被拿來吃，那其他動物就可以？

00:18:45 - 00:18:53
所以，其實動物保護法的背後，貓狗不能拿來吃，不能拿來做毛皮，不能餵食其他動物，那個背後不是保護動物啦。

00:18:55 - 00:18:58
那是保護某些愛貓愛狗人的情感。

00:18:58 - 00:19:00
因為有些愛貓愛狗人會覺得說，如果貓狗可以吃的話。

00:19:02 - 00:19:06
那以後我在超市的肉架上，我會看到狗五花。

00:19:08 - 00:19:10
我會看到貓樂牌。

00:19:10 - 00:19:14
不行，我想到我們家的寶貝，我覺得好殘忍，不行不行，別人怎麼可以吃貓狗，貓狗那麼可愛。

00:19:15 - 00:19:17
於是就推動其他人，你們也不準吃。

00:19:18 - 00:19:19
我覺得這種立法很莫名。

00:19:19 - 00:19:21
這個叫管太多，幹你什麼事。

00:19:22 - 00:19:26
真的啦，吃貓狗的問題，我現在就是一句話，我不覺得這個法律應該要介入。

00:19:26 - 00:19:27
我的想法就是。

00:19:28 - 00:19:30
第一個。

00:19:30 - 00:19:30
你不想吃貓狗。

00:19:30 - 00:19:33
沒有人逼你吃啊。

00:19:34 - 00:19:36
對不對，別人要吃什麼肉，關你什麼事。

00:19:37 - 00:19:37
再來第二個。

00:19:38 - 00:19:40
別人想吃貓狗，吃的也不會是你養的啊。

00:19:42 - 00:19:43
你想嘛。

00:19:44 - 00:19:45
現在豬肉可以吃。

00:19:46 - 00:19:49
把人家養的寵物豬宰來吃，難道可以嗎？

00:19:49 - 00:19:51
當然不行啊，那個是犯法的，對不對？

00:19:51 - 00:19:54
對啊，所以我就說，我們法律立這個東西幹什麼？

00:19:55 - 00:19:57
你不想吃貓狗，沒有人逼你吃嘛。

00:19:57 - 00:20:00
那別人想吃貓狗，吃的也不會是你。

00:20:00 - 00:20:00
養的啊

00:20:00 - 00:20:02
那別人吃什麼肉乾你什麼事呢？

00:20:02 - 00:20:05
如果你說你想為貓狗發聲，牠們不應該被吃

00:20:05 - 00:20:07
那豬那雞那牛呢？

00:20:07 - 00:20:09
是，這怎麼說對不對

00:20:09 - 00:20:12
所以這個法律背後其實也是一個有問題的法律啦

00:20:12 - 00:20:13
你說他保護什麼法益

00:20:14 - 00:20:16
他保護的那個東西不叫法益啦

00:20:16 - 00:20:19
愛貓愛狗人士的道德情感，那個怎麼叫法益

00:20:19 - 00:20:20
純粹的利益而已

00:20:21 - 00:20:27
所以我們說,在刑法上來講,某一條法律,學者說找不到保護的法益,意思就是

00:20:28 - 00:20:33
這一條罪,立法者他背後想保護的,就只是純粹的一個利益

00:20:33 - 00:20:36
他並沒有重要到應該用刑法保護的程度

00:20:36 - 00:20:40
這個就是我們說呢,這個東西找不到保護法益

00:20:40 - 00:20:43
好,那回歸學理,回歸這個考試的角度來講

00:20:43 - 00:20:46
我們為什麼要確認這一條罪的保護法益

00:20:47 - 00:20:51
因為我跟各位說,某一條罪到底保護的是什麼法益

00:20:51 - 00:20:55
它會影響到這一條罪的構成要件的解釋

00:20:56 - 00:21:00
也會影響到這個罪名跟其他罪名的競合關係

00:21:01 - 00:21:02
這個以後

00:21:02 - 00:21:04
假設同學以前你們在學校學過刑分

00:21:05 - 00:21:06
有沒有學過一條罪叫肇事逃逸

00:21:07 - 00:21:08
應該學過對不對

00:21:08 - 00:21:10
肇事逃逸保護什麼法益

00:21:10 - 00:21:12
有的吵了嘛，各種不同的說法

00:21:12 - 00:21:13
那會影響到什麼呢？

00:21:14 - 00:21:16
我舉個例子啊，喚醒一下同學的記憶

00:21:16 - 00:21:17
沒學過沒關係，以後我們都會講

00:21:18 - 00:21:20
比如說有個人，開車撞了被害人

00:21:20 - 00:21:22
被害人倒地受傷了

00:21:22 - 00:21:25
而這個駕駛人，看到覺得很抱歉

00:21:26 - 00:21:29
但駕駛人，他不敢找警察

00:21:29 - 00:21:30
因為他是通緝犯

00:21:30 - 00:21:33
於是這個駕駛人呢，就遞給被害人名片

00:21:33 - 00:21:37
說，這個是我的名片，啊你有事，打電話找我

00:21:37 - 00:21:38
該負的責任

00:21:38 - 00:21:39
我一定不會逃

00:21:39 - 00:21:39
人就走掉了

00:21:40 - 00:21:41
這樣他算肇事逃逸罪

00:21:41 - 00:21:42
這個會有爭議

00:21:43 - 00:21:46
因為如果你覺得肇事逃逸罪保護的是被害人的民事求償權的話

00:21:47 - 00:21:49
他都給被害人聯絡方式了

00:21:49 - 00:21:51
被害人日後求償無虞啊

00:21:51 - 00:21:52
怎麼會有法益侵害

00:21:52 - 00:21:52
對不對

00:21:52 - 00:21:55
但相對的,如果你覺得肇事逃逸保護的是別的法益呢

00:21:56 - 00:21:58
這樣子的行為,有沒有法益侵害

00:21:59 - 00:21:59
其實有,對不對

00:22:00 - 00:22:03
誰保護法益會影響到什麼呢?這一條罪的構成要件解釋,

00:22:03 - 00:22:07
也會影響到這一條罪跟別罪的競合關係

00:22:07 - 00:22:09
瞭解嗎？所以這個以後我們會再提。

00:22:09 - 00:22:11
剛剛講的沒聽懂也沒關係，以後我們都會講。

00:22:12 - 00:22:13
好，所以我們就說，

00:22:14 - 00:22:18
刑法不應該用來保護那種純粹不道德的行為。

00:22:19 - 00:22:20
最後啊,12頁這邊,

00:22:21 - 00:22:23
刑法有沒有保護被害人的功能呢?

00:22:24 - 00:22:25
我只能說了,

00:22:26 - 00:22:31
刑法對已經被害的被害人絕對無能為力。

00:22:32 - 00:22:33
我們學過法律像有一個觀念,

00:22:34 - 00:22:37
很多沒有學過法律的人會想說，我們臺灣的司法怎麼這樣子啊？

00:22:38 - 00:22:41
加害者判得那麼輕，被害人的人權何在？

00:22:41 - 00:22:42
我非常不喜歡這句話。

00:22:43 - 00:22:47
因為我覺得加害者被判得多重，那跟被害人的人權根本就沒有關係。

00:22:48 - 00:22:49
你想喔，

00:22:51 - 00:22:52
假設我家人被殺，

00:22:53 - 00:22:55
兇手到底有沒有被判死刑，

00:22:55 - 00:22:57
對我是有差喔。

00:22:57 - 00:22:59
對喔，你懂我的意思吧？

00:23:00 - 00:23:04
難道你要說滿足報復心也是被害人的權利嗎？

00:23:05 - 00:23:06
我不會這樣認為啦。

00:23:07 - 00:23:08
滿足報復心問題沒有解決啊。

00:23:09 - 00:23:11
報復心那個就是人的一種很野蠻的情緒。

00:23:12 - 00:23:13
報復心不能解決任何的問題啊。

00:23:14 - 00:23:17
所以對我來說，我相信不只我啦，刑法學者應該會這樣認為。

00:23:18 - 00:23:22
我們的刑法對於已經被害的被害人無能為力。

00:23:23 - 00:23:24
處罰加害人，

00:23:24 - 00:23:27
對被害人來說，除了滿足報復心之外，

00:23:28 - 00:23:29
沒有其他的好處啦。

00:23:30 - 00:23:31
對啊，人家偷你的錢，

00:23:32 - 00:23:34
小偷被抓到重判他，對你有什麼好處？

00:23:34 - 00:23:35
你錢不會回來啊。

00:23:36 - 00:23:39
就你看到他被罰，你覺得爽，報復心滿足了，就這樣而已。

00:23:40 - 00:23:41
滿足報復心不是刑法的功能，知道嗎？

00:23:42 - 00:23:45
刑法不是用來滿足人類的報復心用的，刑法是預防犯罪的。

00:23:45 - 00:23:47
不是滿足報復心的。

00:23:47 - 00:23:53
所以我們學過刑法之後啊，就不要再覺得說，啊，怎麼加害者判那麼輕，這樣對被害人怎麼交代？

00:23:54 - 00:23:56
刑法的功能不是要給被害人交代的，

00:23:56 - 00:23:59
滿足報復心是一種野蠻的情緒，那個不是刑法的功能。

00:24:00 - 00:24:01
的功能，OK。

00:24:02 - 00:24:04
好,所以這個是我們講刑法的功能。

00:24:05 - 00:24:06
接著呢,我們就來看到第二章,

00:24:07 - 00:24:09
刑法的歧異還有刑法的適用。

00:24:10 - 00:24:15
這裡啊,我們就要來看到一個刑法最基本的原則,叫做罪刑法定。

00:24:17 - 00:24:20
我想罪刑法定這個東西,同學應該都很熟悉啦,

00:24:21 - 00:24:22
刑法第一課嘛，

00:24:22 - 00:24:24
甚至你們高中的公民課應該也有學過嘛，一定有嘛。

00:24:25 - 00:24:27
我記得我那個時候公民課就有罪刑法定啊，

00:24:27 - 00:24:27
有啊。

00:24:28 - 00:24:31
你們知道嗎，現在高中的公民課的難度，大概就是國考法緒的程度。

00:24:32 - 00:24:33
真的，我看過他們公民課本啊。

00:24:34 - 00:24:38
我那時候的公民課本，內容大概是法學大意，更簡單五等那一種。

00:24:38 - 00:24:42
現在的公民課本的難度大概就是國考法序的程度，

00:24:42 - 00:24:44
我覺得那個其實沒有很簡單。

00:24:46 - 00:24:47
好，我們講罪刑法定。

00:24:48 - 00:24:51
我們刑法很明確的採取罪刑法定原則。

00:24:52 - 00:24:56
刑法第一條說呢，行為之處罰以行為時之法律有名文規定者為限，

00:24:56 - 00:24:57
這個叫罪刑法定。

00:24:58 - 00:25:00
我通常跟第一次學法律的同學都會說，

00:25:00 - 00:25:01
來，罪刑法定什麼意思？

00:25:02 - 00:25:03
罪刑法定的概念就是，

00:25:04 - 00:25:08
我們不管這個人做了多壞的事，做了多惡劣的事，

00:25:08 - 00:25:09
我們不管。

00:25:10 - 00:25:14
這個人做的事情再壞，只要法律沒有明文的處罰規定，

00:25:14 - 00:25:16
那法院就應該判這個人無罪。

00:25:17 - 00:25:23
這個人做的事,不管再怎麼壞,如果法律的處罰就是那麼輕,

00:25:23 - 00:25:28
那法院當然只能在這個輕的範圍之內,對被告做出處罰,

00:25:29 - 00:25:31
這就叫做罪刑法定。

00:25:33 - 00:25:34
所以來,我舉個例子。

00:25:35 - 00:25:38
第一個例子啊,是偷襲式的觸摸,

00:25:38 - 00:25:40
我舉個例子讓各位想一想。

00:25:40 - 00:25:43
來，比如說我轉身寫黑板的時候，

00:25:44 - 00:25:47
這時候啊，路博彥突然來到了補習班，進到這一間教室。

00:25:48 - 00:25:53
路博彥看到我在轉身寫黑板呢，他突然衝到了講臺上，偷襲我的小鳥。

00:25:54 - 00:25:56
瞬間摸不到一秒，他人就落跑了。

00:25:56 - 00:25:58
你說路博言犯什麼罪？

00:25:58 - 00:26:00
這國小男生最喜

00:26:00 - 00:26:02
慢慢玩嘛，偷襲人像的小鳥啊，路博言犯什麼罪？

00:26:04 - 00:26:05
來，我們來看幾個條文。

00:26:05 - 00:26:10
第一個，我們先來看到刑法224條的強制猥褻罪。

00:26:50 - 00:26:52
好，第一個是強制猥褻罪。

00:26:52 - 00:27:00
強制猥褻罪的條文，他規定，行為人以強暴脅迫恐嚇，這邊說或其他違反意願的方法，對別人為猥褻行為。

00:27:00 - 00:27:02
好，224，強制猥褻。

00:27:03 - 00:27:08
各位，路博言對我這樣的行為，偷襲我的鳥，有沒有強制猥褻？

00:27:09 - 00:27:10
我跟各位說，沒有。

00:27:11 - 00:27:11
為什麼？

00:27:11 - 00:27:18
因為強制猥褻，不管用什麼方法，最後都要達到違反被害人意願的程度。

00:27:19 - 00:27:23
依照刑法學理，偷襲我的鳥，沒有違反我的意願。

00:27:23 - 00:27:25
欸，不要誤會我這句話的意思。

00:27:25 - 00:27:27
我不是說我想被他摸，我當然不想。

00:27:28 - 00:27:33
我們所謂的違反意願是要怎麼樣，違反這個人已經表達出來的意願。

00:27:33 - 00:27:34
這個才叫違反意願。

00:27:34 - 00:27:37
剛剛我講的情況是怎麼樣？

00:27:37 - 00:27:40
如果我來得及反應，我一定不會給他摸。

00:27:40 - 00:27:42
那個叫可推知的意願。

00:27:42 - 00:27:48
照我們多數的說法，刑法性犯罪當中的違反意願，不包括這一種違反可推知的意願。

00:27:48 - 00:27:48
為什麼你知道嗎？

00:27:49 - 00:27:51
因為可推知的意願歸向一條。

00:27:51 - 00:27:52
225。

00:27:52 - 00:27:53
來，我們接著來看25。

00:27:55 - 00:27:57
255條是趁機性交猥褻。

00:27:58 - 00:28:00
他說,對於男女

00:28:00 - 00:28:02
利用其精神、身體障礙,

00:28:02 - 00:28:03
或心智缺陷,

00:28:03 - 00:28:05
或其他類似的情形,

00:28:05 - 00:28:07
不能或不知抗拒而為性交或猥褻

00:28:07 - 00:28:08
有沒有看到225？

00:28:09 - 00:28:12
225就是典型的違反可推知的意願。

00:28:12 - 00:28:14
被害人在當下沒有辦法表意，

00:28:15 - 00:28:16
但是事後如果被害人知道的話，

00:28:16 - 00:28:17
他一定不會同意。

00:28:18 - 00:28:19
225是這個結構。

00:28:20 - 00:28:22
所以那一種違反可推知意願的，

00:28:22 - 00:28:25
那個是要歸225那一類處理。

00:28:25 - 00:28:26
所以各位，

00:28:26 - 00:28:28
盧伯言偷襲我的鳥,

00:28:29 - 00:28:30
可不可以論225?

00:28:31 - 00:28:32
趁機猥褻,

00:28:33 - 00:28:34
其實有點像,

00:28:34 - 00:28:34
對不對?

00:28:34 - 00:28:37
可是趁機猥褻條文有講要被害人處於什麼狀態？

00:28:38 - 00:28:40
精神、身體障礙或心智缺陷,

00:28:41 - 00:28:42
你們覺得我有嗎？

00:28:43 - 00:28:44
我有我還在這教書啊。

00:28:44 - 00:28:45
你覺得我心智缺陷？

00:28:46 - 00:28:46
不會吧。

00:28:47 - 00:28:49
啊我有沒有其他類似的情形？

00:28:49 - 00:28:50
沒有啊，

00:28:50 - 00:28:51
所以從刑法來講，

00:28:51 - 00:28:52
他那個行為怎麼論罪？

00:28:53 - 00:28:54
沒辦法弄。

00:28:54 - 00:28:55
對啊,

00:28:55 - 00:28:57
還好後來有一部法律叫性騷擾防治法,

00:28:57 - 00:28:59
有把這個行為網羅進去。

00:29:40 - 00:29:41
但是如果沒有那部法律的話,

00:29:42 - 00:29:43
這個行為無罪耶。

00:29:43 - 00:29:44
對啊,

00:29:44 - 00:29:46
所以如果法官要遵守罪刑法定的話,

00:29:46 - 00:29:48
假設又沒有性騷擾防治法,

00:29:49 - 00:29:49
這樣子的行為,

00:29:50 - 00:29:50
被告就是什麼？

00:29:51 - 00:29:51
就無罪啊。

00:29:52 - 00:29:52
對啊。

00:29:52 - 00:29:53
就是無罪啊。

00:29:54 - 00:29:55
真的就這樣喔。

00:29:55 - 00:29:55
好,

00:29:56 - 00:29:56
所以這個是我們講,

00:29:57 - 00:29:59
不管這個行為多可惡,

00:30:00 - 00:30:01
全機200多人，無一倖免，飛機35000尺解體，那個氣壓，那個氣溫，人不可能活下來啦，所以全機的人呢，無一倖免，在這個澎湖上空解體。

00:30:10 - 00:30:11
為什麼會解體？

00:30:12 - 00:30:13
原來是飛機維修的疏失，跟你們分享這個故事。

00:30:17 - 00:30:18
因為我本身也很喜歡飛機啦，家裡這個

00:30:19 - 00:30:21
將近100架模型飛機，非常喜歡飛機。

00:30:22 - 00:30:28
我也會去看那個誰啊，詹姆士，瘋狂機場詹姆士，大家你們知道嗎？我也去看他的YouTube，蠻喜歡看的。

00:30:30 - 00:30:34
這個我講20年前這場空難。

00:30:34 - 00:30:36
為什麼當時華航會墜機，這個事情是這樣。

00:30:38 - 00:30:40
你們腦中想像一下飛機怎麼降落。

00:30:41 - 00:30:43
飛機降落是頭朝上還是頭朝下？

00:30:43 - 00:30:44
朝上啊。

00:30:45 - 00:30:45
這樣下去啊，對不對？有印象嗎？

00:30:47 - 00:30:52
那你們有沒有想過，飛機降落是這樣，頭朝上，這樣降落。

00:30:52 - 00:30:54
那他如果機頭拉太高，是不是屁股會挫到地？

00:30:55 - 00:30:56
可以想像嗎？對不對？

00:30:56 - 00:30:56
沒錯。

00:30:57 - 00:30:59
這一架是2002年解體的飛機。

00:31:00 - 00:31:04
他在20幾年前1980年代，在香港降落的時候，

00:31:04 - 00:31:06
就是頭拉太高，他的機尾屁股啊，

00:31:07 - 00:31:08
磨到地。

00:31:09 - 00:31:10
屁股磨破了。

00:31:10 - 00:31:13
好，磨破之後呢，當時華航便依形式，

00:31:14 - 00:31:17
他們維修的時候，沒有照SOP去修。

00:31:18 - 00:31:20
那你們知道飛機在高空要加壓嘛，因為高空的氣壓跟地面不一樣嘛，要加壓。

00:31:23 - 00:31:25
他那個機尾，沒有照SOP去修。

00:31:26 - 00:31:29
那沒有照SOP去修的話，代表那個強度不夠啊。

00:31:30 - 00:31:33
經年累月的加壓減壓加壓減壓，是不是金屬會疲勞？

00:31:33 - 00:31:35
金屬疲勞概念各位應該可以懂吧。

00:31:36 - 00:31:39
你一個鐵片凹回來再凹回去，你不過凹個幾次，那個鐵片就會斷掉，大概是那樣的概念。

00:31:41 - 00:31:42
後來在2002年的時候，

00:31:43 - 00:31:44
金屬疲勞，飛機解體，

00:31:45 - 00:31:46
就這樣發生的。

00:31:46 - 00:31:47
好，誰的疏失？

00:31:48 - 00:31:50
當年維修的技師的疏失。

00:31:52 - 00:31:52
好，

00:31:52 - 00:31:53
那你想啊，

00:31:53 - 00:31:56
2002年當時還有業務過失致死的規定。

00:31:57 - 00:31:59
當時的業務過失致死，跟現在過失致死一樣。

00:32:00 - 00:32:01
刑度的上限就是五年。

00:32:02 - 00:32:02
你看喔。

00:32:03 - 00:32:06
一個輕率的行為，害了200多條人命。

00:32:06 - 00:32:09
可是業務過失致死，當時的規定就多久，就五年。

00:32:09 - 00:32:10
對啊,就五年啊。

00:32:11 - 00:32:11
所以法官可以怎麼判？

00:32:12 - 00:32:13
就最重判五年啊。

00:32:14 - 00:32:14
不能再多啦。

00:32:15 - 00:32:17
對啊,你說害死200多個人欸。

00:32:17 - 00:32:18
對,但法律規定就是五年,瞭解吧?

00:32:19 - 00:32:20
所以這個都罪刑法定哦。

00:32:20 - 00:32:23
不能說因為個案人那麼多,我們判給他20年,不行哦。

00:32:24 - 00:32:25
他就一條罪啊,就五年啊。

00:32:25 - 00:32:27
所以罪刑法定的概念就是這樣。

00:32:28 - 00:32:30
就算他造成很嚴重的損害。

00:32:31 - 00:32:33
還是呢,只能判那個刑度,罪刑法定就是這樣子。

00:32:34 - 00:32:35
然後我跟你們分享喔。

00:32:36 - 00:32:38
飛機機尾磨破皮,後來造成墜機。

00:32:38 - 00:32:40
華航這不是第一次。

00:32:40 - 00:32:45
1985年日本航空有一架飛機也是一樣的原因。

00:32:46 - 00:32:47
JL123，有興趣的話你們上網搜尋。

00:32:48 - 00:32:50
日本航空那個JL123，那個更慘，你知道嗎？

00:32:52 - 00:32:54
華航那一次墜機是空中瞬間解體。

00:32:55 - 00:32:57
人就瞬間失去意識，那個其實還好。

00:32:57 - 00:32:59
你知道JL123多慘嗎？

00:32:59 - 00:33:00
那架飛機在空中的時候啊。

00:33:01 - 00:33:02
它機尾先爆開。

00:33:03 - 00:33:05
機尾爆開之後飛機還沒有馬上墜機喔。

00:33:05 - 00:33:08
它機尾爆開之後整架飛機像滑翔機一樣失去控制。

00:33:09 - 00:33:14
所以那架飛機在墜毀前在空中亂飄了大概半小時以上。

00:33:14 - 00:33:16
機上的乘客陷入絕望。

00:33:16 - 00:33:17
每個人都在寫遺書。

00:33:18 - 00:33:19
真的你們上網搜尋，

00:33:19 - 00:33:20
當時的報導應該還有。

00:33:20 - 00:33:21
那個，那個真的很慘。

00:33:21 - 00:33:22
500多個人死掉。

00:33:22 - 00:33:24
而且死前是絕望，就是知道這要死了。

00:33:26 - 00:33:27
可是無能為力，所以那是一個還蠻慘的事件。

00:33:30 - 00:33:31
死了500多個人。

00:33:31 - 00:33:32
一樣的原因啊。

00:33:32 - 00:33:33
機尾磨破皮。

00:33:33 - 00:33:35
然後他們沒有照SOP去修。

00:33:35 - 00:33:36
一模一樣的原因啊，發生過兩次喔。

00:33:37 - 00:33:38
好。

00:33:38 - 00:33:38
所以我們講喔。

00:33:38 - 00:33:40
因為法律的規定這麼輕，所以法院呢，當然只能在這個範圍之內去判。

00:33:43 - 00:33:44
那當然我們從另外一個角度來講。

00:33:45 - 00:33:47
採取罪刑法定，是不是會造成某些不正義？

00:33:50 - 00:33:51
對，沒有錯。

00:33:51 - 00:33:55
因為採罪刑法定的情況之下，確實會造成有些可惡的人被判得很輕。

00:33:56 - 00:33:59
或者造成有些可惡的人根本被無罪釋放。

00:33:59 - 00:33:59
對，確實可以。

00:34:00 - 00:34:00
造成這個結果，

00:34:01 - 00:34:02
可是各位就反過來想。

00:34:02 - 00:34:04
那如果罪刑不法定怎麼辦？

00:34:06 - 00:34:07
如果罪刑不法定會不會更好？

00:34:08 - 00:34:08
不會,

00:34:08 - 00:34:10
罪刑不法定會更糟糕。

00:34:10 - 00:34:11
真的啊,

00:34:11 - 00:34:13
如果罪刑不法定,

00:34:14 - 00:34:14
那就完蛋了,

00:34:15 - 00:34:16
那隻要你得罪政府,

00:34:17 - 00:34:18
永遠會被抓去關。

00:34:19 - 00:34:19
真的啊,

00:34:19 - 00:34:20
你想嘛。

00:34:21 - 00:34:21
比如說，

00:34:22 - 00:34:23
在路上超速，

00:34:24 - 00:34:26
超速原則上跟刑法沒有關係，

00:34:26 - 00:34:27
超速就行政法。

00:34:27 - 00:34:28
開你罰單。

00:34:29 - 00:34:30
但你們想喔,

00:34:30 - 00:34:32
如果罪刑不法定的話,

00:34:32 - 00:34:33
那你得罪了政府,

00:34:34 - 00:34:36
檢察官就說你超速叫公共危險,

00:34:37 - 00:34:38
就抓你去關。

00:34:38 - 00:34:39
一定的嘛，

00:34:39 - 00:34:39
對啊，

00:34:40 - 00:34:40
所以我們講，

00:34:41 - 00:34:41
罪刑法定。

00:34:42 - 00:34:44
雖然會造成某些的不正義,

00:34:44 - 00:34:46
可是如果罪刑不法定,

00:34:47 - 00:34:47
更糟糕,

00:34:48 - 00:34:48
更不正義。

00:34:50 - 00:34:51
我們的價值衡量是這樣的,

00:34:52 - 00:34:53
讓有錯的人

00:34:54 - 00:34:55
沒受到應有的懲罰

00:34:55 - 00:34:55
對

00:34:56 - 00:34:56
這是不正義

00:34:57 - 00:34:57
反過來

00:34:58 - 00:34:59
讓無辜的人受到懲罰,

00:35:00 - 00:35:01
也不正義,

00:35:01 - 00:35:02
後者是不是比前者更嚴重？

00:35:03 - 00:35:03
對,

00:35:03 - 00:35:03
沒有錯,

00:35:04 - 00:35:05
所以我們選擇前者。

00:35:05 - 00:35:07
我們寧可前者也不要後者。

00:35:07 - 00:35:07
所以你會發現，

00:35:08 - 00:35:09
即使是極權的國家，

00:35:10 - 00:35:11
他們也是罪刑法定。

00:35:12 - 00:35:13
中共

00:35:13 - 00:35:13
對啊

00:35:13 - 00:35:15
中國他們也說他們罪刑法定啊

00:35:15 - 00:35:16
號稱啦

00:35:16 - 00:35:17
他們刑法典真的這樣規定啊

00:35:17 - 00:35:18
他們說他們罪刑法定啊。

00:35:20 - 00:35:21
北韓有沒有我不知道欸。

00:35:22 - 00:35:24
因為北韓刑法之前網路上找不到。

00:35:25 - 00:35:26
或許可以問問AI，

00:35:26 - 00:35:27
說北韓的刑法有沒有罪刑法定？

00:35:28 - 00:35:29
不然我等一下下課來問一下。

00:35:30 - 00:35:31
但AI有的時候會唬爛啦。

00:35:32 - 00:35:32
對啊，

00:35:32 - 00:35:33
AI，

00:35:33 - 00:35:34
你們知道嗎？

00:35:34 - 00:35:34
AI就是，

00:35:35 - 00:35:37
他不知道的是，他絕對不會說他不知道，

00:35:38 - 00:35:39
他會硬掰出來給你，

00:35:39 - 00:35:42
所以AI的資訊到目前為止我覺得還不太可信。

00:35:42 - 00:35:42
好。

00:35:43 - 00:35:43
所以我們就說，

00:35:43 - 00:35:46
這就是為什麼各世界各國的刑法都會採罪刑法定的原因。

00:35:47 - 00:35:47
好，

00:35:47 - 00:35:49
接下來我們就來看。

00:35:50 - 00:35:52
罪刑法定原則的具體意涵。

00:35:52 - 00:35:53
第一個我們說呢,

00:35:53 - 00:35:57
刑法權的內容還有範圍必須要經由法律來明定,

00:35:58 - 00:35:59
所以必須我們講,

00:35:59 - 00:36:00
要法

00:36:00 - 00:36:01
律才可以明定哦。

00:36:01 - 00:36:03
這個概念，同學都聽過。

00:36:05 - 00:36:06
我們說啊，法律的位階，

00:36:07 - 00:36:09
最上面叫做憲法，

00:36:10 - 00:36:11
中間叫做法律，

00:36:12 - 00:36:14
最下面叫做命令。

00:36:15 - 00:36:19
我們知道啊，要科予人民刑事上的法律效果，

00:36:19 - 00:36:22
唯有中間階層的法律才可以。

00:36:23 - 00:36:26
憲法不會規定犯罪的，憲法不會規定到這麼細。

00:36:27 - 00:36:32
我們不能透過行政命令的方式，讓一個行為變成犯罪，

00:36:32 - 00:36:33
不行喔。

00:36:33 - 00:36:37
只能透過法律的方式，不能透過命令的方式。

00:36:37 - 00:36:39
所以啊，光靠這邊我們說啊，

00:36:40 - 00:36:43
刑法權的依據跟界限，只能由法律做規定。

00:36:44 - 00:36:45
這個法律很嚴格喔，

00:36:46 - 00:36:50
立法院通過，總統公佈的，這才可以喔。

00:36:50 - 00:36:52
這跟你們行政法學的不一樣喔。

00:36:53 - 00:36:57
因為我們學一個東西,我們講一個東西,自治條例。

00:36:58 - 00:37:00
自治條例可不可以對人民科行政罰?

00:37:00 - 00:37:01
可以啊。

00:37:01 - 00:37:02
對啊,自治條例可以啊。

00:37:03 - 00:37:04
各縣市的自治條例也有嘛。

00:37:05 - 00:37:11
對啊，比如說什麼，你在那個像什麼禮讓行人啊，還有什麼亂丟垃圾什麼的，

00:37:11 - 00:37:14
有些地方自治條例，那個是有加重的啊。

00:37:15 - 00:37:16
所以我們強調喔，

00:37:16 - 00:37:20
自治條例，它可以對人民科行政罰，可以。

00:37:20 - 00:37:24
可是自治條例不可以對人民科刑罰。

00:37:25 - 00:37:31
比如說如果臺北市推出一個自治條例，說臺北市行人安全自治條例，

00:37:32 - 00:37:39
這個自治條例規定說啊，汽車駕駛人在路口不停讓行人的話，處六個月以下的有期徒刑，

00:37:39 - 00:37:40
不可以喔。

00:37:40 - 00:37:41
他要科行政罰還可以。

00:37:42 - 00:37:44
但是要科刑罰，不可以。

00:37:44 - 00:37:45
知道嗎？不可以喔。

00:37:45 - 00:37:48
所以我們講要法律才可以作為處罰人民的依據。

00:37:49 - 00:37:51
那光號二啊，行政命令只能做什麼呢？

00:37:52 - 00:37:55
空白刑法的補充規範，所以光號二這邊說。

00:37:55 - 00:37:59
行政命令只能作為刑法的補充規範。

00:38:00 - 00:38:01
這是什麼意思呢？

00:38:02 - 00:38:02
這個東西喔,

00:38:03 - 00:38:05
來，我這邊有一個專有名詞你畫起來，

00:38:06 - 00:38:07
叫做空白刑法。

00:38:08 - 00:38:12
這個東西我們在之後的課程馬上又會碰到它,叫做空白刑法。

00:38:13 - 00:38:14
這個空白刑法是這樣啦,

00:38:14 - 00:38:17
就是說,有些領域當中,

00:38:18 - 00:38:21
因為可能事實的變遷會非常的快速。

00:38:22 - 00:38:24
那這個條文給立法院定死的話,

00:38:24 - 00:38:25
遇到外界事實的變遷，

00:38:26 - 00:38:27
立法院可能來不及修訂。

00:38:28 - 00:38:31
所以我們呢，就透過一個立法技術叫空白刑法。

00:38:31 - 00:38:34
也就是由立法院通過這個規定，

00:38:34 - 00:38:43
可是呢，立法院把規定當中部分的內容授權給行政機關用命令的方式去做補充。

00:38:43 - 00:38:46
這一種技術叫做空白刑法。

00:38:47 - 00:38:48
我這邊舉例是192,

00:38:48 - 00:38:51
不過我帶各位看一個條文，跟各位的生活可能會更貼近。

00:38:51 - 00:38:55
我們來看到刑法251的規定，它在妨害農工商的罪章。

00:38:56 - 00:38:58
我們來看到刑法251。

00:38:58 - 00:39:00
妨害農工商的犯罪。

00:39:57 - 00:39:57
我們刑法251條,

00:39:58 - 00:39:59
來，我們一起來看這個條文喔。

00:40:00 - 00:40:02
或者是刪除所謂的生活必需用品。

00:40:03 - 00:40:04
你們知道嗎？

00:40:04 - 00:40:08
2020年初，剛有武漢肺炎的時候，

00:40:08 - 00:40:10
當時口罩很難買，

00:40:10 - 00:40:13
所以當時行政院就頒布了一個命令，

00:40:13 - 00:40:15
說啊，醫療用口罩，

00:40:15 - 00:40:20
就是刑法251條第三款所謂的生活必需用品。

00:40:20 - 00:40:23
那個命令我記得到現在都還活著，都還有效。

00:40:23 - 00:40:26
所以這一種立法技術就叫做空白刑法，

00:40:26 - 00:40:26
知道嗎？

00:40:27 - 00:40:31
各位，空白刑法的制定，有沒有違反罪刑法定？

00:40:32 - 00:40:33
基本上來說沒有。

00:40:33 - 00:40:34
為什麼？

00:40:34 - 00:40:37
因為251誰定的？還是立法院定的啊？

00:40:37 - 00:40:37
對不對？

00:40:37 - 00:40:44
只是立法院把構成要件的一部分轉給行政機關去補充。

00:40:44 - 00:40:46
這一種技術叫做空白刑法。

00:40:46 - 00:40:50
所以我們講，行政命令不能直接作為處罰人民的依據，

00:40:50 - 00:40:52
它頂多隻能扮演什麼角色？

00:40:52 - 00:40:54
空白刑法的補充規範，

00:40:54 - 00:40:56
頂多隻能扮演這種角色。

00:40:56 - 00:41:02
那當然，空白刑法，它可能會有的一些公法上的問題，比如說授權的明確性。

00:41:02 - 00:41:05
但那個就不是刑法的問題了，那個你們在公法上面會學。

00:41:06 - 00:41:06
好。

00:41:08 - 00:41:10
再來，我們來看到20頁這邊。

00:41:10 - 00:41:15
第二點我們說呢，習慣法不得作為刑事判決的依據。

00:41:16 - 00:41:22
很簡單，因為我們的法律規定是要，我們條文是規定只有法律才能作為論罪科刑的依據。

00:41:22 - 00:41:24
所以習慣法不可以。

00:41:24 - 00:41:25
好,

00:41:25 - 00:41:26
再來第三個,

00:41:26 - 00:41:32
刑法對於罪刑的規定，都必須要力求明確。

00:41:32 - 00:41:33
第一個我們說呢,

00:41:35 - 00:41:38
就構成要件來說啊，必須要明確，

00:41:38 - 00:41:41
一般人要可以知道它是什麼意思。

00:41:42 - 00:41:45
所以你看，以前唐律有這麼一個規定。

00:41:46 - 00:41:47
你看喔，

00:41:47 - 00:41:53
唐律雜律的第62條說啊，諸不應得為而為之者，笞40。

00:41:54 - 00:41:55
你知道這是什麼意思嗎?

00:41:56 - 00:41:57
唐律有過這種規定哦,

00:41:58 - 00:42:00
大家都認為不能

00:42:00 - 00:42:00
做的事,而你去做,抓過去打40下。

00:42:03 - 00:42:05
以前唐律有這樣的規定。

00:42:06 - 00:42:08
如果我們現在刑法這樣規定的話，絕對不可以。

00:42:09 - 00:42:12
因為什麼叫做大家都不能，大家都認為不能做的事。

00:42:13 - 00:42:16
在50年前，婚前性行為就是這種事。

00:42:18 - 00:42:21
到了現在，吃狗肉搞不好也會被當作是這種事。

00:42:22 - 00:42:23
對吧，什麼叫大家都認為不能做。

00:42:24 - 00:42:25
太模糊了啊。

00:42:25 - 00:42:27
人民怎麼事先預見，對不對？

00:42:27 - 00:42:28
我們回想一個最根本的問題。

00:42:29 - 00:42:30
為什麼罪刑要法定？

00:42:31 - 00:42:32
我們說了嘛。

00:42:32 - 00:42:34
如果罪刑不法定的話，

00:42:35 - 00:42:41
我們人民怎麼知道我們今天所做的每一件事，將來會不會被當成是犯罪追溯呢？

00:42:41 - 00:42:43
所以罪刑法定的重要意義是什麼呢？

00:42:44 - 00:42:48
讓人民對自己的行為成不成犯罪，有可預見性嘛。

00:42:48 - 00:42:50
對不對，否則如果罪刑不法定的話，

00:42:50 - 00:42:54
你今天做的每一件事，到了將來都有可能會被認為是犯罪啊。

00:42:54 - 00:42:56
所以像唐律的這種規定，

00:42:56 - 00:42:59
我們現行法當然不可能允許。

00:43:00 - 00:43:06
因為如果有的話，你今天做的每一件事，到了將來都有可能會變成是犯罪。

00:43:06 - 00:43:09
所以這種概括條款，我們當然不可能允許。

00:43:10 - 00:43:10
太模糊了。

00:43:12 - 00:43:14
這一種規定我們現行的刑法當然沒有。

00:43:15 - 00:43:17
但我記得很多國高中的校規都會有。

00:43:18 - 00:43:18
嗯。

00:43:19 - 00:43:19
真的啊。

00:43:19 - 00:43:21
我前幾年看都還有啊。

00:43:21 - 00:43:22
最近我是沒有查啦。

00:43:22 - 00:43:25
但是，我記得我們這幾年的校規，國高中校規還是有啊。

00:43:26 - 00:43:28
比如說很多國中、國高中的校規都會說，

00:43:29 - 00:43:31
有下列幾個情形是可以記警告。

00:43:32 - 00:43:33
前面列了十幾款,

00:43:33 - 00:43:38
最後會有個概括條款，會說其他認為足以記警告的事由。

00:43:38 - 00:43:38
嗯。

00:43:39 - 00:43:40
我學的法律就在看,

00:43:40 - 00:43:41
就在想,

00:43:41 - 00:43:43
啊，什麼叫其他認為可以記警告的事由？

00:43:44 - 00:43:47
隨便老師、隨便教官去請。

00:43:47 - 00:43:49
對啊，這學生的人權何在呢？對不對？

00:43:49 - 00:43:51
所以這種東西，我要說啦，

00:43:51 - 00:43:53
校規它不是刑法啦，可是背後的道理不是一樣嗎？

00:43:55 - 00:43:59
如果國高中的校規允許這種概括條款的存在,

00:43:59 - 00:44:00
嗯。

00:44:00 - 00:44:04
那學生只要得罪老師得罪教官，永遠不缺處罰的理由啊，

00:44:04 - 00:44:05
對不對，所以

00:44:05 - 00:44:07
這個是我們講罪刑法定目的。

00:44:08 - 00:44:09
構成要件要明確。

00:44:10 - 00:44:14
再來呢，法律效果也必須要去有明確性。

00:44:14 - 00:44:16
法律效果要有明確性。

00:44:16 - 00:44:21
也就是啊，每一條罪，他要有一個刑度的上下限。

00:44:22 - 00:44:25
而且那個上下限不可以太大。

00:44:25 - 00:44:26
知道嗎？上下限不可以太大。

00:44:27 - 00:44:28
來比如說，

00:44:29 - 00:44:33
我們講，那個竊盜罪，

00:44:34 - 00:44:36
啊不要講竊盜好了，殺人罪。

00:44:36 - 00:44:38
殺人罪的刑度多重？

00:44:38 - 00:44:41
死刑、無期徒刑、10年以上。

00:44:41 - 00:44:48
所以要殺人的人，事前查過法條知道，喔我殺人至少要被關10年喔。

00:44:48 - 00:44:50
這個叫做法律效果的明確性。

00:44:51 - 00:44:57
相對來說，如果有個條文，他沒有跟你說這個條文可以被判得多重，

00:44:57 - 00:45:13
比如說有一天

00:45:13 - 00:45:28
殺人罪的規定

00:45:28 - 00:45:41
被改成說啊

00:45:41 - 00:45:44
殺人者應給予適當的處罰。

00:45:44 - 00:45:45
欸，這個不行喔。

00:45:46 - 00:45:47
適當的處罰，什麼叫適當？

00:45:48 - 00:45:51
罰金是不是適當？啊，死刑是不是適當？

00:45:51 - 00:45:53
那個等於完全沒有列範圍嘛。

00:45:53 - 00:45:54
這樣就不行。

00:45:54 - 00:45:54
好。

00:45:55 - 00:45:58
所以我們說啊，法定刑要有一定的上下限。

00:45:59 - 00:46:00
那我們這裡來看一個條文，

00:46:00 - 00:46:00
有下限。

00:46:01 - 00:46:01
有喔,

00:46:01 - 00:46:02
你說為什麼嗎?

00:46:02 - 00:46:05
來來，我帶各位看一下刑法32條的規定。

00:46:06 - 00:46:07
這個其實刑法中有說啦,

00:46:07 - 00:46:11
因為如果他的有期徒刑沒有寫多久以上的話,

00:46:11 - 00:46:14
來，我們來看刑法32條的規定。

00:46:17 - 00:46:20
32條說有期徒刑最低就是多久？

00:46:20 - 00:46:21
就是兩個月。

00:46:22 - 00:46:22
知道吧？

00:46:23 - 00:46:26
所以傷害罪的條文它寫五年以下。

00:46:26 - 00:46:28
他沒有跟你說多久以上,

00:46:28 - 00:46:29
但其實就多久以上？

00:46:29 - 00:46:31
就兩個月以上，因為刑總已經跟你說了，

00:46:32 - 00:46:34
知道嗎？所以這個是我們講法定刑要有上下限。

00:46:35 - 00:46:36
好，再來第四個，

00:46:36 - 00:46:39
我們說啊，禁止類推適用。

00:46:41 - 00:46:42
什麼叫類推適用呢？

00:46:42 - 00:46:43
比附援引。

00:46:45 - 00:46:47
今天法律禁止做A這件事。

00:46:48 - 00:46:51
那結果啊，你做了一件事情跟A很像。

00:46:52 - 00:46:53
但它卻不是A。

00:46:54 - 00:46:57
結果司法者跟你說，因為A不能做，

00:46:58 - 00:47:01
所以這一件跟A很像的事，你也不可以做，

00:47:01 - 00:47:03
這叫做類推適用。

00:47:04 - 00:47:05
我舉個生活的例子。

00:47:06 - 00:47:08
這雖然跟刑法沒有關係，但這個背後的想法一樣，

00:47:08 - 00:47:09
生活的例子。

00:47:09 - 00:47:10
比如說，

00:47:12 - 00:47:14
那個，我以前住過一個社區，

00:47:15 - 00:47:17
這個社區的健身房規定，

00:47:18 - 00:47:20
禁止攜帶寵物進入

00:47:21 - 00:47:23
上面寫，禁止攜帶寵物進入。

00:47:24 - 00:47:29
那各位你覺得如果有一天，我牽著一隻豬去跑跑步機，

00:47:30 - 00:47:30
請務必制止我。

00:47:31 - 00:47:33
所以先生先生，這邊禁止攜帶寵物喔。

00:47:34 - 00:47:35
假設他這樣說，

00:47:36 - 00:47:36
而我的回答是，

00:47:37 - 00:47:39
哎呀，請問大哥，你誤會了啦，

00:47:40 - 00:47:42
這一隻豬不是我的寵物啦，

00:47:42 - 00:47:45
那是我養肥過年要宰來吃的。

00:47:45 - 00:47:49
我帶他去跑跑步機其實是虐待他，我要讓他的豬肉肉質更好。

00:47:50 - 00:47:51
我沒有寵他，我對他超爛。

00:47:51 - 00:47:53
他是我的經濟動物，他不是我的寵物。

00:47:53 - 00:47:56
你這邊只禁止帶寵物啊，我帶我的經濟動物總可以吧？

00:47:57 - 00:48:00
如果這個時候管理員說，管他的，反正動物就是不行。

00:48:00 - 00:48:00
不行了,

00:48:01 - 00:48:02
這個就是類推適用。

00:48:03 - 00:48:05
因為規約僅是指禁止飼養寵物啊,

00:48:06 - 00:48:07
啊我帶一隻經濟動物,

00:48:07 - 00:48:09
表面上不在規約的範圍啊,

00:48:09 - 00:48:11
但他的說法是，反正動物就是不行，

00:48:12 - 00:48:13
這就叫做類推適用。

00:48:14 - 00:48:16
我們說刑法不止，不可以類推適用啦，

00:48:16 - 00:48:17
為什麼？

00:48:17 - 00:48:20
因為如果刑法可以類推適用的話，

00:48:20 - 00:48:21
罪刑法定就不見啦。

00:48:22 - 00:48:22
不是嗎？

00:48:22 - 00:48:23
你想一想，

00:48:23 - 00:48:25
比如說，我們來看一個條文，刑法185條。

00:48:26 - 00:48:28
刑法185，叫妨害公眾往來安全罪。

00:48:29 - 00:48:31
這一條是今年很夯的一個條文,

00:48:31 - 00:48:32
國考超常考，刑法185。

00:48:33 - 00:48:34
我大學的時候這一條沒有人想理它啦,

00:48:35 - 00:48:36
但這幾年食物界一直出事啊。

00:48:37 - 00:48:39
刑法185條，這個條文說，

00:48:40 - 00:48:45
有色損壞路、陸、水路橋樑或以他法，致生公眾往來的危險。

00:48:45 - 00:48:46
有沒有看到？

00:48:46 - 00:48:48
185，妨害公眾往來安全罪。

00:48:49 - 00:48:50
同學你們看這個條文啊。

00:48:51 - 00:48:52
然後你們再想。

00:48:53 - 00:48:55
如果刑法可以類推適用的話，

00:48:56 - 00:48:58
那交通違規的人是不是都可以

00:48:58 - 00:48:59
都可以被判這一條？

00:48:59 - 00:49:00
對吧？

00:49:00 - 00:49:00
對不對？

00:49:01 - 00:49:04
這個條文我有個限制嘛，要致生公眾往來的危險。

00:49:05 - 00:49:06
而且還要跟損壞顏色彩有類似性。

00:49:07 - 00:49:07
這是條文的解釋啊。

00:49:08 - 00:49:09
那我就說他如果刑法可以類推適用，

00:49:10 - 00:49:12
那每個交通違規的人都被判這一條啦，對不對？

00:49:12 - 00:49:15
所以我們說，刑法當然不可以類推適用，

00:49:15 - 00:49:19
因為如果類推適用的話呢，罪刑法定原則就消滅了啦。

00:49:20 - 00:49:21
那我們再看一個條文。

00:49:23 - 00:49:24
刑法202。

00:49:24 - 00:49:26
你們一邊看202。

00:49:26 - 00:49:27
我一邊來畫這個圖。

00:50:03 - 00:50:08
刑法202條起個非常冷門的規定，這個條文叫做偽造變造郵票印花稅票罪。

00:50:09 - 00:50:11
我們看喔，202條第一項罰什麼呢？

00:50:11 - 00:50:13
偽造變造郵票。

00:50:14 - 00:50:16
有沒有看到，第一項啊，偽造變造郵票印花稅票。

00:50:16 - 00:50:17
第三項叫什麼呢？

00:50:18 - 00:50:21
塗抹油漆或印花稅票上面的註銷符號。

00:50:21 - 00:50:23
所以來各位啊，這條罰什麼？

00:50:24 - 00:50:27
你用彩色印表機自己去印郵票。

00:50:28 - 00:50:30
然後印出來之後你自己用。

00:50:30 - 00:50:34
剪刀把那個邊邊剪成花邊，那個叫第一項偽造郵票。

00:50:35 - 00:50:36
啊還有變造嘛，對不對？

00:50:36 - 00:50:37
什麼叫變造？

00:50:37 - 00:50:38
改變額啊。

00:50:38 - 00:50:42
五塊的郵票你加一個一讓它變15塊，變造郵票啊。

00:50:42 - 00:50:43
好啊，第三項是什麼呢？

00:50:44 - 00:50:45
塗抹註銷符號。

00:50:46 - 00:50:50
你把油搓，用化水，用那個化學藥水把它抹掉，那個叫第三項塗抹註銷符號。

00:50:52 - 00:50:54
來，你看黑板，以前有人這麼無聊。

00:50:57 - 00:50:58
這有兩張郵票的花色一模一樣。

00:50:59 - 00:51:01
有個無聊的人呢，

00:51:01 - 00:51:01
他想省錢。

00:51:02 - 00:51:04
所以他把這兩張郵票切對半。

00:51:05 - 00:51:07
因為郵戳一個蓋上面一個蓋下面嘛。

00:51:07 - 00:51:14
所以無聊人他就用A郵票的下半部跟B郵票的上半部拼成一張新的郵票，用這個去寄信。

00:51:15 - 00:51:16
夠無聊吧？

00:51:16 - 00:51:17
對，以前真的有這種人喔。

00:51:17 - 00:51:18
那他犯什麼罪？

00:51:19 - 00:51:20
他有偽造？

00:51:21 - 00:51:22
沒有啊，郵票是中華郵政發行的啊。

00:51:22 - 00:51:23
他沒有偽造啊。

00:51:23 - 00:51:24
他也沒有變造啊。

00:51:25 - 00:51:26
他有沒有塗抹註銷符號？

00:51:26 - 00:51:28
沒有啊，郵戳還在啊。

00:51:28 - 00:51:31
我們只能說嘛，要麼立法者太笨，要麼請的人太聰明嘛。

00:51:31 - 00:51:34
反正現行的刑法沒有這種態樣。

00:51:34 - 00:51:37
所以這樣的情況照理說行為人應該要無罪。

00:51:38 - 00:51:39
結果你知道嗎？

00:51:39 - 00:51:41
法院竟然判這個人有罪耶。

00:51:41 - 00:51:43
說這個叫塗抹註銷符號。

00:51:44 - 00:51:46
所以我說這個叫罪刑法定主義的負面教材。

00:51:47 - 00:51:48
這個怎麼會叫塗抹註銷符號？

00:51:48 - 00:51:50
郵戳還在啊，怎麼會叫塗抹？

00:51:50 - 00:51:54
可是食物說你管他的，反正你這個行為本質上跟塗抹沒有兩樣。

00:51:55 - 00:51:57
這就叫做違反罪刑法定主義，知道嗎？

00:51:57 - 00:51:59
這是一個罪刑法定文字很不好的示範喔。

00:52:01 - 00:52:03
好，同樣的道理，

00:52:04 - 00:52:06
肇事逃逸也一樣。

00:52:07 - 00:52:10
我們185條之四，這個條文叫做肇事逃逸罪。

00:52:10 - 00:52:13
這一條法的行為叫什麼呢？叫做逃逸。

00:52:13 - 00:52:15
來從中文上來講,什麼叫逃逸?

00:52:16 - 00:52:17
空間上的離去,

00:52:18 - 00:52:19
這個才叫逃逸,對吧?

00:52:19 - 00:52:21
空間上的離去,這個才叫逃逸。

00:52:22 - 00:52:23
好,那我舉個例子。

00:52:24 - 00:52:28
如果有一天我開車在路上，我不小心撞到我家附近的鄰居，

00:52:29 - 00:52:32
撞到他之後啊，我下車一看，糟糕，我撞到人。

00:52:33 - 00:52:35
但是我又不想要報警，

00:52:36 - 00:52:37
我也不想走掉，

00:52:37 - 00:52:39
我就想說算了，我就在現場擺爛好了。

00:52:40 - 00:52:42
於是我就在現場，我沒有走喔。

00:52:43 - 00:52:46
我拿出平板，躺在我車子的後座，

00:52:46 - 00:52:50
上YouTube搜尋新玫瑰瞳鈴眼，想說來看個一集好了。

00:52:51 - 00:52:53
我這樣的行為，會不會成立肇事逃逸罪？

00:52:55 - 00:52:56
我沒有逃逸？

00:52:57 - 00:52:58
沒有啊，我人還在啊，怎麼會有逃逸？

00:52:59 - 00:53:00
啊，如果你的說法是，

00:53:01 - 00:53:06
對啦，我人沒有走，但我留在現場什麼都沒做，這跟逃逸有什麼兩樣？

00:53:06 - 00:53:07
如果你的思考是這樣，

00:53:08 - 00:53:09
那個就叫類推適用。

00:53:09 - 00:53:10
知道吧？

00:53:10 - 00:53:12
所以我們講說，刑法不準類推適用，

00:53:13 - 00:53:14
原則上不可以。

00:53:15 - 00:53:16
除非怎麼樣？來括號二，

00:53:16 - 00:53:20
除非類推適用的結果有利於行為人。

00:53:21 - 00:53:23
這種情況另外可以允許，

00:53:23 - 00:53:26
類推適用的結果有利於行為人。

00:53:27 - 00:53:29
來我們講，中止未遂，

00:53:29 - 00:53:32
27條的規定，中止未遂。

00:53:33 - 00:53:37
這邊我要稍微先說明一下，什麼叫有利於行為人的類推適用？

00:53:58 - 00:54:00
我們早上跟同學大略講過,

00:54:00 - 00:54:01
未遂的概念,

00:54:01 - 00:54:02
當時早上的時候我們說啊,

00:54:03 - 00:54:08
如果一個行為人，他客觀上沒有完全實現某一條罪的構成要件,

00:54:09 - 00:54:12
但行為人主觀上覺得這個構成要件應該會實現

00:54:13 - 00:54:15
這就是未遂，對不對？我們早上這麼說，

00:54:15 - 00:54:16
但其實我早上沒有講完，

00:54:17 - 00:54:20
未遂除了要主觀有故意，客觀構成要件沒有實現之外，

00:54:21 - 00:54:23
未遂還有一個很重要的要件叫做著手，

00:54:24 - 00:54:26
要開始做才叫未遂，知道嗎？

00:54:26 - 00:54:28
這個用你法感去判斷就知道了,

00:54:29 - 00:54:31
我要揮刀砍你，但你閃過沒有死,

00:54:32 - 00:54:33
我叫殺人未遂，對不對？

00:54:34 - 00:54:36
啊我想殺你，我在你家樓梯間埋伏,

00:54:37 - 00:54:39
但埋伏到一半就被抓了，你會說我殺人未遂嗎？

00:54:39 - 00:54:41
不會嘛，那個叫預備殺人嘛，對不對？

00:54:41 - 00:54:42
所以我們知道，什麼叫未遂？

00:54:43 - 00:54:47
著手之後沒有成功，這才叫未遂，知道嗎？

00:54:47 - 00:54:50
如果他連著手都沒有喔，根本就還沒開始做喔，

00:54:51 - 00:54:51
那個不叫未遂。

00:54:52 - 00:54:53
那個頂多叫預備,知道嗎?

00:54:53 - 00:54:58
好,那我們講啊,未遂當中有一種形態叫做中止未遂,

00:54:58 - 00:54:59
27條的規定。

00:55:00 - 00:55:01
中止未遂的意思是,

00:55:02 - 00:55:07
這個行為之所以沒有既遂,是來自於行為人己意的中止,

00:55:07 - 00:55:10
也就是他誠心反悔了，這個叫做中止未遂。

00:55:11 - 00:55:13
比如說我拿刀砍了A之後，

00:55:13 - 00:55:18
看到A倒在那個地方痛苦的樣子，我突然良心發現，覺得哎呀，殺人是不對的，

00:55:18 - 00:55:21
趕緊打119，把A送醫，

00:55:21 - 00:55:22
A送醫之後沒有死，

00:55:22 - 00:55:24
那我是殺人未遂沒有錯,

00:55:24 - 00:55:27
而這一種殺人未遂，我們叫做中止未遂。

00:55:29 - 00:55:30
27條有規定，

00:55:30 - 00:55:31
他變很輕喔，

00:55:32 - 00:55:33
中止未遂變怎麼樣？

00:55:34 - 00:55:34
減免喔,

00:55:35 - 00:55:36
必減免喔,

00:55:36 - 00:55:38
超輕的有沒有發現？這個叫中止未遂。

00:55:38 - 00:55:41
來，那你看啊，27條的文義是怎麼說的？

00:55:44 - 00:55:49
他說已著手於犯罪行為之實行，因己意中止或防止其結果發生。

00:55:50 - 00:55:51
27是不是講要已著手?

00:55:51 - 00:55:53
有沒有?應該有看到嘛,對不對?

00:55:53 - 00:55:54
27要已著手。

00:55:54 - 00:55:57
那所以各位啊,還在預備就中止的人怎麼辦?

00:55:58 - 00:55:59
對啊,我想殺A啊,

00:56:00 - 00:56:02
我拿刀在A的樓梯間埋伏啊。

00:56:03 - 00:56:04
埋伏到一半。

00:56:04 - 00:56:06
想說A可能快回來了。

00:56:06 - 00:56:08
但我越想越不對勁。

00:56:08 - 00:56:10
我殺他不好吧,罪很重欸。

00:56:10 - 00:56:11
算了，我不想殺了。

00:56:11 - 00:56:13
我刀子收起來，我人就回去了。

00:56:14 - 00:56:14
這個叫什麼？

00:56:15 - 00:56:16
預備階段的終止，對不對？

00:56:17 - 00:56:18
預備階段的終止。

00:56:19 - 00:56:20
我們可以直適用27嗎?

00:56:21 - 00:56:23
不行欸，那個唯一不合欸，27要有著手欸，對不對?

00:56:25 - 00:56:25
那怎麼辦?

00:56:26 - 00:56:28
類推適用啊，對啊，學者的主張啊，類推適用啊。

00:56:29 - 00:56:31
是說類推適用是可以的，為什麼?

00:56:32 - 00:56:33
那你講嘛。

00:56:34 - 00:56:37
這種情況你不類推，那預備殺人罪成立欸。

00:56:38 - 00:56:39
27條第三項欸，犯罪成立欸。

00:56:40 - 00:56:41
類推的結果是什麼？

00:56:42 - 00:56:43
讓我可以解免。

00:56:44 - 00:56:45
解免是不是對我更有利？

00:56:46 - 00:56:47
對啊，原本什麼都沒有啊。

00:56:47 - 00:56:49
類推之後呢，我可以解免，可以判很輕欸。

00:56:49 - 00:56:54
所以我們講喔，刑法原則上禁止類推適用沒有錯。

00:56:54 - 00:56:55
可是例外是什麼呢？

00:56:55 - 00:56:58
如果類推適用的結果對行為人有利，

00:56:59 - 00:56:59
那OK啦。

00:57:00 - 00:57:01
那就類推嘛。

00:57:01 - 00:57:01
沒有不好嘛。

00:57:02 - 00:57:04
我們再想一次，罪刑法定主義是什麼呢？

00:57:04 - 00:57:07
要讓行為人對自己的行為有可預見性。

00:57:07 - 00:57:12
我們擔心國家用一個事後的法律來惡化行為人的法律地位。

00:57:12 - 00:57:14
這是罪刑法定原則的初衷，對吧？

00:57:14 - 00:57:17
那反過來說，有利於行為人的類推適用。

00:57:18 - 00:57:20
那不會違反罪刑法定原本的初衷啊。

00:57:21 - 00:57:22
所以可不可以？

00:57:22 - 00:57:23
當然可以喔。

00:57:23 - 00:57:25
所以我們講說呢，類推適用如果是有利於行為人的。

00:57:26 - 00:57:27
這一種是可以的喔。

00:57:29 - 00:57:29
好。

00:57:30 - 00:57:31
所以這個是罪刑法定的四大原則。

00:57:32 - 00:57:33
OK。

00:57:33 - 00:57:35
我們先休息10分鐘喔，溯及既往需要講一講論時間。

00:57:35 - 00:57:37
我們先休息10分鐘，等一下的話呢，我們再來獎禁止溯及既往的部分。

00:58:21 - 00:58:25
好，我們接下來來看到罪刑法定原則的最後一個子原則，第五點叫做禁止溯及既往。

00:58:27 - 00:58:29
我們講溯及既往的概念是這樣。

00:58:31 - 00:58:34
我們用一個事後所公佈的法律

00:58:34 - 00:58:38
來處罰一個在法律公佈前就已經完成的行為，這叫做溯及既往。

00:58:40 - 00:58:44
好，我們刑法原則上禁止溯及既往，為什麼呢？

00:58:45 - 00:58:48
因為如果刑法可以溯及既往的話，

00:58:48 - 00:58:49
那一樣嘛，

00:58:49 - 00:58:51
我們今天所做的每一件事，

00:58:51 - 00:58:53
會不會到哪一天突然變犯罪，

00:58:53 - 00:58:55
我們又怎麼知道呢，

00:58:55 - 00:58:56
對不對？

00:58:56 - 00:58:58
這個說法不誇張喔。

00:58:58 - 00:59:00
我們來看一個條文31

00:59:00 - 00:59:02
93，我課本有，我們看這個條文馬上就會知道。

00:59:04 - 00:59:07
319之3啊，它是一個性侵的犯罪。

00:59:07 - 00:59:11
這個條文是在兩年多前公佈施行的。

00:59:11 - 00:59:13
我們來看一下319之3罰什麼啊。

00:59:14 - 00:59:20
319之3所罰的，除了說流出前女友的裸照這種色情報復之外

00:59:21 - 00:59:22
你看他的行為態樣喔。

00:59:24 - 00:59:30
只要未經他人同意，然後怎麼樣？

00:59:30 - 00:59:33
散佈，呃，重製散佈播送交付觀覽

00:59:33 - 00:59:34
成立為他法

00:59:34 - 00:59:40
供人觀覽其性影像。

00:59:43 - 00:59:47
這一條叫做使人觀覽性影像罪，但你有沒有發現他條文的行為態樣非常的廣。

00:59:49 - 00:59:51
這一條的行為態樣除了公開的流出之外

00:59:52 - 00:59:55
還包括了私下的傳閱，這也算

00:59:55 - 00:59:58
甚至連重製，這個都算喔。

00:59:59 - 01:00:00
所以各位啊，不要誤觸法網，不管男同學或女同學都一樣，你們知道這條在罰什麼嗎？

01:00:00 - 01:00:01
應該聽過嘛，

01:00:01 - 01:00:05
對不對？陳冠希當時跟香港的藝人拍了一些性愛照，

01:00:05 - 01:00:08
陳冠希的筆電拿去送修被那個修電腦的人發現。

01:00:08 - 01:00:11
然後修電腦的人把它流出，2008年的事情。

01:00:11 - 01:00:12
各位，

01:00:14 - 01:00:19
如果你現在用手機搜尋陳冠希Ying照，翻了好幾頁，找到那個無碼的版本，

01:00:20 - 01:00:21
然後你把它按儲存下來，

01:00:22 - 01:00:23
你就犯了319之3。

01:00:24 - 01:00:25
重製他人性影像。

01:00:26 - 01:00:27
陳冠希一定沒有同意啊,

01:00:27 - 01:00:28
對不對？所以你就犯了319之3,

01:00:29 - 01:00:30
這條很容易誤觸。

01:00:30 - 01:00:31
還有像比如說,

01:00:32 - 01:00:33
那個男生啊,

01:00:34 - 01:00:36
如果女朋友傳裸照給你,

01:00:37 - 01:00:39
女朋友跟你說你不準偷存，五秒後要收回,

01:00:39 - 01:00:40
那你還是偷存。

01:00:41 - 01:00:42
就重置啊。

01:00:42 - 01:00:43
對啊，就重置啊。

01:00:43 - 01:00:46
還有啊，這一條的流出不見得要公開喔，

01:00:46 - 01:00:47
私下也算喔，

01:00:48 - 01:00:49
真的啊，私下也算啊。

01:00:49 - 01:00:51
我們不要都講男生啊，女生也可能會犯啊。

01:00:52 - 01:00:53
比如說如果女生

01:00:54 - 01:00:55
遇到一個性伴侶

01:00:56 - 01:00:57
覺得很雷

01:00:57 - 01:01:02
這個男的號稱說他多勇多持久，結果又軟又小這樣。

01:01:02 - 01:01:07
於是這個女生啊，就把這個男生的屌照私下給她的姐妹看。

01:01:07 - 01:01:12
說你看你看這個人，說自己多厲害，實際上根本撐不到幾秒鐘啊。

01:01:12 - 01:01:13
這個有沒有319之3？

01:01:14 - 01:01:14
有喔。

01:01:15 - 01:01:17
私下比給別人觀賞性影像，這個會有喔。

01:01:17 - 01:01:17
知道吧？

01:01:18 - 01:01:20
所以這個同學你要小心喔，不要誤觸法網。

01:01:20 - 01:01:22
來，那我要講的是，319之3這個條文，

01:01:23 - 01:01:27
他是在2023年的2月才公佈事情，

01:01:27 - 01:01:28
所以你們看黑板喔。

01:01:29 - 01:01:31
如果有個男生，

01:01:32 - 01:01:34
他在2022年的時候，

01:01:35 - 01:01:38
偷存他女友傳給他的裸照，

01:01:38 - 01:01:41
偷偷存下來，2022年的時候做這件事。

01:01:42 - 01:01:45
後來2023年的時候啊，是2319之3通過嘛。

01:01:46 - 01:01:48
接著在這個條文通過之後，

01:01:48 - 01:01:53
他的女朋友發現自己傳的裸照，竟然被男朋友偷存，女生很生氣，

01:01:53 - 01:01:55
所以去告他男朋友犯319之3。

01:01:56 - 01:01:56
告得成嗎？

01:01:57 - 01:01:58
告不成，為什麼？

01:01:58 - 01:02:00
因為他男朋友偷存她裸照。

01:02:00 - 01:02:03
的時候，當時319條之3還沒有公佈施行。

01:02:03 - 01:02:08
我們不能用一個事後的法律來處罰一個先前已經完成的行為。

01:02:08 - 01:02:10
知道嗎？這個叫禁止溯及既往。

01:02:10 - 01:02:12
我說的嘛，如果可以溯及既往的話，

01:02:13 - 01:02:18
那我們今天做的每一件事，到了將來永遠都可能會變成犯罪。

01:02:19 - 01:02:20
我講39之3不誇張啊，說真的啊，

01:02:21 - 01:02:25
我以前哪裡想得到，私下給別人觀賞性影像也是犯罪。

01:02:26 - 01:02:26
我哪裡想得到，

01:02:27 - 01:02:30
偷存別人的性影像，重製竟然也是犯罪。

01:02:30 - 01:02:34
你說重製未成年也是犯罪就算了，重製一般的性影像竟然也是犯罪。

01:02:34 - 01:02:35
誰想得到,

01:02:35 - 01:02:39
所以我們說，刑法禁止溯及既往。

01:02:40 - 01:02:41
同樣的來第二點這邊,

01:02:42 - 01:02:44
刑法適用法,

01:02:44 - 01:02:48
它也是禁止溯及既往所規範的對象哦,

01:02:48 - 01:02:49
所以我們這裡講,

01:02:49 - 01:02:54
除了這種刑法分則論罪科刑的規定，你不可以說及既往之外，

01:02:54 - 01:02:58
刑法的空間效力範圍規定，

01:02:58 - 01:03:02
這種東西也不準說及既往。

01:03:02 - 01:03:03
知道嗎？

01:03:03 - 01:03:07
刑法的效力範圍規定，這種東西也不準溯及既往。

01:03:08 - 01:03:11
來，我帶各位看一個條文，刑法第五條第11款。

01:03:12 - 01:03:15
我們刑法第五條第11款啊，我跟各位講這個條文的意思。

01:03:18 - 01:03:22
第五條第11款是一個2016年11月增訂的規定。

01:03:23 - 01:03:27
2016到現在八九年前，2016年11月增訂的規定。

01:03:28 - 01:03:31
這個第五條第11款，它規定什麼呢？加重詐欺罪。

01:03:32 - 01:03:33
來，我跟各位說這個條文什麼意思。

01:03:34 - 01:03:43
當初立法者增訂第五條第11款的目的，是要讓那些去國外做詐騙的人回臺灣之後，可以被我們的法院審判。

01:03:44 - 01:03:44
瞭解吧？

01:03:45 - 01:03:46
第五條第11款是這個用意。

01:03:46 - 01:03:53
讓那些去國外做詐騙的人，他們回到臺灣之後，我們的司法權可以對他們來做審判。

01:03:54 - 01:03:56
因為在這個條文之前，真的沒辦法，

01:03:56 - 01:03:57
真的沒辦法。

01:03:57 - 01:03:59
所以各位，我剛剛講了，

01:03:59 - 01:04:00
這個條文

01:04:00 - 01:04:01
為什麼時候公佈事情的？

01:04:01 - 01:04:03
2016年11月喔。

01:04:04 - 01:04:05
2016年11月喔。

01:04:05 - 01:04:09
所以各位啊，在此之前去緬甸做詐騙的人。

01:04:11 - 01:04:12
我們可不可以用條例11款，讓我們的法院審判他？

01:04:15 - 01:04:15
不可以，知道嗎？

01:04:16 - 01:04:18
我要特別講這個東西是因為這樣。

01:04:19 - 01:04:21
因為刑法空間效力範圍的規定，

01:04:22 - 01:04:25
很容易會被誤認為是程序性的規定。

01:04:25 - 01:04:28
那我想各位在大學有學過行訴的話知道。

01:04:29 - 01:04:32
程序法是怎麼樣?

01:04:32 - 01:04:32
程序重啟。

01:04:32 - 01:04:32
有沒有聽過?

01:04:32 - 01:04:37
對啊,程序重啟嘛,因為我們講說程序法不是人民期待的對象嘛,所以程序重啟。

01:04:37 - 01:04:41
可是我要跟各位講,刑法三到八的規定,它不是程序性的規定哦。

01:04:42 - 01:04:45
因為那個規定會影響到國家刑法權範圍的大小。

01:04:46 - 01:04:46
知道吧？

01:04:47 - 01:04:49
所以那個東西有及既往的禁止喔。

01:04:50 - 01:04:53
行為當時沒有國法適用，那就沒有喔。

01:04:53 - 01:04:56
不能因為後面有了，就抓他來審判，不可以喔。

01:04:57 - 01:04:57
好。

01:04:58 - 01:04:59
接著，我們翻到22頁。

01:05:01 - 01:05:01
例外的部分。

01:05:03 - 01:05:03
來。

01:05:03 - 01:05:04
這邊幾個例外。

01:05:04 - 01:05:09
行為後的法律對行為人有利。

01:05:11 - 01:05:12
這是第一種情況。

01:05:12 - 01:05:15
行為後的法律對行為人有利。

01:05:16 - 01:05:22
也就是說，如果某一條罪，它的法律效果變輕了。

01:05:22 - 01:05:25
這時候呢，可以及既往。

01:05:25 - 01:05:25
好。

01:05:26 - 01:05:29
我們來把這個圖稍微做一個修改喔。

01:06:12 - 01:06:15
好，我們都知道，性刑法的強制性交罪。

01:06:15 - 01:06:19
他的刑度是三年以上，十年以下，他是這樣的刑度。

01:06:20 - 01:06:26
好了，那所以各位想，如果陸伯言他違反我的意願對我強制性交。

01:06:26 - 01:06:29
那陸伯言對我強聚性交之後。

01:06:30 - 01:06:32
我去告他。

01:06:32 - 01:06:34
結果假設有一天，立法院修法。

01:06:34 - 01:06:37
修法之後，強制性交變輕了。

01:06:38 - 01:06:41
變成一年以上，七年以下。

01:06:41 - 01:06:48
這時候法院，要用黃色的法律，還是用紅色的法律，來對陸伯言做審判。

01:06:50 - 01:06:53
各位，如果我們堅持刑法不溯及既往的話。

01:06:55 - 01:06:56
那要用紅色的喔。

01:06:56 - 01:06:57
對不對，因為紅色是行為時法。

01:06:58 - 01:07:00
可是你看我們刑法第二條第一項。

01:07:00 - 01:07:00
怎麼說。

01:07:01 - 01:07:06
第二條第一項說，行為後，法律有變更者。

01:07:07 - 01:07:11
雖然我們原則上是用行為時法沒有錯，可是他有但書嘛。

01:07:11 - 01:07:11
但書怎麼說的？

01:07:12 - 01:07:16
但行為後的法律，有利於行為人者呢？

01:07:16 - 01:07:19
適用最有利於行為人的法律。

01:07:20 - 01:07:22
所以依照二條一項的但書。

01:07:23 - 01:07:25
我們法院要適用紅色還黃色？

01:07:26 - 01:07:26
黃色。

01:07:27 - 01:07:30
但各位你想，用黃色來判他是否情有可原。

01:07:31 - 01:07:32
是欸，對不對。

01:07:32 - 01:07:36
我們用一個事後的法律，來評價一個先前已經完成的行為。

01:07:37 - 01:07:37
但法律說可以，為什麼？

01:07:38 - 01:07:39
對行為人有利，對不對。

01:07:39 - 01:07:44
所以其實第二條第一項但書，就是刑法不溯及既往的例外。

01:07:46 - 01:07:47
瞭解，所以我們說呢。

01:07:47 - 01:07:51
說及既往不是絕對禁止喔，如果說及既往的結果對行為有利的話。

01:07:51 - 01:07:54
這樣的情況是可以說及既往的。

01:07:56 - 01:07:56
好。

01:07:56 - 01:08:00
接下來第二個，拘束人生自由。

01:08:00 - 01:08:01
的保安處分跟沒收。

01:08:02 - 01:08:04
來這個東西喔，又要再講一下了。

01:08:05 - 01:08:08
什麼叫做拘束人身自由的保安處分，什麼叫做沒收。

01:08:09 - 01:08:12
呃，這個東西是這樣子。

01:08:14 - 01:08:16
我們講喔，刑法當中。

01:08:18 - 01:08:23
刑法的法律效果，我們可以分成刑罰、保安處分，還有沒收這三大類。

01:08:24 - 01:08:25
這個我畫個圖好了。

01:11:47 - 01:11:48
好,

01:11:48 - 01:11:49
我們這邊啊,

01:11:49 - 01:11:49
來看到,

01:11:49 - 01:11:51
關於刑事的法律效果，

01:11:51 - 01:11:52
三大類：

01:11:52 - 01:11:53
刑罰、

01:11:53 - 01:11:54
保安處分，

01:11:54 - 01:11:56
還有沒收這三大類。

01:11:57 - 01:12:00
其實這個東西是很後面才會說的。

01:12:00 - 01:12:00
但是我們一開始講罪刑法定，因為我們講到罪刑法定原則的適用對象，所以我們不得不呢在前面先來講它。

01:12:07 - 01:12:07
來。

01:12:09 - 01:12:15
我們說啊，觸犯刑法的人，他可能會導致後面三種不同的法律效果。

01:12:15 - 01:12:21
第一個是刑法，這個沒有疑問，有期徒刑、無期徒刑、拘役罰金這一種，這個叫刑法。

01:12:22 - 01:12:25
第二個叫做保安處分。

01:12:26 - 01:12:29
所以我來講一下，刑法跟保安處分有什麼不同。

01:12:29 - 01:12:38
保安處分有這些，你們先聽聽名字，感化教育、監護、禁戒、強制治療、保護管束、驅逐出境，這叫做保安處分。

01:12:41 - 01:12:43
它跟刑法有什麼不同。

01:12:44 - 01:12:46
我們講一個最粗略的二分啊。

01:12:46 - 01:12:52
刑法的目的,有懲罰,也有矯正。

01:12:53 - 01:12:56
一般的說法,兩者兼具,因報應跟預防嘛,懲罰跟矯正。

01:12:57 - 01:13:00
刑法的目的,既有懲罰,也有矯正的作用。

01:13:01 - 01:13:04
但保安處分,純粹的矯正。

01:13:04 - 01:13:07
沒有處罰的概念,沒有處罰的作用,知道嗎?

01:13:07 - 01:13:09
所以像比如說感化教育。

01:13:10 - 01:13:15
我們把一個少年犯抓去感化教育，把這個少年犯送去矯正學校。

01:13:16 - 01:13:18
送去矯正學校的目的，並沒有說我們要罰他。

01:13:19 - 01:13:22
我要再讓你在矯正學校受苦，沒有。

01:13:22 - 01:13:24
矯正學校的目的是什麼呢？

01:13:24 - 01:13:28
讓他改過，希望他將來可以不要再犯罪，瞭解嗎？

01:13:28 - 01:13:29
所以這個是

01:13:30 - 01:13:33
我們講刑法跟保安處分的區分。

01:13:33 - 01:13:36
刑法它兼有懲罰跟矯正的作用，但保安處分它是純粹的矯正。

01:13:39 - 01:13:41
它並沒有帶有懲罰的作用在。

01:13:41 - 01:13:42
再來第三個叫沒收了。

01:13:43 - 01:13:47
沒收這個東西是所謂叫做準不當得利。

01:13:47 - 01:13:49
它也不是刑法喔。

01:13:49 - 01:13:50
沒收叫準不當得利。

01:13:51 - 01:13:54
它就是什麼呢？剝奪跟犯罪有關的所有權。

01:13:55 - 01:13:57
剝奪犯罪物，或者是犯罪利得的所有權，這個叫沒收。

01:13:58 - 01:13:59
它是準不當得利。

01:14:00 - 01:14:00
沒收啊，

01:14:00 - 01:14:02
更不是刑罰了。

01:14:02 - 01:14:02
好。

01:14:02 - 01:14:03
那我們就來看喔,

01:14:03 - 01:14:05
這三種性質的法律效果,

01:14:06 - 01:14:08
有沒有罪刑法定原則的適用？

01:14:10 - 01:14:11
刑罰絕對有,

01:14:11 - 01:14:12
沒有疑問嘛,

01:14:12 - 01:14:12
對不對？

01:14:12 - 01:14:13
我們剛剛講那麼多。

01:14:13 - 01:14:14
那保安處分呢？

01:14:15 - 01:14:16
來，

01:14:16 - 01:14:18
我們第一條後段跟第二條第二項。

01:14:19 - 01:14:20
我們要一起來看。

01:14:21 - 01:14:24
因為刑法第一條的後段跟第二條第二項，

01:14:24 - 01:14:26
這兩個條文是搭在一起的，

01:14:26 - 01:14:27
你不一起看啊，

01:14:27 - 01:14:28
沒有意義。

01:14:28 - 01:14:28
會看不懂。

01:14:29 - 01:14:30
我們看喔,

01:14:31 - 01:14:33
刑法第一條後段說什麼?

01:14:34 - 01:14:37
拘束人身自由的保安處分,

01:14:37 - 01:14:38
亦同,

01:14:38 - 01:14:39
有沒有看到？

01:14:40 - 01:14:41
拘束人身自由的保安處分一同。

01:14:42 - 01:14:43
所以啊，

01:14:43 - 01:14:44
刑法第一條後段跟你說，

01:14:45 - 01:14:47
就算是拘束人身自由的保安處分，

01:14:47 - 01:14:49
雖然它不是懲罰,

01:14:49 - 01:14:50
但因為也是要把人關進去,

01:14:51 - 01:14:52
這對人權影響很嚴重,

01:14:53 - 01:14:56
所以它也有罪刑法定原則的適用喔,

01:14:56 - 01:14:57
知道嗎?

01:14:57 - 01:14:59
所以拘束人身自由的保安處分有哪些？

01:15:00 - 01:15:00
來，

01:15:00 - 01:15:01
這個我要講啊，

01:15:01 - 01:15:02
保安處分有兩類，

01:15:02 - 01:15:04
拘束跟非拘束人身自由。

01:15:05 - 01:15:06
我這邊就寫簡稱,

01:15:06 - 01:15:09
感化教育、監護、禁戒、強制治療。

01:15:09 - 01:15:11
這個是拘束人身自由的。

01:15:11 - 01:15:13
因為這些保安處分在執行上,

01:15:14 - 01:15:17
要把人拘禁在特定的處所當中,

01:15:17 - 01:15:20
所以這個叫做拘束人身自由的保安處分。

01:15:20 - 01:15:21
反之啊，

01:15:22 - 01:15:24
保護管束跟驅逐出境，

01:15:25 - 01:15:26
他並沒有把人關起來。

01:15:27 - 01:15:28
保護管束。

01:15:29 - 01:15:32
那就是要讓這個人特定時間跟觀護人報到。

01:15:32 - 01:15:34
驅逐出境,

01:15:34 - 01:15:36
就是讓他滾回他原本的國家。

01:15:36 - 01:15:38
那個沒有把人家關起來的,

01:15:38 - 01:15:39
這個叫做非拘束人身自由。

01:15:40 - 01:15:40
好,

01:15:40 - 01:15:40
舉個例子啊。

01:15:42 - 01:15:43
那個感化教育。

01:15:44 - 01:15:45
我們都知道啊,

01:15:45 - 01:15:47
感化教育是對少年犯去判的。

01:15:48 - 01:15:52
感化教育絕對是一種拘束人身自由的保安處分啦,

01:15:52 - 01:15:53
為什麼？

01:15:53 - 01:15:54
啊你想嘛,

01:15:54 - 01:15:56
被判感化教育的少年,

01:15:57 - 01:15:59
他可不可以跟保護官說,

01:15:59 - 01:15:59
保護官啊,

01:16:00 - 01:16:02
我可不可以不要去矯正學校?

01:16:02 - 01:16:04
你給我點數，我在家補課，

01:16:05 - 01:16:05
可以嗎？

01:16:06 - 01:16:07
或者說我要上函授。

01:16:07 - 01:16:10
那個金榜函授有沒有出保安處分，有沒有出那個感化教育？

01:16:11 - 01:16:12
我在家裡看金榜函授就好。

01:16:12 - 01:16:14
我不要去那個什麼矯正學校，

01:16:14 - 01:16:15
可以嗎？是不可以啊。

01:16:16 - 01:16:17
感化教育強制面授欸。

01:16:18 - 01:16:21
而且那個面授在矯正學校，那個像坐牢一樣欸，很痛苦欸，對不對？

01:16:21 - 01:16:25
所以感化教育，那個就是一種典型拘束人身自由的保安處分。

01:16:26 - 01:16:26
好，我講了喔，

01:16:27 - 01:16:30
拘束人身自由的保安處分，它雖然不是處罰，

01:16:31 - 01:16:34
但因為它會把人關在裡面，一關就好幾個月，甚至好幾年。

01:16:35 - 01:16:36
那個對人權的侵害很嚴重,

01:16:36 - 01:16:44
所以我們說呢,雖然拘束人身自由的保安處分它不是處罰,可是怎麼樣?它還是有罪刑法定的適用。

01:16:44 - 01:16:49
反觀啊,非拘束人身自由的保安處分跟沒收來說,第二條第二項怎麼說?

01:16:50 - 01:16:53
第二條第二項說非拘束人身自由的保安處分跟沒收怎麼樣?

01:16:54 - 01:16:56
適用裁判時法。

01:16:57 - 01:16:58
所以代表什麼意思？

01:16:59 - 01:17:19
非拘束人身自由

01:17:19 - 01:17:41
的保安處分跟沒收

01:17:42 - 01:17:43
他們不是用罪刑法定喔。

01:17:44 - 01:17:45
瞭解吧？

01:17:45 - 01:17:46
為什麼？

01:17:46 - 01:17:48
因為第一個他們是不是處罰？

01:17:49 - 01:17:50
不是，對不對？他們不是處罰，

01:17:51 - 01:17:54
而且他們對人權的侵害相對沒有那麼嚴重，

01:17:55 - 01:17:58
不會把人家抓去，不會把人家抓去關，不會把人家槍斃嘛，對不對？

01:17:58 - 01:18:00
人權侵害沒有那麼嚴重。

01:18:00 - 01:18:01
自力更生。

01:18:02 - 01:18:02
乖乖的，對吧？

01:18:03 - 01:18:06
還是我們把它放到一艘那個小艇上面。

01:18:06 - 01:18:09
我們把小艇推到公海，我們就回來。

01:18:09 - 01:18:11
也不對吧，那個被判死刑呢。

01:18:11 - 01:18:15
對本國人不可能去出境嘛，所以去出境只能對外國人為之，只能對外國人為之。

01:18:17 - 01:18:18
那各位你想哦。

01:18:20 - 01:18:24
假設，假設那個誰呀，我們想一想啊，假設柯文哲，假設柯文哲。

01:18:26 - 01:18:32
因為當然柯文哲有沒有收賄，這個我不評論，因為這個事實我也不知道。

01:18:32 - 01:18:40
但柯文哲確實被起訴一些其他的犯罪，比如說政治獻金啊什麼的，那個可能會有機會被判有罪，因為那個事實可能比較明確。

01:18:40 - 01:18:41
來假設啊。

01:18:42 - 01:18:44
我們有一天刑法修正。

01:18:45 - 01:18:47
說對本國人也可以去出境。

01:18:48 - 01:18:52
那這樣後來過個幾年，柯文哲被判有罪的話，法院可不可以要求他去出境？

01:18:53 - 01:18:53
可以哦。

01:18:54 - 01:18:56
非拘束人身自由的處罰分。

01:18:57 - 01:18:58
他是什麼樣？

01:18:58 - 01:18:59
適用裁判時法喔。

01:18:59 - 01:19:00
知道吧？

01:19:00 - 01:19:01
沒收也是喔。

01:19:02 - 01:19:03
行為時不能沒收，管你的。

01:19:03 - 01:19:05
裁判時可以沒收，就要沒收，懂吧？

01:19:05 - 01:19:07
所以這兩種東西，我們講，因為第一個它不是處罰。

01:19:09 - 01:19:13
第二個，因為它對人權的剝奪比較沒那麼嚴重，所以這兩個東西我們現行法怎麼說的？

01:19:17 - 01:19:19
直接適用裁判時法。

01:19:19 - 01:19:23
所以這兩個東西沒有罪刑法定原則的適用，瞭解，沒有罪刑法定原則的適用。

01:19:25 - 01:19:26
可是我要跟你們說的。

01:19:27 - 01:19:30
沒收跟拘束人身自由的處罰，他雖然沒有

01:19:30 - 01:19:32
罪刑法定的適用沒有錯，可是各位。

01:19:34 - 01:19:36
憲法行政法的基本原則。

01:19:37 - 01:19:37
還是有喔。

01:19:38 - 01:19:38
你知道什麼意思嗎？

01:19:40 - 01:19:40
那我問各位喔。

01:19:41 - 01:19:42
沒收可不可以類推適用？

01:19:43 - 01:19:47
現行法沒有這種沒收的種類，我們類推適用一下給被告沒收，可不可以？

01:19:48 - 01:19:48
不可以，為什麼？

01:19:49 - 01:19:52
各位，雖然沒收沒有罪刑法定的適用。

01:19:52 - 01:19:59
可是國家在法無明文的情況下，透過法院的裁判去剝奪被告的財產，那個叫什麼，那個叫違反法律保留原則。

01:20:00 - 01:20:01
照我的意思吧

01:20:01 - 01:20:01
所以再想一次

01:20:02 - 01:20:08
沒收跟非拘束人身自由的保安處分，雖然它沒有罪刑法定的適用

01:20:09 - 01:20:11
但不代表可以為所欲為喔

01:20:11 - 01:20:14
憲法的基本原則、法律保留什麼的

01:20:14 - 01:20:15
那還是有適用，知道吧

01:20:15 - 01:20:21
所以國家不可以在毫無法律明文的情況之下，亂沒收人家的東西，或亂把人家驅逐出境，這是不可以的，知道嗎

01:20:21 - 01:20:23
他只是可以涉及既往

01:20:26 - 01:20:30
好,所以這個是我們這邊講到,罪刑法定原則,它的原則

01:20:30 - 01:20:33
還有它的例外,現在說既往的部分,我們就看到這邊

01:20:34 - 01:20:35
好,接下來第二節

01:20:36 - 01:20:38
第二節啊,我們講到刑法的解釋

01:20:39 - 01:20:40
這個是個輕鬆的單元

01:20:40 - 01:20:45
我們今天第一次上課嘛，第一堂第二堂，不會講太深硬、太艱澀的東西

01:20:45 - 01:20:48
前面兩個單元都是相對比較輕鬆的單元

01:20:48 - 01:20:50
前面兩堂課都是比較輕鬆的單元

01:20:50 - 01:20:52
第二節，我們講刑法的解釋

01:20:52 - 01:20:58
其實我跟你們說啊，刑法的解釋這個單元原則上，嚴格上來說，它不屬於刑法

01:20:58 - 01:20:59
它是基礎法學

01:21:00 - 01:21:02
法學方法論、法學緒論

01:21:02 - 01:21:05
但是我在課程裡面都會教這個單元，為什麼呢？

01:21:05 - 01:21:06
我這樣說

01:21:07 - 01:21:11
因為這個單元可以幫各位複習或預習刑法的規定

01:21:12 - 01:21:16
也可以讓各位用一個更宏觀的視角去看刑法的條文

01:21:16 - 01:21:17
知道嗎

01:21:17 - 01:21:19
所以我在課程裡面會把這個東西放進來是有原因的

01:21:19 - 01:21:22
雖然它不會直接成為考試的對象

01:21:23 - 01:21:27
但是你學這些東西有助於你橫縱橫分之間的融會貫通

01:21:27 - 01:21:29
所以我一開始呢,就會先講這個東西

01:21:30 - 01:21:31
好,我們講法律的解釋

01:21:33 - 01:21:34
為什麼法律要解釋啊

01:21:35 - 01:21:37
有些人會說法律解釋不是查字典嗎

01:21:38 - 01:21:38
是啦

01:21:39 - 01:21:41
查字典，這是一種解釋的方式

01:21:41 - 01:21:42
這個叫唯一解釋

01:21:42 - 01:21:46
但你要知道法律的解釋不會只有查字典而已

01:21:47 - 01:21:48
不會只有查字典

01:21:48 - 01:21:50
因為我們說啊

01:21:50 - 01:21:54
法律的解釋如果只有查字典的話

01:21:54 - 01:21:57
有時候會造成法律適用的結果，莫名其妙

01:21:57 - 01:21:59
我很喜歡舉一個條文叫背信罪

01:21:59 - 01:22:00
我們

01:22:00 - 01:22:01
我們起來看,

01:22:01 - 01:22:02
342叫背信罪。

01:22:04 - 01:22:06
342條的背信罪,

01:22:06 - 01:22:06
那個條文怎麼說呢?

01:22:06 - 01:22:07
我們來看一下。

01:22:08 - 01:22:09
這我們早上有講過，

01:22:09 - 01:22:10
背信罪。

01:22:11 - 01:22:12
其實我跟你們說啦，

01:22:12 - 01:22:13
背信罪在考試上很少出現。

01:22:14 - 01:22:15
真的啦。

01:22:15 - 01:22:16
背信罪在考試上很少出現。

01:22:16 - 01:22:18
所以以後我到分則會講，

01:22:18 - 01:22:19
你考試寫背信罪你反而問問自己，

01:22:20 - 01:22:21
還沒別的罪可論的，

01:22:21 - 01:22:22
是背信罪很少出現。

01:22:22 - 01:22:24
但它很適合舉例。

01:22:24 - 01:22:25
來說背信罪,

01:22:26 - 01:22:27
為他人處理事務,

01:22:28 - 01:22:29
意圖為自己不法利益,

01:22:30 - 01:22:32
或者意圖損害本人的利益,

01:22:32 - 01:22:33
而為違背任務的行為,

01:22:34 - 01:22:36
致使本人的財產或其他利益的損害,

01:22:36 - 01:22:36
這個叫背信罪。

01:22:37 - 01:22:37
我早上講過啊,

01:22:38 - 01:22:40
背信罪主要是用來罰什麼的?

01:22:40 - 01:22:42
比如說公司的業務經理，

01:22:43 - 01:22:44
他締結了一個契約，

01:22:45 - 01:22:47
這個契約會讓公司賠錢，

01:22:47 - 01:22:50
但是會讓自己親戚的公司賺錢，

01:22:50 - 01:22:51
這叫背信。

01:22:51 - 01:22:51
對不對？

01:22:51 - 01:22:52
我們早上講過嘛，

01:22:52 - 01:22:55
背信罪要罰的典型是這一種的情況。

01:22:55 - 01:22:56
好啦，

01:22:56 - 01:22:57
那我再舉一個例子。

01:22:57 - 01:22:57
各位想一想，

01:22:58 - 01:22:59
這有沒有符合背信罪？

01:23:41 - 01:23:42
好，

01:23:42 - 01:23:42
比如說，

01:23:43 - 01:23:44
我們上這種連堂的課。

01:23:45 - 01:23:46
補習班會幫我們買午餐。

01:23:47 - 01:23:49
好像在100塊還是120塊之內,

01:23:49 - 01:23:51
補習班都可以幫我們買。

01:23:51 - 01:23:53
那隻要這個需求不要太刁難,

01:23:53 - 01:23:54
有在預算之內,

01:23:55 - 01:23:57
通常補習班的同事都會幫我們處理。

01:23:57 - 01:23:58
那我通常會跟他們講說，

01:23:59 - 01:24:00
有些東西我不想吃，

01:24:00 - 01:24:00
吃東西我不會有意見，但拜託不要吃韭菜水餃，你知道嗎？

01:24:03 - 01:24:07
韭菜很臭，你們覺得韭菜冷掉的味道很像放屁的味道嗎？那味道超噁的喔。

01:24:07 - 01:24:11
我覺得在班上吃韭菜水餃，這個是，這是很沒有水準的事。

01:24:11 - 01:24:14
我覺得那有夠噁心喔，怎麼會有人喜歡吃韭菜啊，我不懂啊。

01:24:16 - 01:24:19
好，還有，有，有一次，大概十年前。

01:24:19 - 01:24:21
補習班有一次買的午餐讓我傻眼。

01:24:21 - 01:24:22
買粥耶。

01:24:22 - 01:24:26
我想說奇怪，是有人拉肚子嗎？為什麼會買粥？

01:24:26 - 01:24:30
我，我，我真的不喜歡吃粥，對我來說粥是嘔吐物。

01:24:31 - 01:24:34
你們不覺得粥的樣子就跟你們嘔吐吐出來的東西是一樣的嗎？

01:24:35 - 01:24:37
對，我覺得粥是嘔吐物，我不能接受那種東西喔。

01:24:38 - 01:24:42
所以我都會跟補習班講，不要買滷雞腿，你不要給我買三色豆，你不要給我買粥。

01:24:42 - 01:24:42
我都會這樣講。

01:24:43 - 01:24:46
那結果如果有一天，像有一次，像我很喜歡去臺南上課。

01:24:47 - 01:24:50
因為臺南很多好吃的小吃，我最喜歡吃鱔魚意麵。

01:24:50 - 01:24:53
如果我跟補習班同事說，拜託幫我買鱔魚意麵。

01:24:54 - 01:24:56
結果補習班的人嫌我煩。

01:24:56 - 01:24:59
故意買了一碗三色豆韭菜稀飯給我吃。

01:25:01 - 01:25:03
我不想吃啊，這是什麼噁爛的東西。

01:25:03 - 01:25:07
真的啦，你，我看到三色豆韭菜稀飯，我真的寧可餓肚子，我也不想吃啦。

01:25:09 - 01:25:12
那所以幫我買三色豆韭菜稀飯的人有沒有犯背信罪？

01:25:14 - 01:25:15
你要講文藝解釋的話。

01:25:16 - 01:25:19
來幫老師買午餐，是不是為他人處理事務？

01:25:20 - 01:25:21
文藝上好像是，對不對？

01:25:22 - 01:25:22
然後呢？

01:25:24 - 01:25:25
那個，他是不是意圖損害我的利益？

01:25:26 - 01:25:27
害我餓肚子，對不對？

01:25:28 - 01:25:30
他是不是做了違背任務的行為？

01:25:30 - 01:25:32
我叫他買A，他買B，有沒有造成我的損害？

01:25:33 - 01:25:34
有啊，我餓肚子啊。

01:25:34 - 01:25:37
所以他犯背信罪，然後可以抓去關五年這樣。

01:25:37 - 01:25:39
你覺得背信罪是拿來罰這種東西的嗎？

01:25:39 - 01:25:40
不是吧。

01:25:40 - 01:25:42
可是文義有沒有過得去？有，過得去耶。

01:25:43 - 01:25:45
所以你會發現法條的解釋不是隻有查字典啊。

01:25:46 - 01:25:49
這種情況你看文義對啦，是過得去沒有錯，可是你不會這樣解釋啊。

01:25:49 - 01:25:51
所以這個是我們講，為什麼法律需要解釋啊，理由在這邊。

01:25:51 - 01:25:51
因為啊，文藝解釋固然是方法之一。

01:25:57 - 01:26:00
但是並不是所有的問題呢，都可以利用

01:26:00 - 01:26:02
透過查字典得到結論。

01:26:02 - 01:26:03
好，

01:26:03 - 01:26:03
那我們就來看喔。

01:26:04 - 01:26:05
關於文義解釋啊,

01:26:05 - 01:26:06
來，第一個。

01:26:07 - 01:26:08
我們說文義喔,

01:26:09 - 01:26:11
法條解釋的方式，最基本、

01:26:11 - 01:26:12
最常見的就是文義解釋。

01:26:13 - 01:26:15
文義解釋顧名思義，

01:26:15 - 01:26:15
查字典，

01:26:16 - 01:26:19
看這個法學概念在中文字上是什麼意思，

01:26:19 - 01:26:20
這個叫做文義解釋。

01:26:20 - 01:26:21
所以有的時候啊，

01:26:21 - 01:26:25
我記得我在唸碩士，寫報告、寫論文的時候，

01:26:25 - 01:26:28
確實會去查教育部的國語字典，

01:26:28 - 01:26:30
確認這個字的意涵是什麼，

01:26:30 - 01:26:31
我確實會這麼做。

01:26:31 - 01:26:34
所以，很多問題確實可以透過文義解釋來得到答案。

01:26:34 - 01:26:35
比如說呢,

01:26:36 - 01:26:37
有些人會問一個問題,

01:26:38 - 01:26:40
喝醉酒之後去牽機車,

01:26:41 - 01:26:42
會不會犯185之3?

01:26:43 - 01:26:44
那當然不會,

01:26:44 - 01:26:44
為什麼？

01:26:44 - 01:26:46
因為185之3要駕駛。

01:26:47 - 01:26:48
用牽的怎麼會叫駕駛？

01:26:48 - 01:26:49
當然不會啊。

01:26:49 - 01:26:51
所以這個就是文義解釋。

01:26:51 - 01:26:51
查字典。

01:26:52 - 01:26:54
那我這邊補充一種案例喔。

01:26:54 - 01:26:55
因為有同學在跟我說，

01:26:55 - 01:26:57
可是老師啊，我在新聞上看到說，

01:26:57 - 01:26:59
有人他喝醉酒被……

01:26:59 - 01:27:20
喝醉酒

01:27:20 - 01:27:41
牽機車

01:27:42 - 01:27:44
結果還是被警察判

01:27:44 - 01:27:45
還是被法官判185之3,

01:27:45 - 01:27:46
為什麼會有這種判決？

01:27:47 - 01:27:48
我跟你們講,

01:27:48 - 01:27:48
那種事實通常是這樣。

01:27:50 - 01:27:51
舉個例子啊。

01:27:51 - 01:27:53
有沒有走過民權大橋？

01:27:53 - 01:27:54
知道吧？

01:27:54 - 01:27:57
民權大橋啊，就是連接那個松山到內湖啊。

01:27:57 - 01:27:58
應該知道吧,

01:27:58 - 01:27:59
民權大橋，反正沒走過沒關係啦。

01:28:00 - 01:28:01
機車推到人行道上面，

01:28:02 - 01:28:04
推著機車要下民權大橋，

01:28:04 - 01:28:05
自以為這樣可以逃過一劫。

01:28:06 - 01:28:09
可是警察看了就，過來過來，吹個氣。

01:28:09 - 01:28:10
一吹超標。

01:28:11 - 01:28:12
這個人會抗辯啊，

01:28:12 - 01:28:13
說我又沒有騎。

01:28:14 - 01:28:15
警察摸摸他的機車引擎。

01:28:16 - 01:28:17
那麼燙還說你沒有騎？

01:28:18 - 01:28:20
啊民權大橋那麼長，你腦袋壞掉喔？

01:28:20 - 01:28:23
民權大橋那麼長兩三公里，你這邊推機車過橋？

01:28:23 - 01:28:24
你是幹嘛？練身體喔？

01:28:25 - 01:28:29
很多聲稱只有推機車而被判185之3的，是這種事實啦。

01:28:29 - 01:28:30
你知道吧？

01:28:30 - 01:28:32
就他聲稱他沒有騎，

01:28:32 - 01:28:35
可是從具體的事實情況來講，他不可能沒騎，

01:28:36 - 01:28:36
他一定有騎，

01:28:37 - 01:28:41
引擎是燙的，而且那個地方正常人不會騎機車這樣，不會用牽的去過。

01:28:42 - 01:28:43
都是那一種的,知道吧?

01:28:43 - 01:28:46
但我反過來講,那如果他真的只是移車呢?

01:28:47 - 01:28:50
喝醉酒的人,騎車停在人家家門口,擋路了,下去移一下,

01:28:50 - 01:28:52
只要他沒有發動,他人沒有坐上去,

01:28:53 - 01:28:54
那個不叫駕駛啊,知道齁?

01:28:55 - 01:28:56
好,所以這個叫文義解釋,

01:28:57 - 01:28:58
可是相對來講，光靠文義,

01:28:59 - 01:29:01
文義解釋會有它的界限,

01:29:01 - 01:29:05
因為有些時候，你光查文義，不見得可以得出完美的答案,

01:29:06 - 01:29:08
比如說我們都知道，人,

01:29:10 - 01:29:14
我們在法律上說啊，人包括兩種，法人跟自然人。

01:29:15 - 01:29:18
可是喔，我們刑法每個條文的人，

01:29:19 - 01:29:20
解釋上可能不一樣喔。

01:29:21 - 01:29:22
你們用常識想一想，

01:29:23 - 01:29:26
那個殺人罪的人可不可以包括法人？

01:29:27 - 01:29:29
當然不行啊，那幹生命法益什麼事，對不對？

01:29:30 - 01:29:33
可是那個妨害信用罪，313妨害信用罪，

01:29:34 - 01:29:35
那個人可不可以包括法人？

01:29:36 - 01:29:36
嗯，可以喔，

01:29:37 - 01:29:40
奇怪喔，一樣都是人，為什麼那個有那個沒有？

01:29:40 - 01:29:41
那就跟文義無關啊,

01:29:42 - 01:29:44
所以我們會說，文義解釋的方法沒有錯，

01:29:44 - 01:29:45
但它不是絕對，

01:29:46 - 01:29:49
因為很多問題你透過文義解釋，不見得會有答案，

01:29:49 - 01:29:51
所以第二個說法呢，叫做歷史解釋。

01:29:53 - 01:29:54
歷史解釋是什麼意思啊?

01:29:55 - 01:29:57
查閱當年的立法紀錄,

01:29:58 - 01:30:00
看當年的立法者在

01:30:00 - 01:30:00
想什麼,

01:30:00 - 01:30:01
這個叫歷史解釋。

01:30:02 - 01:30:05
這個做法我以前念研究所的時候在寫報告也有用過，

01:30:05 - 01:30:07
就是上司法院的網站去查，

01:30:08 - 01:30:14
查這個條文當年提案的委員或行政機關在想什麼，

01:30:14 - 01:30:15
看當年的會議資料，

01:30:15 - 01:30:16
進而去說呢。

01:30:17 - 01:30:18
這個條文的處罰範圍在哪裡？

01:30:18 - 01:30:19
這個叫歷史解釋。

01:30:20 - 01:30:22
所以歷史解釋的做法就會去做什麼呢？

01:30:22 - 01:30:24
翻閱立法資料，

01:30:24 - 01:30:27
去查這個條文當年的立法資料。

01:30:29 - 01:30:29
來,

01:30:29 - 01:30:30
我舉個例子。

01:30:31 - 01:30:32
我看一下喔,

01:30:32 - 01:30:33
我這邊講的是315之一。

01:30:34 - 01:30:35
這個例子我們等一下再說,

01:30:35 - 01:30:37
我舉一個更近的例子,

01:30:37 - 01:30:38
你們來看第222條的規定,

01:30:39 - 01:30:40
加重強制性交罪。

01:31:27 - 01:31:27
好,

01:31:28 - 01:31:30
第222條叫加重強制性交罪。

01:31:30 - 01:31:31
這一條什麼意思呢?

01:31:32 - 01:31:34
就是你犯強制性交罪的時候,

01:31:34 - 01:31:36
你有下面九款情況之一的話會變重。

01:31:37 - 01:31:37
比如說,

01:31:38 - 01:31:40
第一款說二人以上共同犯之,

01:31:40 - 01:31:42
路伯言跟一谷兩個人一起輪姦我,

01:31:43 - 01:31:43
那個會變加重,

01:31:44 - 01:31:44
大概是這個意思,

01:31:45 - 01:31:45
它有很多款的事由。

01:31:46 - 01:31:46
來,

01:31:47 - 01:31:49
這個細節的我們現在先不說,

01:31:49 - 01:31:50
我們來看到第九款,

01:31:50 - 01:31:51
來跟各位講什麼叫歷史解釋。

01:31:53 - 01:31:54
第九款說,

01:31:55 - 01:31:57
對被害人為照相、

01:31:57 - 01:31:58
錄音、

01:31:58 - 01:31:59
錄影或散佈。

01:32:00 - 01:32:03
播送該影像聲音電子記錄。

01:32:05 - 01:32:06
這一款什麼意思啊?

01:32:08 - 01:32:08
來,各位,

01:32:09 - 01:32:13
這一款我們用那個「或」字分成前後兩段

01:32:13 - 01:32:17
如果你有法典，你可以先做個註記，因為不然你很容易會搞錯

01:32:17 - 01:32:20
真的這個條文一堆人搞錯，因為它條文寫得很奇怪

01:32:21 - 01:32:22
你用「或」字做分割

01:32:23 - 01:32:26
「或」的前面叫做對被害人為照相錄音錄影

01:32:26 - 01:32:27
這個沒有疑問,

01:32:28 - 01:32:32
所以如果路博衍對我性侵害的時候,他一邊用手機拍下我被性侵的樣子,

01:32:33 - 01:32:36
那個叫加重強制性交,沒有疑問嘛,對不對,前段嘛,對不對,沒有疑問,

01:32:37 - 01:32:37
來,那後段說呢,

01:32:38 - 01:32:41
散佈播送聲音影像電子紀錄,

01:32:41 - 01:32:42
後段是什麼意思？

01:32:44 - 01:32:45
你以為後段是流出嗎？

01:32:46 - 01:32:48
不對，後段不是流出，後段是直播。

01:32:49 - 01:32:50
很想不到，對吧？

01:32:50 - 01:32:52
對啊，後段是不是看起來很像事後流出？

01:32:53 - 01:32:54
對，看起來超像，但不是。

01:32:55 - 01:33:00
因為查當年的立法提案就會發現，其實後段原本是寫直播。

01:33:02 - 01:33:04
這個第九款是那個誰啊，洪孟楷提的。

01:33:05 - 01:33:06
很快被罷免的對不對？

01:33:07 - 01:33:11
洪孟楷嘛，那個那個哪裡啊，淡水，是淡水嗎，還是哪裡，對吧。

01:33:11 - 01:33:12
洪孟楷提的嘛,

01:33:13 - 01:33:14
我跟你們說,

01:33:15 - 01:33:17
這個條文，照文義來看,

01:33:18 - 01:33:21
後段超像外流，對不對，後段超像外流,

01:33:22 - 01:33:24
可是我們看當初洪孟楷的提案就知道,

01:33:25 - 01:33:26
這一條要罰的

01:33:27 - 01:33:32
這一款要罰的後段的部分，我強調是後段，前段就是他原本的意思喔，我強調是後段

01:33:33 - 01:33:36
原本立法委員在把這個條文送到立法院的時候

01:33:37 - 01:33:38
他的後段是寫直播

01:33:39 - 01:33:40
原本是寫直播

01:33:41 - 01:33:42
那你說為什麼三讀之後會變這個樣子？

01:33:43 - 01:33:45
因為立法者擔心啊，

01:33:46 - 01:33:47
寫直播會掛一漏萬，

01:33:48 - 01:33:49
我舉個例子啊，

01:33:49 - 01:33:55
那如果是行為人在性侵害的時候，用LINE的視訊對話轉播給他朋友看，

01:33:56 - 01:33:58
那個語意上是不是不叫直播？

01:33:59 - 01:33:59
我們講的

01:34:00 - 01:34:00
直播是其他人可以參與的那一種，那個才要直播嘛，對不對？

01:34:03 - 01:34:05
但LINE的視訊，那個是一對一的，第三方不能加入啊。

01:34:06 - 01:34:07
那個不叫直播啊，但是不是跟直播很像？

01:34:07 - 01:34:08
啊對啊，立法者週三時說，那其實直播可能會關到完。

01:34:11 - 01:34:13
所以立法者才把條文改成什麼呢？

01:34:14 - 01:34:16
散佈、播送該影像聲音電子記錄。

01:34:18 - 01:34:18
所以你會發現喔。

01:34:19 - 01:34:21
第九款的後段，文義上呈現的是什麼樣子？

01:34:25 - 01:34:26
事後流出，對吧？

01:34:26 - 01:34:34
可是你查閱當年的立法資料就會知道，後段不是流出的，後段是什麼呢？直播或類似直播的行為。

01:34:35 - 01:34:37
這樣的解釋方法，就叫歷史解釋，知道嗎？

01:34:37 - 01:34:40
查閱當年的立法史，這個叫歷史解釋。

01:34:46 - 01:34:48
好，可是啊，歷史解釋當然有侷限。

01:34:49 - 01:34:52
我們說了，沒有一種解釋方法是完美的，不可能。

01:34:53 - 01:34:55
每一種解釋方法都有它的侷限。

01:34:56 - 01:34:58
歷史解釋的侷限在於什麼呢？

01:34:59 - 01:35:02
在於立法者當年想實現的目的，不見得從現在來看合理。

01:35:05 - 01:35:07
因為當年有當年的時空背景，現在來看不見得立法者當年想的事情是合理的。

01:35:13 - 01:35:16
像比如說,如果你去查墮胎罪就會知道。

01:35:17 - 01:35:19
我不知道同學有沒有學過墮胎罪。

01:35:21 - 01:35:26
墮胎罪有一個很有名的爭議,叫做墮胎罪的計歲時點。

01:35:28 - 01:35:33
墮胎罪的計歲時點,我們現在採的都叫胎兒死亡說。

01:35:33 - 01:35:35
要那個胎兒掛掉,那個才叫墮胎。

01:35:36 - 01:35:42
可是你知道嗎？歷史上有一種說法叫早產說，故意讓胎兒早產就是墮胎喔，有沒有聽過？

01:35:43 - 01:35:45
沒聽過沒關係，這是歷史上曾經有的說法。

01:35:46 - 01:35:50
那你知道嗎？我們刑法在1935年立法的時候，

01:35:50 - 01:35:54
當時的立法者，他採的是早產說。

01:35:55 - 01:35:56
真的啊。

01:35:56 - 01:35:59
1935年刑法墮胎罪立法的時候，當年的立法者覺得你

01:36:00 - 01:36:02
故意讓胎兒早產，那就是墮胎既遂。

01:36:03 - 01:36:04
當那個立法者真的採這樣的說法。

01:36:07 - 01:36:08
這個說法說真的很怪。

01:36:08 - 01:36:11
現在來看很快，為什麼讓胎兒早產就是墮胎。

01:36:12 - 01:36:16
可是你想，1935那個年代想一想，那個時空背景不意外，為什麼？

01:36:17 - 01:36:20
1935年民國20幾年，當時國民政府還在中國大陸。

01:36:21 - 01:36:23
當年的醫療跟衛生條件，

01:36:23 - 01:36:29
你覺得啦，在當年的醫療跟衛生條件之下，早產而且活下來的機率高還是死掉的機率高？

01:36:30 - 01:36:32
應該死掉的機率更高，對吧？

01:36:32 - 01:36:38
再加上你們國中地理課都學過啊，民國20幾年，那個時候的社會的人口結構長什麼樣子。

01:36:39 - 01:36:40
高出生率，高死亡率。

01:36:40 - 01:36:44
而且那是一個需要人口的年代，農業社會嘛，又要打仗，對不對？

01:36:44 - 01:36:47
所以在當時的社會背景之下，

01:36:47 - 01:36:49
醫療衛生不發達，

01:36:49 - 01:36:52
社會上有強烈的人口需求，

01:36:52 - 01:36:54
所以當時的墮胎既遂

01:36:54 - 01:36:55
會採早產說。

01:36:56 - 01:36:58
從那個時空背景來看好像就合理了，對吧？

01:36:58 - 01:37:00
可是現在來看，這一切也都不合理啊。

01:37:01 - 01:37:03
所以你會發現歷史解釋有它的缺陷。

01:37:03 - 01:37:07
因為立法者當年的想法放到現在社會來看不見得是合理的。

01:37:09 - 01:37:10
好，於是啊，第三點叫做目的解釋。

01:37:12 - 01:37:13
目的解釋看什麼呢？

01:37:14 - 01:37:15
看這個法律啊，第三點這邊喔。

01:37:16 - 01:37:21
從法律規範的目的來解釋法律的根本意志。

01:37:21 - 01:37:21
所以我們要看的是呢，

01:37:22 - 01:37:23
這個法律

01:37:24 - 01:37:27
他所要實現的精神到底是什麼，這個叫做目的解釋。

01:37:30 - 01:37:32
好，所以從目的解釋來看呢，

01:37:35 - 01:37:35
我們常講一個例子，

01:37:36 - 01:37:38
私自的找零，私自的找零。

01:37:40 - 01:37:41
比如說啊，

01:37:41 - 01:37:47
你很需要零錢，因為你今天要搭公車回家，但你卻沒有帶悠遊卡，你需要零錢。

01:37:47 - 01:37:50
可是你不敢跟同學開口借錢。

01:37:50 - 01:37:53
於是啊，你就翻了同學的皮夾。

01:37:54 - 01:37:59
你拿走同學皮夾當中的四個10塊跟兩個5塊。

01:38:00 - 01:38:02
然後你塞一枚50塊的硬幣進去。

01:38:03 - 01:38:04
這樣子有沒有犯竊盜罪？

01:38:05 - 01:38:07
文意上來說有啊

01:38:07 - 01:38:08
你偷了同學的零錢啊

01:38:09 - 01:38:09
對啊，有啊。

01:38:10 - 01:38:11
可是從目的來看呢

01:38:12 - 01:38:15
欸，啊五個10塊，四個10塊，兩個五塊

01:38:16 - 01:38:17
跟一個50塊有差喔。

01:38:17 - 01:38:19
交易價值不是一樣嗎，對不對？

01:38:19 - 01:38:23
所以從目的解釋來看呢，就會否定這種犯罪的成立。

01:38:23 - 01:38:24
這個叫做目的解釋。

01:38:24 - 01:38:26
這個例子我們到刑分也會去說。

01:38:26 - 01:38:27
好。

01:38:28 - 01:38:35
那從目的解釋來看，就會產生所謂的擴張解釋跟限縮解釋。

01:38:36 - 01:38:39
來，這個東西，會牽涉到一個語意上面的問題，

01:38:39 - 01:38:42
什麼叫做擴張，什麼叫做限縮。

01:39:37 - 01:39:39
這個東西，有點這種語意學的概念。

01:39:40 - 01:39:44
我們講說啊，每個名詞會有它基本的意義，

01:39:45 - 01:39:46
也會有它更狹隘的意義，

01:39:47 - 01:39:51
當然反過來呢，也會有它更廣義的意義。

01:39:52 - 01:39:55
你不要聽得覺得很抽象，這個在我們日常生活當中很常發生。

01:39:56 - 01:39:58
我舉個例子，各位什麼叫臺北？

01:40:00 - 01:40:00
講啊，什麼叫臺北？

01:40:03 - 01:40:06
白色的圈圈，基本意義的臺北

01:40:07 - 01:40:07
是指什麼呢？

01:40:08 - 01:40:10
臺北市的12行政區，對吧？

01:40:10 - 01:40:11
這個叫臺北。

01:40:11 - 01:40:15
對，所以臺北這兩個字呢，一般我們基本的意義

01:40:16 - 01:40:20
白色的圈圈，就是指的臺北市的轄區。

01:40:20 - 01:40:21
這個叫臺北，對不對？

01:40:22 - 01:40:30
可是你們有沒有想過，其實臺北兩個字，有的時候會有狹義的說法，甚至有的時候會有更廣義的說法。

01:40:31 - 01:40:33
我舉這個例子，我不知道同學有沒有共鳴啊。

01:40:33 - 01:40:37
像我本身是內湖人，老家住內湖，住東湖那邊，我不知道有沒有同學住東湖，我老家住東湖。

01:40:40 - 01:40:44
我從小住在東湖的時候啊，我們常講一句話，說我們要去臺北。

01:40:46 - 01:40:48
這句話其實嚴格來講怪怪的有沒有？

01:40:48 - 01:40:50
東湖就臺北市內湖區啊，難道我們不在臺北嗎？

01:40:51 - 01:40:56
所以住在東湖的人，說我們要去臺北，其實那個臺北就是橘色的框框。

01:40:59 - 01:41:00
狹義的臺北。

01:41:01 - 01:41:03
最狹義的臺北是指什麼呢？

01:41:03 - 01:41:04
臺北市區啊。

01:41:04 - 01:41:07
我們這裡中正區有沒有，中正大安這邊啊，狹義的臺北啊。

01:41:08 - 01:41:09
我想不止東湖啦。

01:41:09 - 01:41:11
比如說念政大的同學。

01:41:12 - 01:41:13
政大在臺北市文山區。

01:41:14 - 01:41:16
念政大的同學要去臺北市區的時候會不會說我們要去臺北？

01:41:17 - 01:41:18
應該也會吧，對不對？

01:41:18 - 01:41:20
因為政大那邊，他算是比較郊區的地方嘛。

01:41:20 - 01:41:22
所以同樣是臺北這兩個字喔。

01:41:24 - 01:41:24
臺北這兩個字喔。

01:41:26 - 01:41:29
基本意義，白色的圈圈，我們指臺北市。

01:41:30 - 01:41:33
可是在有些語境之下，臺北這兩個字會指什麼呢？

01:41:35 - 01:41:37
會先說可能專指臺北市區。

01:41:38 - 01:41:40
臺北車站周遭方圓三公里之內，可能會專指這個地方，這就是狹義。

01:41:43 - 01:41:46
再來，臺北這兩個字，有沒有可能有廣義的意思？

01:41:47 - 01:41:47
有啊。

01:41:47 - 01:41:48
新北算不算臺北？

01:41:50 - 01:41:51
好像有些時候會算，對不對？

01:41:52 - 01:41:54
我想同學也有人住新北啊，像我現在就住新北。

01:41:55 - 01:41:56
我住在新北的時候，

01:41:57 - 01:41:59
我從中南部要回家，我不太會說我離

01:42:00 - 01:42:01
要回新北，

01:42:01 - 01:42:02
好像日常都不會這樣講。

01:42:02 - 01:42:03
我會說我要回臺北,

01:42:03 - 01:42:05
可是我家的門牌是新北市啊,

01:42:05 - 01:42:07
對啊，但是我還是會說我要回臺北,

01:42:07 - 01:42:12
所以在有些語境之下，臺北兩個字會包含新北,

01:42:13 - 01:42:14
所以這個就是廣義的臺北。

01:42:15 - 01:42:17
對啊，所以你有沒有發現，同樣是臺北兩個字，

01:42:18 - 01:42:22
在不同的情境脈絡之下，有些時候它專指狹義臺北市中心，

01:42:23 - 01:42:25
有些時候可以指廣[redacted]，包括到新北，

01:42:26 - 01:42:27
這就是語言的範圍，

01:42:28 - 01:42:33
同樣一個詞彙，可能在不同情境之下，會有不同的理解。

01:42:34 - 01:42:36
同樣的這個概念在法律當中也是,

01:42:36 - 01:42:40
我們在法律當中啊,從目的解釋來講,

01:42:41 - 01:42:46
有些時候可能會因為目的解釋的關係,讓這個條文的適用範圍,

01:42:47 - 01:42:48
變成只有黃色這一塊,

01:42:49 - 01:42:55
或者有的時候呢,可能會因為目的解釋的關係,讓這個條文的範圍變到藍色這一塊

01:42:56 - 01:42:59
這都是有可能的，所以這個叫所謂擴張解釋跟限縮解釋。

01:42:59 - 01:43:00
好像比如說，

01:43:01 - 01:43:02
我們講限縮解釋，

01:43:03 - 01:43:05
我們來看一個條文，315之一，

01:43:05 - 01:43:06
315之一。

01:43:08 - 01:43:12
315之一這個條文呢,叫做窺視竊聽竊錄罪,

01:43:13 - 01:43:16
其中315之一的第一款,這個條文他說啊,

01:43:17 - 01:43:20
窺視竊聽竊錄什麼東西呢?

01:43:21 - 01:43:23
他人非公開的活動、言論、談話、身體部位,

01:43:24 - 01:43:26
而且315之一這個條文他特別想要怎麼樣?

01:43:26 - 01:43:28
要利用工具設備,

01:43:29 - 01:43:30
有沒有看到？要利用工具設備,

01:43:30 - 01:43:32
來各位啊，這個工具設備怎麼解釋？

01:43:34 - 01:43:37
如果你講白色的圈圈，基本意義的話，

01:43:37 - 01:43:39
那一切人造的東西都是工具設備啊。

01:43:40 - 01:43:48
所以有個人爬著樓梯，帶著眼鏡，偷看樓上的鄰居洗澡，

01:43:49 - 01:43:50
他是不是用工具設備？

01:43:51 - 01:43:52
文義上來講是，對不對？

01:43:53 - 01:43:59
可是從目的解釋來講，立法者當初設置這個條文，他之所以會列工具設備，

01:43:59 - 01:44:00
主

01:44:00 - 01:44:03
主要的目的，是要避免像望遠鏡那種東西被濫用。

01:44:04 - 01:44:09
所以從立法者的想法來講，其實這條的工具設備專指什麼呢？

01:44:09 - 01:44:12
可以強化人的視覺感官的，

01:44:13 - 01:44:15
讓你原本人體肉眼看不到的東西變成看得到的，

01:44:16 - 01:44:17
那才是這條的工具設備。

01:44:18 - 01:44:23
所以你有沒有發現，從立法意旨來看的話，其實這條的工具設備，我們會怎麼解釋？

01:44:23 - 01:44:25
不會是白色的框，

01:44:25 - 01:44:27
而會變成橘色的框，

01:44:27 - 01:44:29
會變得狹隘，這個叫做限縮解釋。

01:44:30 - 01:44:31
懂嗎？這樣限縮解釋。

01:44:31 - 01:44:37
好，再打另外一個例子，我課本上舉的是加重竊盜罪，321條的第一項，第一款。

01:44:38 - 01:44:41
加重竊盜的立法就跟加重強制性交罪一樣。

01:44:42 - 01:44:45
321條第一項第一款的條文說，

01:44:45 - 01:44:48
犯竊盜罪而有下列情形，

01:44:48 - 01:44:49
其中第一款說呢，

01:44:49 - 01:44:53
侵入住宅或有人居住的建築物。

01:44:53 - 01:44:56
所以各位啊，在公寓的樓梯間偷東西，

01:44:57 - 01:44:59
算不算是侵入住宅？

01:45:01 - 01:45:04
你看喔，我們基本意的住宅是指什麼？

01:45:05 - 01:45:08
以民法的說法來說啦，就公寓大廈的專有部分嘛，

01:45:09 - 01:45:11
那個是我們基本意的住宅嘛，對不對？

01:45:12 - 01:45:14
樓梯間你會說那個叫住宅嗎？好像不算對不對？

01:45:14 - 01:45:17
可是321條的住宅有沒有包括樓梯間？

01:45:18 - 01:45:18
有喔。

01:45:19 - 01:45:21
把樓梯間包含在住宅的概念之內，

01:45:22 - 01:45:23
還算合理吧？

01:45:24 - 01:45:27
對啊，因為你，我們一般講住宅有可能是指什麼呢？整棟建築物啊，

01:45:28 - 01:45:31
對不對？所以從整棟建築物的觀點來講，樓梯間是不是住宅？

01:45:32 - 01:45:32
算啊。

01:45:32 - 01:45:38
所以目的解釋的觀點，也有可能會讓法條的文義受到擴張，這個叫做擴張解釋。

01:45:38 - 01:45:44
也就是從呢，白色的部分擴到藍色的部分，但它怎麼樣？依然在文義的範圍之內。

01:45:45 - 01:45:46
這個還沒有變類推適用喔。

01:45:47 - 01:45:52
因為它還在文義的範圍，我講嘛，住宅的樓梯，文義上可不可以算是住宅？

01:45:52 - 01:45:54
可以啊，就像我剛剛說的，

01:45:54 - 01:45:59
新北市在我們的文藝範圍之內，可不可以說它是臺北市？新北市可不可以說是一種臺北？

01:46:00 - 01:46:01
還過得去嘛，

01:46:01 - 01:46:01
對不對？

01:46:01 - 01:46:03
所以這個是我們講擴張還是限縮的解釋。

01:46:05 - 01:46:05
來,

01:46:05 - 01:46:06
那一樣是目的解釋的概念,

01:46:06 - 01:46:08
我們來看到26頁這邊。

01:46:09 - 01:46:10
目的解釋的結果呢,

01:46:11 - 01:46:14
可能會造成同樣的

01:46:18 - 01:46:20
同樣的這個,

01:46:20 - 01:46:21
可能會造成

01:46:22 - 01:46:23
同樣的法律概念

01:46:24 - 01:46:26
在不同的條文當中呢,

01:46:26 - 01:46:27
會有不同的解釋

01:46:28 - 01:46:29
會有不同的解釋。

01:46:30 - 01:46:31
所以像比如說,

01:46:31 - 01:46:33
我們來看到括號三這邊,

01:46:33 - 01:46:34
這個叫法律概念的相對性。

01:46:37 - 01:46:37
第一個,

01:46:38 - 01:46:39
我們講動產,

01:46:39 - 01:46:41
動產跟不動產。

01:46:42 - 01:46:44
這個各位在大一的民總都學過。

01:46:44 - 01:46:45
什麼叫動產？

01:46:45 - 01:46:46
什麼叫不動產？

01:46:46 - 01:46:47
我們民法怎麼定義的？

01:46:48 - 01:46:51
我們民法上面說土地及其定著物，

01:46:51 - 01:46:53
這個叫做不動產，

01:46:53 - 01:46:54
對不對？

01:46:54 - 01:46:55
那什麼叫動產？

01:46:56 - 01:46:57
不動產以外之物啊,

01:46:57 - 01:46:58
這個就動產啊,

01:46:58 - 01:46:58
沒有錯啊。

01:46:59 - 01:46:59
好,

01:46:59 - 01:47:40
所以各位啊

01:47:42 - 01:47:49
偷走別人的樹或偷走別人種在那個土地上面,

01:47:49 - 01:47:50
不是盆栽喔,

01:47:50 - 01:47:51
是種在土地上面的植物喔,

01:47:51 - 01:47:53
果樹整棵拔走,

01:47:54 - 01:47:55
這是竊盜

01:47:55 - 01:47:57
這是對動產的竊盜，

01:47:58 - 01:48:00
還是對不動產的竊佔？

01:48:00 - 01:48:00
這樣，第二點，什麼叫共犯？

01:48:04 - 01:48:10
我們在刑法上的共犯，專指兩種人，教唆，還有幫助。

01:48:11 - 01:48:14
專指這兩種，教唆跟幫助，這才叫共犯。

01:48:15 - 01:48:17
共同正犯。

01:48:17 - 01:48:19
也就是大家一起去的那一種。

01:48:20 - 01:48:23
我們兩個人一起去殺A，你架住A，我拿刀捅他。

01:48:24 - 01:48:26
共同正犯在刑法不是共犯喔，那個是正犯喔，知道嗎？

01:48:27 - 01:48:29
刑法上是這樣解釋共犯的喔。

01:48:29 - 01:48:31
可是行訴不是，你們學過行訴就知道。

01:48:32 - 01:48:34
行訴的共犯是廣義的理解。

01:48:34 - 01:48:37
所有多人犯罪都叫共犯，行訴沒有管理那麼多。

01:48:38 - 01:48:42
所以你會發現，同樣是共犯兩個字，刑法行訴定義就不一樣啊。

01:48:42 - 01:48:46
所以同樣的法律概念，可能在不同的法條，會有不同的解釋喔。

01:48:47 - 01:48:50
來，接著，第三個，猥褻。

01:48:52 - 01:48:52
也是。

01:48:53 - 01:48:55
同樣是猥褻兩個字。

01:48:56 - 01:48:58
妨害性自主犯罪的猥褻。

01:48:59 - 01:49:00
跟妨害風化的猥褻。

01:49:00 - 01:49:01
也會不一樣。

01:49:01 - 01:49:03
這當然跟目的解釋也有關係。

01:49:04 - 01:49:04
好。

01:49:05 - 01:49:06
我們想，

01:49:07 - 01:49:09
在性自主的犯罪之下。

01:49:10 - 01:49:13
違反別人的意願，跟別人接吻。

01:49:14 - 01:49:15
算不算強制猥褻？

01:49:16 - 01:49:18
一古把我逼到牆角。

01:49:18 - 01:49:20
然後把他的嘴對上我的嘴。

01:49:20 - 01:49:22
你可不可以說一古對我強制猥褻？

01:49:22 - 01:49:23
可以啊。

01:49:23 - 01:49:26
性犯罪之下，親吻是猥褻啊，沒有錯啊。

01:49:27 - 01:49:28
所以各位啊。

01:49:29 - 01:49:32
那到了風化犯罪，親吻也是猥褻嗎？

01:49:33 - 01:49:35
你看234叫公然猥褻。

01:49:35 - 01:49:37
235條是散佈猥褻物品。

01:49:38 - 01:49:39
你們想。

01:49:40 - 01:49:44
如果在風化犯罪之下，親吻也算猥褻的話。

01:49:45 - 01:49:49
那情侶在大庭廣眾前親嘴，就是公然猥褻。

01:49:50 - 01:49:53
情侶把他們親嘴的影片傳到IG上，便是散佈猥褻物品。

01:49:54 - 01:49:55
會有人向起訴嗎?

01:49:56 - 01:49:56
當然不會嘛。

01:49:57 - 01:49:59
所以我們可以發現，同樣是猥褻的概念。

01:50:00 - 01:50:03
刑法上的猥褻，跟風化犯罪的猥褻，就不一樣啊。

01:50:03 - 01:50:05
所以這個是我們講法律概念的相對性。

01:50:05 - 01:50:07
這個當然跟目的解釋有關。

01:50:08 - 01:50:12
好，所以同樣的概念，在不同的法條，在不同的文字之下，會有不同的解釋，

01:50:12 - 01:50:13
這個是必然的。

01:50:13 - 01:50:15
OK，這個是前三種解釋方法，我們現在講到這邊，

01:50:15 - 01:50:18
休息10分鐘，我們等一下呢，再來看後面的兩種。

01:51:50 - 01:51:53
好,接下來啊,我們來看到第三種的法律解釋方式,

01:51:54 - 01:51:57
第四種,第四種,叫做體系解釋。

01:51:57 - 01:51:59
我們講體系解釋什麼意思呢?

01:52:00 - 01:52:01
我想同學都聽過。

01:52:01 - 01:52:05
我們刑法對人的時期有好幾種不同的說法，這個東西你們在學民總學到這個自然人的時候啊，應該也有聽過。

01:52:10 - 01:52:15
我們在學理上的時候呢，我們這樣說嘛，人的時期，有這個從最寬鬆的，從獨立存活可能性說。

01:52:20 - 01:52:22
其實這到分娩開始說。

01:52:23 - 01:52:26
以不露出說、全部露出說，還有獨立呼吸說，學過吧，對不對？

01:52:27 - 01:52:29
刑法沒學過民法也學過嘛，一樣的東西。

01:52:31 - 01:52:35
好了，那各位想，我們刑法對人的時期要採哪一說呢？

01:52:36 - 01:52:41
這裡啊，通說幾乎一面倒的都採分娩開始說。

01:52:42 - 01:52:43
跟食物不一樣喔。

01:52:43 - 01:52:45
食物是採獨立呼吸說，但為什麼這裡通說都採分娩開始說呢？

01:52:49 - 01:52:50
來理由是這樣子啦，我跟各位說了。

01:52:51 - 01:52:54
因為我們光是從刑法271條的人，我們當然無法直接從這個條文說什麼叫做人，沒辦法。

01:52:58 - 01:52:59
可是你知道嗎？

01:53:00 - 01:53:05
從刑法274的生母殺嬰罪來看，你看274怎麼說的。

01:53:07 - 01:53:10
274的生母殺嬰罪，他說啊，這個母親呢，因為不得已的事由。

01:53:15 - 01:53:17
而在什麼時候殺他的嬰兒？

01:53:18 - 01:53:23
兩個時點有沒有看到，生產時跟分娩生產後。

01:53:24 - 01:53:26
這個母親啊，因為不得已的事由，於是在生產時，或者在生產後，殺害子女的話，她構成的是殺人罪裡面的生母殺嬰罪。

01:53:37 - 01:53:41
你看喔，274有一個時點叫做生產時。

01:53:42 - 01:53:45
而274又是殺人罪的其中一條規定。

01:53:45 - 01:53:52
所以立法者覺得生產過程當中的小孩，已經不再是胎兒，已經是個人了。

01:53:54 - 01:53:57
所以我們可以從274的生產時反推什麼事？

01:53:58 - 01:54:00
反推出啊，立法者覺得。

01:54:00 - 01:54:02
覺得的生產過程當中，

01:54:02 - 01:54:04
就是人的生命的時點啊，

01:54:04 - 01:54:04
知道嗎？

01:54:05 - 01:54:06
這個就叫體系解釋。

01:54:06 - 01:54:08
所以這個是其中的一個例子。

01:54:09 - 01:54:09
還有啊,

01:54:10 - 01:54:10
遺棄罪,

01:54:10 - 01:54:11
那我們來看。

01:54:12 - 01:54:12
這個是九喔,

01:54:13 - 01:54:13
這個不是四喔,

01:54:14 - 01:54:14
是九,

01:54:14 - 01:54:15
293294。

01:54:17 - 01:54:18
我們說啊,

01:54:18 - 01:54:19
見死不救,

01:54:19 - 01:54:20
不會成立遺棄罪。

01:54:21 - 01:54:23
你等一下如果路過臺北火車站門口，

01:54:24 - 01:54:25
你看到車站門口有一個流浪漢，

01:54:26 - 01:54:28
奄奄一息地倒在地上跟你求救，

01:54:28 - 01:54:29
但你不想理他。

01:54:29 - 01:54:30
你就走了。

01:54:30 - 01:54:32
後來那個流浪漢他真的死了,

01:54:32 - 01:54:34
這樣的情況你不會成立犯罪,

01:54:34 - 01:54:34
為什麼?

01:54:36 - 01:54:37
這也是體系解釋啊,

01:54:37 - 01:54:38
我們先看個條文

01:54:38 - 01:54:39
293。

01:54:40 - 01:54:40
欸,

01:54:40 - 01:54:41
我這邊可能沒有列條文

01:54:42 - 01:54:42
那你們就翻翻法典

01:54:43 - 01:54:44
來看一下293的規定。

01:54:45 - 01:54:46
293的條文，

01:54:47 - 01:54:47
它的第一項說，

01:54:48 - 01:54:51
遺棄無自救能力之人。

01:54:53 - 01:54:54
293第一項只有這樣說。

01:54:55 - 01:54:58
他說遺棄無自救力之人。

01:54:59 - 01:54:59
所以同學啊，

01:55:01 - 01:55:02
你經過一個流浪漢前面，

01:55:03 - 01:55:04
他對你揮手，

01:55:04 - 01:55:05
可是你卻不理他。

01:55:06 - 01:55:06
繼續滑你的手機，

01:55:07 - 01:55:07
啊你人就走了。

01:55:09 - 01:55:10
光從293來講，

01:55:11 - 01:55:13
不救助這個消極的不作為，

01:55:13 - 01:55:15
可不可以說是一種遺棄？

01:55:16 - 01:55:18
光從293其實還說得通。

01:55:18 - 01:55:19
對吧？

01:55:19 - 01:55:20
對啊，

01:55:20 - 01:55:21
不救助可不是遺棄。

01:55:21 - 01:55:21
可以啊。

01:55:21 - 01:55:22
比如說你想嘛,

01:55:23 - 01:55:25
如果你出國玩的時候,

01:55:27 - 01:55:28
你有養小狗。

01:55:28 - 01:55:29
結果你出國,

01:55:29 - 01:55:30
出國玩的時候,

01:55:31 - 01:55:34
你完全沒有給你的狗吃飯跟喝水。

01:55:34 - 01:55:35
五天回來之後啊，

01:55:35 - 01:55:36
你的狗奄奄一息。

01:55:37 - 01:55:38
你會不會說，

01:55:38 - 01:55:39
別人會不會說你遺棄了你的狗？

01:55:40 - 01:55:40
會啊,

01:55:41 - 01:55:42
你沒有照顧他是一種遺棄,

01:55:42 - 01:55:43
是啊,

01:55:43 - 01:55:43
對不對?

01:55:44 - 01:55:45
所以從文藝上來講,

01:55:46 - 01:55:46
遺棄兩個字,

01:55:47 - 01:55:48
除了你把你的狗丟掉之外,

01:55:49 - 01:55:49
你沒有丟掉,

01:55:50 - 01:55:50
但你不照顧牠,

01:55:51 - 01:55:52
這種不作為可不是一種遺棄?

01:55:52 - 01:55:53
嗯,

01:55:53 - 01:55:53
可以,

01:55:53 - 01:55:53
對不對？

01:55:54 - 01:55:55
所以你光看293的話,

01:55:56 - 01:55:57
遺棄兩個字,

01:55:57 - 01:56:00
確實可以涵蓋到不救助。

01:56:00 - 01:56:01
確實可以有。

01:56:01 - 01:56:03
可是呢你對上294。

01:56:04 - 01:56:05
294條卻不是這麼說的。

01:56:06 - 01:56:09
294項說有義務的遺棄罪。

01:56:09 - 01:56:11
294這個條文說。

01:56:11 - 01:56:19
如果對於無自救力之人，因為法令或契約而負有扶助、養育或保護的義務。

01:56:19 - 01:56:21
進而這個行為人有遺棄。

01:56:21 - 01:56:26
或者是不為生存所必要的扶助、養育或保護。

01:56:27 - 01:56:28
這個時候會怎麼樣。

01:56:29 - 01:56:33
升級變成294的遺棄罪。

01:56:34 - 01:56:36
所以我們講293是一般的遺棄罪。

01:56:37 - 01:56:40
你把流浪漢開車再去山上丟掉,那個是293。

01:56:40 - 01:56:47
294是有義務的,比如說長照機構的人把裡面的老人開車在山上丟掉,那個會變294,知道吧。

01:56:48 - 01:56:49
好,那你看。

01:56:50 - 01:56:52
它有兩大行為，瞻養有沒有發現。

01:56:52 - 01:56:53
第一個遺棄。

01:56:54 - 01:56:58
第二個不為生存所必要的扶助、養育或保護。

01:56:58 - 01:56:59
所以同學你覺得。

01:57:00 - 01:57:05
294的不為生存所必要的扶助、養育或保護。

01:57:05 - 01:57:06
他絕對是什麼。

01:57:07 - 01:57:08
不作為，對吧。

01:57:09 - 01:57:10
就是沒有照顧嘛，不作為嘛，對不對。

01:57:11 - 01:57:13
所以由此對應294的遺棄屬於什麼呢。

01:57:14 - 01:57:15
作為啊，對不對。

01:57:15 - 01:57:17
這時候我也不作為嘛。

01:57:17 - 01:57:18
再對上回293。

01:57:19 - 01:57:20
293就寫遺棄喔。

01:57:22 - 01:57:23
293沒有這個東西喔。

01:57:24 - 01:57:25
所以由此可以推論。

01:57:26 - 01:57:28
293的遺棄專指什麼？

01:57:29 - 01:57:29
作為啊。

01:57:30 - 01:57:31
就這樣回答，知道嗎？

01:57:31 - 01:57:33
就從法條的文字與推演啊，所以這個東西叫做。

01:57:33 - 01:57:34
體系解釋，這個東西，我到分則也會再跟各位講一遍，所以這個體系解釋。

01:57:40 - 01:57:43
好，最後第五個，這個叫做合憲性解釋。

01:57:45 - 01:57:49
其實合憲性解釋它不是一種獨立的法學解釋方法，不是啦。

01:57:50 - 01:57:52
合憲性解釋的意思就是說。

01:57:52 - 01:57:55
你看我們前面有ABCD四種嘛，對不對。

01:57:55 - 01:57:59
如果某個法條依照AB兩種解釋方法。

01:58:00 - 01:58:00
會違反憲法上的原則。

01:58:04 - 01:58:13
可是如果照C或D的解釋方法，它可以比較符合憲法的原則的話，那我們應該要選擇那個比較符合憲法原則的解釋方法。

01:58:13 - 01:58:15
這叫合憲性解釋。

01:58:15 - 01:58:18
所以其實合憲性解釋它不是第五種。

01:58:18 - 01:58:26
它就是說，我們在選擇法律解釋方法的時候，應該要選擇一個比較能符合憲法意志的方式，這個叫合憲性解釋。

01:58:29 - 01:58:33
比如說我們這邊舉個例子，叫做散佈猥褻物品罪。

01:58:33 - 01:58:35
我想同學學過憲法知道，

01:58:35 - 01:58:37
散佈猥褻物品這條罪，

01:58:37 - 01:58:40
它跟我們憲法上保障人民的言論、

01:58:40 - 01:58:41
著作、出版自由

01:58:41 - 01:58:43
呈現一種緊張的關係。

01:58:44 - 01:58:49
因為這條罪確實是對人民的言論、著作、出版的自由形成一種限制。

01:58:50 - 01:58:51
所以啊，各位你想一件事。

01:58:53 - 01:58:53
我舉個例子。

01:58:54 - 01:58:57
假設有個人，他在賣A片。

01:58:58 - 01:59:03
但是他賣的A片完全沒有任何裸露的封面。

01:59:03 - 01:59:06
反而他的A片上面只有QRCode。

01:59:07 - 01:59:13
他在路邊擺攤，他說你想買，你自己去掃QRCode，你就可以看到那個A片的封面，我不能貼出來，你繼續掃碼。

01:59:14 - 01:59:16
掃完之後呢，你就可以看到封面。

01:59:17 - 01:59:22
如果有人用這個方式在賣A片，要不要讓他成立刑法235條的犯罪？

01:59:24 - 01:59:25
從文義解釋。

01:59:26 - 01:59:27
他有沒有在販賣一些物品？

01:59:28 - 01:59:29
有啊，對不對，當然有啊。

01:59:30 - 01:59:31
那如果從目的解釋呢？

01:59:32 - 01:59:33
各位你有沒有想過一件事？

01:59:34 - 01:59:37
為什麼散播猥褻物品是要被處罰的？

01:59:37 - 01:59:39
這一條罪背後在保護什麼？

01:59:41 - 01:59:41
很多種說法了。

01:59:42 - 01:59:44
但很多種說法都是有問題的。

01:59:44 - 01:59:46
我這邊先簡單講，這個以後到分子為再說。

01:59:47 - 01:59:51
有些人說因為猥褻物品會助長淫風，所以要禁止。

01:59:52 - 01:59:53
這個理由很爛。

01:59:54 - 01:59:55
助長淫風錯了嗎？

01:59:56 - 01:59:58
我們大家一點色色的有什麼不好嗎？

01:59:59 - 02:00:00
為你

02:00:00 - 02:00:01
為什麼要覺得色色是不好的事？

02:00:02 - 02:00:03
但我覺得很奇怪啊，所以這個理由說不過去啊。

02:00:05 - 02:00:10
還有人說235條禁止散播物品是為了保護兒童少年的身心健康。

02:00:11 - 02:00:12
我超討厭這個說法。

02:00:13 - 02:00:14
所以小孩看到A片會怎麼樣嗎？

02:00:16 - 02:00:22
你有看到哪個小孩不小心看到A片之後，當場嚇哭跑走，然後半夜還做噩夢驚醒，夢到A片內容。

02:00:23 - 02:00:24
不可能，對吧？

02:00:25 - 02:00:26
各位小時候應該有不小心看過A片吧？

02:00:27 - 02:00:29
所以你沒有產生什麼心理上的創傷嗎？

02:00:30 - 02:00:31
應該沒有吧？

02:00:31 - 02:00:32
所以兒童看到A片會怎樣？

02:00:32 - 02:00:34
我對這個說法不以為然。

02:00:34 - 02:00:37
我跟各位說啦，235條的目的，我講一個相對合理的說法。

02:00:40 - 02:00:42
我說相對，因為其實我也不認同啦。

02:00:42 - 02:00:44
你問我的意見，我就覺得這種法應該刪掉。

02:00:45 - 02:00:46
我就講一個相對合理的說法。

02:00:47 - 02:00:49
235條相對合理的說法是這樣啦。

02:00:49 - 02:00:52
就是社會上不見得每個人都喜歡色色的東西啦。

02:00:54 - 02:00:56
這沒有錯吧，對啊，就不見得每個人都喜歡啊。

02:00:56 - 02:01:00
因為比如說同性戀者看到異性戀的色情物品，他一定會覺得很噁心。

02:01:01 - 02:01:04
再來，異性戀者也不見得每個都喜歡看色色的東西。

02:01:05 - 02:01:11
因為像比如說從女生的立場來講，很多女生覺得A片很噁心，因為A片都是從男性觀眾的視角去拍攝的。

02:01:11 - 02:01:13
這個以後有機會到235，我們會再跟同學分享。

02:01:14 - 02:01:15
我對這條很有心得。

02:01:16 - 02:01:17
呃

02:01:17 - 02:01:18
不是我犯過，不是，因為我以前說都有碰到這一塊。

02:01:18 - 02:01:22
對這個色色的犯罪啊，這個特別有研究的興趣這樣。

02:01:23 - 02:01:24
不是我射啦。

02:01:24 - 02:01:26
我喜歡挑戰傳統的禁忌啦，我的個性是這樣。

02:01:28 - 02:01:29
所以我對這個東西特別有興趣。

02:01:29 - 02:01:33
那我要講的是說，235條它相對合理的目的什麼呢？

02:01:34 - 02:01:37
因為社會上不見得每個人都喜歡看這種色色的東西。

02:01:38 - 02:01:39
所以235的目的是什麼？

02:01:40 - 02:01:44
讓討厭色情的人可以免於色情的幹擾。

02:01:44 - 02:01:49
這個說法比起什麼助長淫風，比起什麼保護兒少是不是相對合理多了，對不對？

02:01:50 - 02:01:59
所以各位，如果你覺得235條的目的是為了這個，為了這個，我們要讓這個討厭色情的人可以免於色情的幹擾。

02:01:59 - 02:01:59
那

02:02:00 - 02:02:01
像我剛剛舉的例子，

02:02:02 - 02:02:03
賣A片，

02:02:04 - 02:02:06
但全部都用牛皮紙袋包著,

02:02:06 - 02:02:07
只有QRcode可以掃。

02:02:08 - 02:02:11
這樣的人，他在這樣的情況賣A片,

02:02:11 - 02:02:13
會侵害到這一條罪的立法目的嗎？

02:02:14 - 02:02:14
不會。

02:02:15 - 02:02:15
對不對？

02:02:15 - 02:02:17
因為不喜歡A片的人路過也不會覺得被冒犯嘛，

02:02:17 - 02:02:18
瞭解吧？

02:02:18 - 02:02:21
所以你會發現，剛剛我舉的那個案例，

02:02:21 - 02:02:22
從文藝解釋，

02:02:23 - 02:02:24
行為人會成罪。

02:02:25 - 02:02:27
那成罪的話是不是比較不符合憲法的意旨？

02:02:28 - 02:02:29
那如果從目的解釋呢？

02:02:30 - 02:02:31
行為人不會成罪。

02:02:32 - 02:02:34
啊不會成罪的說法是不是比較能符合憲法的意旨？

02:02:35 - 02:02:35
對啊,

02:02:35 - 02:02:39
所以我們應該選擇什麼呢？比較符合憲法意旨的目的性解釋，

02:02:40 - 02:02:40
知道嗎？

02:02:40 - 02:02:43
所以這個是我們講合憲性解釋的概念。

02:02:44 - 02:02:44
好,

02:02:45 - 02:02:48
接下來啊,第二大點,我們來看到立法解釋。

02:02:49 - 02:02:51
立法解釋的意思是這樣,

02:02:52 - 02:02:56
我們刑法當中有些名詞,因為在刑法當中經常地反覆一直出現,

02:02:57 - 02:02:58
這些名詞,

02:02:59 - 02:03:22
如果我們不做一番

02:03:22 - 02:03:42
統一的定義的話

02:03:43 - 02:03:45
可能會隨人而異。

02:03:46 - 02:03:47
每個人都有每個人不同的講法，

02:03:48 - 02:03:51
他可能會有一個沒有辦法依循的基準，

02:03:51 - 02:03:57
所以我們的立法者呢，就把一些在刑法分則會經常反覆出現的名詞，

02:03:57 - 02:03:59
乾脆統一起來。

02:03:59 - 02:04:00
全部在刑法的最前面

02:04:00 - 02:04:00
不教啊。

02:04:01 - 02:04:03
呃，為什麼刑法要對公務員做定義？

02:04:04 - 02:04:06
我就以這個為例啊，為什麼刑法對公務員做定義？

02:04:07 - 02:04:12
有些人會說，在公家機關上班領公家的錢的人，那不就是公務員嗎？

02:04:12 - 02:04:14
沒有，不見得喔。

02:04:14 - 02:04:15
對啊，不見得喔。

02:04:15 - 02:04:16
來各位，你想喔，

02:04:17 - 02:04:18
學校裡面的公有

02:04:19 - 02:04:22
他是不是某些行政法規上面的公務員？

02:04:23 - 02:04:24
學校裡面的工友,

02:04:25 - 02:04:32
他可能，呃，比如說他可能領的是什麼公保啊什麼的，哦，這這個是有可能的哦。

02:04:33 - 02:04:37
可是你要想啊，如果在公家機關上班的人就叫刑法上的公務員的話，

02:04:38 - 02:04:41
那學校的學生跟工友起了口角，

02:04:42 - 02:04:45
學生痛毆工友一拳，變妨害公務。

02:04:46 - 02:04:48
聽起來是不是怪怪的,你說這個叫妨礙公務,

02:04:49 - 02:04:49
很怪,對不對?

02:04:50 - 02:04:51
還有啊,

02:04:53 - 02:04:53
反過來,

02:04:54 - 02:04:58
那不在國家機關上班的人,他就不是刑法上面的公務員嗎?

02:04:59 - 02:05:01
你們行政法都有聽過行政受託人的概念,

02:05:01 - 02:05:02
有嘛，對不對？

02:05:03 - 02:05:09
比如說辦理驗車的，呃，受公路主管機關委託辦理驗車的那種機關，

02:05:09 - 02:05:10
民間代驗廠，有沒有？

02:05:11 - 02:05:13
那個人他一定不是我們一般口語的公務員啊。

02:05:13 - 02:05:16
但是他在幫你驗車的時候，是不是在行使公權力？

02:05:17 - 02:05:17
是啊。

02:05:18 - 02:05:21
你那個時候塞紅包給他，那可能會有貪汙的犯罪的問題，行賄，對不對？

02:05:22 - 02:05:23
所以我們就會說啊，

02:05:24 - 02:05:26
像比如說公務員的定義。

02:05:27 - 02:05:29
你刑法一開始不做定義的話,

02:05:29 - 02:05:31
一定是隨人解釋。

02:05:31 - 02:05:34
因為什麼叫公務員，其實不是那麼明確。

02:05:35 - 02:05:37
當然其他概念也是，比如說重傷，

02:05:37 - 02:05:38
對啊，什麼叫重傷？

02:05:39 - 02:05:40
呃,比如說,

02:05:41 - 02:05:45
車禍的傷患,滿臉是血,但意識清醒,

02:05:46 - 02:05:47
重不重傷?

02:05:48 - 02:05:51
你問一般人會說,他傷那麼嚴重,當然是重傷啊。

02:05:51 - 02:05:53
可是你問急診室的醫護,

02:05:53 - 02:05:55
說啊這還好，我們看多了啦，意識那麼清醒，

02:05:56 - 02:05:58
臟器也沒有外露，啊那救得回來啦。

02:05:58 - 02:06:00
他們不會覺得是重傷。

02:06:00 - 02:06:00
啊，所以像這種東西，如果你一開始不做定義的話，

02:06:04 - 02:06:06
可能每個人會有每個人不同的想法。

02:06:07 - 02:06:10
所以為什麼刑法要一開始對這些名詞做定義。

02:06:10 - 02:06:12
就是要統一，知道嗎？

02:06:12 - 02:06:14
避免這些概念，每個人有每個人不同的想法。

02:06:15 - 02:06:16
所以我們就分別來看。

02:06:17 - 02:06:20
第一個叫做以上、以下、以內。

02:06:21 - 02:06:22
這是第一個，以上以下以內。

02:06:24 - 02:06:26
這個很簡單，你們國小都學過。

02:06:26 - 02:06:31
以上以下以內的話要怎麼樣，具連本數計算。

02:06:31 - 02:06:34
所以超過或未滿就是不包含本數。

02:06:34 - 02:06:35
我記得我國小五年級就學過了。

02:06:36 - 02:06:40
以上以下以內是包含喔，超過未滿那是不包含喔。

02:06:40 - 02:06:43
所以我們來看一個條文，230的血親性交。

02:06:43 - 02:06:44
來，這個條文又來了。

02:06:45 - 02:06:48
你們上別的老師的課，他們不會講血親性交啦，只有我才會講啦，血親性交。

02:06:48 - 02:06:49
230。

02:06:50 - 02:06:51
你們看喔。

02:06:52 - 02:06:54
230的血親性交,所以這個條文說,

02:06:55 - 02:07:02
與直系或旁系三親等內的血親為性交。

02:07:02 - 02:07:05
可以處五年以下的有期徒刑。

02:07:07 - 02:07:07
所以各位,

02:07:08 - 02:07:10
我跟叔叔合意剛講的話,

02:07:11 - 02:07:13
叔叔幾等?

02:07:13 - 02:07:14
剛好三等。

02:07:14 - 02:07:15
是不是符合了,對啊。

02:07:16 - 02:07:17
可以判多重?

02:07:17 - 02:07:19
五年以下。

02:07:19 - 02:07:22
所以跟我叔叔合意性交，啊法院判我五年可不可以？

02:07:22 - 02:07:23
可以，因為怎麼樣？

02:07:24 - 02:07:27
以內以下都包含本數計算，OK喔，這很簡單。

02:07:32 - 02:07:33
好，再來的話是公務員。

02:07:34 - 02:07:34
這個我想，

02:07:36 - 02:07:37
今天先不講。

02:07:37 - 02:07:38
因為這個東西很繁瑣，我們先講後面簡單的。

02:07:39 - 02:07:40
因為簡單的講完，其實等一下，

02:07:43 - 02:07:44
因為公務員這個東西，我覺得今天講也講不完。

02:07:45 - 02:07:47
因為只剩半個小時，今天講就留一個小尾巴，我不想這樣。

02:07:49 - 02:07:50
我們先來看到後面簡單的。

02:07:52 - 02:07:53
35頁。

02:07:53 - 02:07:54
我們先往後看。

02:07:56 - 02:07:57
接著是公文書，公文書跟公務員那個要一起講。

02:08:00 - 02:08:01
接著是第四項，叫做重傷，叫做重傷。

02:08:04 - 02:08:07
重傷的話，我這邊來畫一個圖，跟同學講什麼叫重傷。

02:10:38 - 02:10:41
我來動動筆，來畫佩佩豬。

02:10:42 - 02:10:44
我之前畫的是整隻的豬。

02:10:45 - 02:10:46
就我們封面的一種整隻的豬。

02:10:47 - 02:10:50
那今年想說改畫佩佩豬，不要每天都一樣，我們改畫佩佩豬。

02:10:51 - 02:10:54
有沒有感覺這次佩佩豬好像智能有點缺陷。

02:10:57 - 02:10:59
眼睛我稍微調整一下。

02:10:59 - 02:11:03
我覺得牠不能看起來這麼聰明。

02:11:09 - 02:11:10
改成這樣比較可愛。

02:11:12 - 02:11:12
佩佩豬。

02:11:16 - 02:11:18
我們用佩佩豬來說明什麼叫重傷。

02:11:19 - 02:11:21
這個畫過就會有印象。

02:11:21 - 02:11:22
真的，畫過就有印象。

02:11:25 - 02:11:29
你不要跟我說佩佩豬是豬，他不是傷害罪的課題。

02:11:29 - 02:11:30
你不要跟我說。

02:11:30 - 02:11:32
這樣說。

02:11:32 - 02:11:33
我們當作是人辦的，好嗎？

02:11:33 - 02:11:35
當作是人辦的，裡面是工讀生，這樣。

02:11:40 - 02:11:44
這樣的話，那個韓粉的筆記工讀生也會被逼著畫佩佩豬。

02:11:45 - 02:11:48
沒關係啦，刑法裡面那奇怪的插圖沒有幾個啦，佩佩豬是其中一個。

02:11:51 - 02:11:53
有沒有覺得佩佩豬根本就不像豬嗎？

02:11:54 - 02:11:54
吹風機。

02:11:55 - 02:11:57
牠是吹風機嘛，牠不是豬嘛，好。

02:11:57 - 02:11:59
我們來畫，等各位一下。

02:12:02 - 02:12:05
這個嘴歪眼斜流口水，我覺得這樣比較可愛。

02:12:07 - 02:12:11
像佩佩豬的公司應該不會來告我吧，醜化他們的卡通人物這樣，應該不會吧，我覺得這樣比較可愛喔。

02:12:26 - 02:12:27
講到佩佩豬我就想到啊，就

02:12:27 - 02:12:30
因為我媽在醫院做志工。

02:12:30 - 02:12:31
她在安寧病房做志工，然後

02:12:31 - 02:12:40
有一年他們安寧的尾牙還是什麼的，就他們志工隊裡面竟然開始扮卡通人物。

02:12:41 - 02:12:45
其中有人就扮佩佩豬，去探望那些安寧病房的老人。

02:12:46 - 02:12:53
然後我看了就，我媽就說好像不太對，因為老人根本沒有看過佩佩豬，那個安寧的老人看到佩佩豬來，會不會以為牛頭馬面要來抓他。

02:12:54 - 02:12:54
有可能對不對，所以真的喔。

02:12:57 - 02:12:57
好，來。

02:12:58 - 02:13:01
重傷的室友，我們來看一下喔，佩佩豬畫完我們就會了，為什麼呢？

02:13:02 - 02:13:04
來，重傷的室友有這一些喔，一款一款來看喔。

02:13:05 - 02:13:09
第一個是毀敗嚴重減損，一目二目的視能。

02:13:10 - 02:13:12
所以第一款我們圈的是眼睛，一目二目的視能。

02:13:14 - 02:13:18
再來第二個呢，一耳二耳的聽能，所以我們圈的是耳朵，第二款是聽能。

02:13:22 - 02:13:25
再來第三個是語能、味能跟嗅能，所以我圈的是鼻子、嘴巴、舌頭，語能味能嗅能。

02:13:31 - 02:13:33
再來第四款是一支以上的機能，所以我圈的是他的四肢。

02:13:35 - 02:13:37
應該這個手也要算，這個豬的前腿跟後腿，豬腳的部分，這個是第四款四肢。

02:13:43 - 02:13:45
再來第五款是生殖機能，所以我畫的是他的跨下部位。

02:13:50 - 02:13:53
佩佩豬的卡通應該不會露出他的生殖器，應該不會，不然就被十八禁了，應該沒有。

02:13:55 - 02:13:58
所以這個我畫的是跨下的部位，最後第六款是概括的靈。

02:14:00 - 02:14:01
其他身體或健康，

02:14:01 - 02:14:04
重大不治或難治的傷害。

02:14:04 - 02:14:06
這邊我寫第六款，

02:14:06 - 02:14:08
第六款我寫的是它的尾巴。

02:14:08 - 02:14:10
佩佩豬沒有尾巴還能看嗎?

02:14:10 - 02:14:11
是不是變很醜?

02:14:11 - 02:14:12
所以第六款用在哪裡呢?

02:14:13 - 02:14:14
身體外貌的重大改變。

02:14:14 - 02:14:16
所以我們畫完佩佩豬呢,

02:14:16 - 02:14:18
就知道重傷的事由了。

02:14:18 - 02:14:19
眼睛,

02:14:19 - 02:14:20
第一款眼睛,

02:14:20 - 02:14:21
第二款耳朵,

02:14:21 - 02:14:23
第三款是鼻子嘴巴。

02:14:23 - 02:14:24
第四款是四肢

02:14:25 - 02:14:26
第五款是生殖器

02:14:26 - 02:14:27
第六款是尾巴

02:14:28 - 02:14:30
所以這個是重傷的事由

02:14:31 - 02:14:32
總共有這些。

02:14:33 - 02:14:34
一目而目的視難,

02:14:34 - 02:14:35
一耳而耳的聽難,

02:14:35 - 02:14:36
語難味難嗅難觸難,

02:14:37 - 02:14:39
還有這個一肢以上的機能,

02:14:39 - 02:14:39
還有呢,

02:14:39 - 02:14:42
身體健康重大不治或難治的傷害。

02:14:43 - 02:14:44
我們在學重傷的時候啊,

02:14:45 - 02:14:45
注意幾件事。

02:14:47 - 02:14:48
重傷的各款事由,

02:14:48 - 02:14:49
我們到分則會再說。

02:14:50 - 02:14:52
我們這裡先學一個最基本的概念，

02:14:52 - 02:14:52
就是啊，

02:14:53 - 02:14:55
重傷的認定，

02:14:55 - 02:14:58
我們必須事後判斷。

02:14:59 - 02:15:00
這跟一般的犯罪不一樣喔。

02:15:01 - 02:15:03
重傷我們必須要事後判斷,

02:15:04 - 02:15:05
不能就行為當下去認定,

02:15:05 - 02:15:06
為什麼？

02:15:07 - 02:15:08
我們先講一般的犯罪。

02:15:09 - 02:15:11
一般的犯罪有沒有成立？

02:15:11 - 02:15:14
我們都是從行為當下去做認定。

02:15:15 - 02:15:16
都是行為當下。

02:15:17 - 02:15:17
比如說呢，

02:15:17 - 02:15:18
傷害罪。

02:15:18 - 02:15:19
你想喔，

02:15:20 - 02:15:21
一股作氣的維權,

02:15:21 - 02:15:22
所以我告他傷害。

02:15:22 - 02:15:25
結果法院開庭的時候我的傷完全好了。

02:15:26 - 02:15:28
所以一股作氣就不成立傷害罪嗎?

02:15:28 - 02:15:29
當然不會啊,

02:15:30 - 02:15:31
如果這樣就不成立傷害罪的話,

02:15:32 - 02:15:34
那人受傷總會有好的一天嘛。

02:15:35 - 02:15:36
所以這樣傷害罪不就不成立了,

02:15:36 - 02:15:36
對不對?

02:15:37 - 02:15:37
所以我們講,

02:15:37 - 02:15:38
一般的犯罪，

02:15:38 - 02:15:39
像傷害罪，

02:15:39 - 02:15:40
像竊盜罪等等，

02:15:41 - 02:15:43
一般的犯罪有沒有既遂，

02:15:43 - 02:15:45
我們都是從行為當下去判斷。

02:15:46 - 02:15:47
當下有造成這個結果，

02:15:47 - 02:15:49
就是犯罪的既遂。

02:15:49 - 02:15:51
縱使事後這個結果消失了，

02:15:52 - 02:15:54
縱使事後這個結果恢復了，

02:15:54 - 02:15:55
一樣喔！

02:15:55 - 02:15:57
我們都是從當下的角度去判斷，

02:15:58 - 02:15:59
當下有的話，

02:15:59 - 02:15:59
就是

02:16:00 - 02:16:01
去發展的契機。

02:16:01 - 02:16:01
好。

02:16:03 - 02:16:04
可傷重傷不一樣。

02:16:05 - 02:16:09
重傷是一種必須要從事後的角度去判斷的犯罪。

02:16:10 - 02:16:11
重傷是要事後判斷喔。

02:16:12 - 02:16:13
事後啊。

02:16:13 - 02:16:13
為什麼？

02:16:13 - 02:16:15
因為你看各款的是油。

02:16:15 - 02:16:17
前面的五款他都寫什麼？

02:16:18 - 02:16:19
毀敗。

02:16:19 - 02:16:20
嚴重減損。

02:16:21 - 02:16:25
毀敗是指說這個器官的功能完全喪失掉，那個叫毀敗。

02:16:26 - 02:16:27
什麼叫嚴重減損？

02:16:28 - 02:16:30
喪失一大半，那個叫嚴重減損。

02:16:30 - 02:16:35
然後你看到最後一款，其他身體或健康重大不治或難治的傷害。

02:16:36 - 02:16:38
最後一款也是寫什麼呢？

02:16:40 - 02:16:41
不治或難治。

02:16:42 - 02:16:46
所以你看這個用語，毀敗、嚴重減損、不治、難治。

02:16:47 - 02:16:50
他都是指什麼呢？

02:16:50 - 02:16:55
終局性的結果，真的沒救了，真的不太可能救回來了。

02:16:55 - 02:16:55
這個才叫重傷。

02:16:56 - 02:16:59
所以重傷這個東西啊，你不能從當下去認定。

02:16:59 - 02:17:01
你要事後去判斷。

02:17:02 - 02:17:02
很特別喔。

02:17:02 - 02:17:04
所以考試考到爛掉的考點。

02:17:05 - 02:17:06
骨折。

02:17:07 - 02:17:08
你把人家打成骨折啊。

02:17:09 - 02:17:09
有沒有算重傷？

02:17:10 - 02:17:11
基本上不算。

02:17:11 - 02:17:12
為什麼？

02:17:12 - 02:17:13
骨折接得回去啊，對不對？

02:17:13 - 02:17:16
骨折你頂多休息三個月是可以接回去的，所以記得啊。

02:17:16 - 02:17:17
骨折不算重傷喔，重傷與否，要從事後的觀點去認定，很特別喔。

02:17:24 - 02:17:25
這個不是什麼例外啦。

02:17:25 - 02:17:27
就是法條規定使然啊，知道嗎？

02:17:27 - 02:17:30
好，所以這個是第四款，第四項重傷的部分。

02:17:32 - 02:17:34
接著來性交，我們來看同學最喜歡的第五項，性交。

02:17:38 - 02:17:42
我們刑法第十條第五項規定的性交,條文講什麼叫性交呢?

02:17:43 - 02:17:48
他說啊,性交者啊,為非妻於正當目的,所為下列的侵入性行為。

02:17:51 - 02:17:57
第一款說呢,以性氣侵入他人的性氣,肛門或口腔或使群結合,這是第一款。

02:17:58 - 02:18:00
第二款說呢,以

02:18:00 - 02:18:04
星期以外的性騷擾身體部位或其進入他人性器肛門或許是結合的行為。

02:18:05 - 02:18:05
我們來看喔。

02:18:06 - 02:18:08
性交的認定是這樣喔。

02:18:08 - 02:18:11
第一個他講非基於正當目的。

02:18:12 - 02:18:13
其實這個最穩。

02:18:14 - 02:18:15
不應該這樣規定。

02:18:16 - 02:18:19
你知道這規定為什麼會這樣規定呢？

02:18:19 - 02:18:20
這個只是出於誤會啦。

02:18:21 - 02:18:22
聽說啦。

02:18:22 - 02:18:24
當然這個消息是真是假我不知道。

02:18:24 - 02:18:26
也或許是個都市傳說，但不幹了。

02:18:26 - 02:18:28
反正我聽到一個說法是這樣。

02:18:29 - 02:18:29
就是你們知道嗎？

02:18:30 - 02:18:32
其實原本的條文沒有寫飛機於正當目的。

02:18:32 - 02:18:33
原本沒有。

02:18:34 - 02:18:37
後來是在2006年那一次硬加上這幾個字。

02:18:37 - 02:18:38
非基於正當目的。

02:18:40 - 02:18:40
為什麼這樣呢？

02:18:41 - 02:18:42
聽說了，聽說是這樣。

02:18:43 - 02:18:46
就是有些，因為有些醫師他們會去學法律嘛。

02:18:46 - 02:18:49
那有些醫師看了性交的條文之後。

02:18:50 - 02:18:51
就覺得渾身不對勁。

02:18:52 - 02:18:55
尤其是那個婦產科或直腸肛門科的醫師。

02:18:55 - 02:18:56
他們就會想。

02:18:57 - 02:19:00
那我在幫病患做內診，我不就每天都在性交嗎？

02:19:01 - 02:19:04
那我幫那個病患照大腸鏡，我也是每天在性交嗎？

02:19:04 - 02:19:09
那小兒科的護理師在幫幼童量肛溫的時候，幼童都會抗拒啊。

02:19:09 - 02:19:11
那樣是不是變加重強制性交？

02:19:11 - 02:19:15
因為違反幼童的意願，用那個溫度計去捅那個幼童的屁眼。

02:19:15 - 02:19:17
這樣是不是變加重性侵？

02:19:17 - 02:19:18
他們就覺得怪。

02:19:19 - 02:19:20
是不是我們救人，那我們怎麼在性交啊？

02:19:21 - 02:19:24
所以後來去推動修法，加入這個飛機這個字。

02:19:24 - 02:19:27
聽說了，背後是不是這樣我不知道，但聽說有這樣的說法。

02:19:27 - 02:19:28
那我要跟各位說。

02:19:29 - 02:19:30
這個。

02:19:30 - 02:19:32
顧慮完全是多餘的。

02:19:32 - 02:19:33
來，為什麼？

02:19:33 - 02:19:34
你們想喔。

02:19:34 - 02:19:36
小兒科的護理師。

02:19:36 - 02:19:38
把幼童壓在桌上。

02:19:39 - 02:19:42
然後把肛溫的溫度計插到幼童的屁股裡面。

02:19:44 - 02:19:45
這個護理師。

02:19:46 - 02:19:48
會不會成立加重強制性交罪？

02:19:49 - 02:19:51
可能會該當，但不會成立。

02:19:51 - 02:19:51
為什麼？

02:19:52 - 02:19:53
阻卻違法吧。

02:19:53 - 02:19:55
業務上正當行為嘛，對不對？

02:19:55 - 02:19:58
對啊，所以基於正當目的這個詞完全沒有意義啦。

02:19:58 - 02:20:00
反而照這個翻譯很離譜。

02:20:00 - 02:20:00
奇怪。

02:20:01 - 02:20:02
那你們想喔,

02:20:02 - 02:20:05
新婚夫妻的洞房花燭夜,

02:20:06 - 02:20:09
這對夫妻想生兒育女,所以打了一炮。

02:20:09 - 02:20:11
這目的夠正當了吧。

02:20:11 - 02:20:13
結果照刑法第10條第五項,

02:20:13 - 02:20:15
那個卻不叫性交。

02:20:16 - 02:20:17
那不然那個叫什麼？

02:20:17 - 02:20:18
很怪，

02:20:18 - 02:20:19
對不對？

02:20:19 - 02:20:19
所以這個是多餘的喔。

02:20:20 - 02:20:22
來,我們來看性交的條文喔。

02:20:23 - 02:20:24
他這個條文第一款是用什麼進入？

02:20:24 - 02:20:26
用性器進入。

02:20:26 - 02:20:26
好,

02:20:27 - 02:20:33
用性器進入他人的性器、肛門、口腔或使之結合。

02:20:34 - 02:20:36
所以用性器進入的對象，

02:20:37 - 02:20:39
包括他人的性器、肛門或口腔。

02:20:39 - 02:20:41
所以陰道性交、

02:20:42 - 02:20:42
肛交，

02:20:43 - 02:20:46
還有口交都是這個條文所稱的性交。

02:20:46 - 02:20:49
而且還包含了使之結合。

02:20:50 - 02:20:51
為什麼這個它要?

02:20:51 - 02:20:52
因為你要想喔,

02:20:53 - 02:20:55
女生違反男生的意願,

02:20:56 - 02:20:57
硬著騎到男生的身上,

02:20:58 - 02:21:01
然後女生把男生的陰莖抓到自己的陰道裡面。

02:21:02 - 02:21:02
欸各位,

02:21:03 - 02:21:03
這樣的情況,

02:21:04 - 02:21:07
你會說女生在用她的性器去進入男生的性器嗎?

02:21:07 - 02:21:08
嗯。

02:21:08 - 02:21:08
可能有點怪。

02:21:08 - 02:21:11
所以條文就寫使之結合。

02:21:11 - 02:21:15
為的要讓女性也可以成為性交的主體,

02:21:15 - 02:21:16
主要目的是這樣子。

02:21:17 - 02:21:18
而且我們條文講喔,

02:21:19 - 02:21:20
要進入他人喔。

02:21:21 - 02:21:26
所以如果是行為人逼著被害人用手指或者用什麼進入自己的性器,

02:21:27 - 02:21:28
那個不會是性交喔。

02:21:29 - 02:21:30
男生逼女生自慰,

02:21:31 - 02:21:34
男生逼著女生用女生自己的手指插入他的陰道。

02:21:34 - 02:21:35
這個叫猥褻,

02:21:35 - 02:21:36
這個不叫性交,

02:21:36 - 02:21:37
這個條文有寫。

02:21:37 - 02:21:38
好,再來第二個。

02:21:39 - 02:21:40
第二款是用什麼進入？

02:21:42 - 02:21:47
用性器以外的其他身體部位，或者是器物，

02:21:47 - 02:21:48
來進入哪裡？

02:21:49 - 02:21:53
進入他人的性器、肛門或者是使之結合。

02:21:54 - 02:21:55
各位你看清楚喔。

02:21:56 - 02:21:57
第一款是用性器進入。

02:21:58 - 02:22:00
它的對象包括

02:22:00 - 02:22:00
含了口腔。

02:22:02 - 02:22:03
但是第二款呢？

02:22:04 - 02:22:05
第二款。

02:22:05 - 02:22:09
它的進入對象沒有包括口腔。

02:22:10 - 02:22:11
看清楚啊。

02:22:11 - 02:22:12
第二款沒有口交。

02:22:12 - 02:22:13
廢話當然不會有。

02:22:14 - 02:22:15
因為第二款你看有什麼紀錄。

02:22:16 - 02:22:17
用身體部位或器物。

02:22:18 - 02:22:19
你們想啊。

02:22:19 - 02:22:22
如果第二款包含口腔的話，那乾性交什麼事？

02:22:23 - 02:22:24
真的啊，你們想啊。

02:22:25 - 02:22:27
如果第二款包含口腔，

02:22:27 - 02:22:29
那你跟你同學吵架。

02:22:29 - 02:22:33
你拿一坨寫過鼻涕的衛生紙塞到他嘴巴，強制性交。

02:22:34 - 02:22:35
不會吧，這件事情是為什麼，對不對。

02:22:35 - 02:22:40
所以第二款的進入對象，記得沒有包括口腔，記得哦，沒有包括口腔哦。

02:22:41 - 02:22:42
好。

02:22:42 - 02:22:45
然後啊，我這邊再跟各位講一個判決。

02:22:45 - 02:22:47
下面102年這則判決喔。

02:22:48 - 02:22:51
這一則判決的內容是目前食物中毒的見解。

02:22:52 - 02:22:54
那我就講一個故事。

02:22:55 - 02:22:56
呃。

02:22:56 - 02:22:58
像我現在是合署律師嘛。

02:22:58 - 02:23:01
所以啊，我是在我學長那邊合署。

02:23:01 - 02:23:03
其實合署的概念就是：

02:23:03 - 02:23:05
學長是房東，我是房客。

02:23:05 - 02:23:07
就是我跟他沒有僱傭的關係。

02:23:07 - 02:23:12
就是等於我租他的辦公空間，我在那個空間自己接自己的案子，這個叫合署。

02:23:14 - 02:23:15
我沒寫是這個方式在作業。

02:23:16 - 02:23:16
那。

02:23:16 - 02:23:18
這個學長對我還不錯啦。

02:23:18 - 02:23:19
因為認識十幾年嘛。

02:23:19 - 02:23:22
所以他這個合署費算我還蠻便宜的。

02:23:22 - 02:23:22
然後呢。

02:23:22 - 02:23:25
這個學長有時候都會打來問我一些奇奇怪怪的法律問題。

02:23:26 - 02:23:27
就我的好處嘛，真的啊。

02:23:27 - 02:23:30
因為學長說每次去他事務所應徵的人。

02:23:30 - 02:23:32
都沒聽過他，反而聽過我比較多。

02:23:32 - 02:23:33
可能在補習班上我的課。

02:23:33 - 02:23:35
然後因為我教補習班教很久嘛。

02:23:35 - 02:23:39
所以我學長每次遇到記者採訪前，尤其是跟刑法有關的。

02:23:39 - 02:23:41
記者採訪怕講錯嘛。

02:23:41 - 02:23:42
都會先來跟我確認。

02:23:42 - 02:23:44
有時候就會遇到一些很奇怪的法律問題。

02:23:44 - 02:23:45
其中有一件。

02:23:46 - 02:23:48
那是他自己接的案件。

02:23:48 - 02:23:48
他就問我說。

02:23:49 - 02:23:50
他就問我很奇怪，他說。

02:23:50 - 02:23:51
我問你喔。

02:23:52 - 02:23:54
當時我在補習班中場下課接到這個電話。

02:23:55 - 02:23:55
就問我說：

02:23:56 - 02:23:56
欸。

02:23:56 - 02:23:59
那個男生啊，違反女生的意願。

02:24:00 - 02:24:02
去舔女生的陰部。

02:24:02 - 02:24:05
為什麼被告被起訴強制性交？

02:24:05 - 02:24:06
對，他這樣問我，

02:24:06 - 02:24:09
說男生違反女生的意願去舔女生的陰部，

02:24:09 - 02:24:11
這不是強制猥褻而已嗎？

02:24:11 - 02:24:13
為什麼是強制性交？

02:24:13 - 02:24:14
他這樣問我。

02:24:15 - 02:24:17
當時我在補習班的休息室，旁邊也都是女同事，

02:24:17 - 02:24:19
我也覺得問這個、回答這個問題有點尷尬，

02:24:19 - 02:24:22
但是我還是要回答他嘛，這是很正經的法律問題。

02:24:22 - 02:24:23
我就說，

02:24:24 - 02:24:26
檢察官起訴性交有一個原因，

02:24:26 - 02:24:29
舔陰部不見得只是猥褻，

02:24:29 - 02:24:32
舔陰部確實有可能會變性交，

02:24:32 - 02:24:34
因為你要看舔的是陰部的哪裡。

02:24:35 - 02:24:36
學長聽到嚇一跳說，蛤？為什麼？

02:24:36 - 02:24:37
我說我跟你講，

02:24:37 - 02:24:38
因為，

02:24:39 - 02:24:40
你看我們的條文，

02:24:40 - 02:24:44
我們的條文是寫身體部位進入他人的性器。

02:24:45 - 02:24:47
所以身體部位進入他人的性器,

02:24:48 - 02:24:50
女生的性器不是陰道的本體而已,

02:24:51 - 02:24:52
陰唇是不是性器的一部分?

02:24:53 - 02:24:53
是啊。

02:24:53 - 02:24:57
所以如果男生在舔女生的陰部的時候,

02:24:57 - 02:25:00
舔的不是隻有外陰部的周遭喔,

02:25:00 - 02:25:04
而是這個男生有把女生的陰唇翻開來舔,

02:25:04 - 02:25:06
舔到比較陰唇內側的部分,

02:25:07 - 02:25:12
那確實是條文所說的,用身體部位進入他人的性器,

02:25:12 - 02:25:14
這是可以算性交的喔。

02:25:14 - 02:25:18
所以我就跟我學長說，你要確認你的被告舔女生的陰部是怎麼舔，

02:25:18 - 02:25:21
是舔周遭而已，還是有把那個東西翻開來舔，

02:25:21 - 02:25:23
這個法律評價確實不太一樣。

02:25:23 - 02:25:25
學長聽了就苦笑說還有這種見解，

02:25:25 - 02:25:27
我說有，真的，你去查判決，真的有。

02:25:28 - 02:25:30
所以當時我就跟學長這麼說。

02:25:30 - 02:25:32
所以這個是我們目前實務的說法，

02:25:32 - 02:25:34
所以我們講，如果是舔別人的陰部，

02:25:34 - 02:25:36
因為條文是寫性器嘛，女生的陰唇那個也是性器啊，

02:25:37 - 02:25:39
所以這個呢，確實可以認為是

02:25:40 - 02:25:41
性交，確實可以認為是性交。

02:25:42 - 02:25:46
我記得我前年在集訓班的時候有同學來問我這個判決，

02:25:46 - 02:25:48
他說他看不太懂，是一個男同學。

02:25:49 - 02:25:52
那我當時就，原本想問那個男同學說，你怎麼會看不懂，

02:25:53 - 02:25:55
你是處男嗎？還是你沒有看過A片？

02:25:55 - 02:25:57
我原本想這樣問，但後來想不對，這樣問可能有點人身攻擊喔。

02:25:57 - 02:25:59
所以我後來就跟這個男同學說：

02:26:00 - 02:26:04
這個不是刑法的問題，這個是健康教育的問題。

02:26:04 - 02:26:08
如果你真的看不懂的話，你晚上回去找一部無碼的A片來看，你就看得懂了。

02:26:08 - 02:26:12
我當時是跟同學這樣說的，所以這個東西就不是法律的問題了。

02:26:12 - 02:26:15
好，所以這個是我們講性交的認定是這樣子。

02:26:15 - 02:26:16
那我這邊再舉一個例子。

02:26:18 - 02:26:20
這個是以前司法事務上面發生過的。

02:26:20 - 02:26:23
就是啊，有個男生用飛機杯，

02:26:23 - 02:26:26
各位知道吧，男性的自慰杯，

02:26:26 - 02:26:27
男生拿著飛機杯，

02:26:27 - 02:26:30
違反另外一個男生的意願，

02:26:30 - 02:26:32
去套弄他的生殖器。

02:26:33 - 02:26:36
套到那個被害人射精為止，這個行為人才停手。

02:26:36 - 02:26:37
所以各位你想喔。

02:26:37 - 02:26:43
A男拿著飛機杯，違反B男的意願去套B男的生殖器。

02:26:44 - 02:26:46
這是強制猥褻還是強制性交案？

02:26:47 - 02:26:49
各位這已經是強制性交了。

02:26:49 - 02:26:49
為什麼？

02:26:50 - 02:26:51
這叫，這叫什麼？

02:26:52 - 02:26:55
用器物，怎麼樣，結合別人的性器啊，對不對？

02:26:55 - 02:26:56
這已經是性交了。

02:26:58 - 02:26:59
好，所以這個性交定義，是這樣子。

02:27:00 - 02:27:00
接下來。

02:27:01 - 02:27:03
我們來看到第六款，電子紀錄。

02:27:03 - 02:27:06
這個沒有什麼重要性，透過電腦才能處理的，這個叫電子紀錄。

02:27:07 - 02:27:09
接著第七項叫凌虐。

02:27:09 - 02:27:13
凌虐的話呢，我們講的是非人道的凌辱虐待。

02:27:13 - 02:27:17
這個東西我們之後主要在講286虐童的時候會再說。

02:27:18 - 02:27:21
然後最後的第八項，這個叫做性影像。

02:27:21 - 02:27:23
性影像在總則有沒有什麼要說的？

02:27:24 - 02:27:25
性影像。

02:27:25 - 02:27:29
我們會接著到分則，講這個反性隱私，還有不實性影像罪狀的時候，

02:27:30 - 02:27:31
再跟各位說。

02:27:31 - 02:27:31
所以這個。

02:27:33 - 02:27:33
第六項不重要。

02:27:33 - 02:27:37
七跟八的話呢，我們講到那個時候的時候再來說。

02:27:37 - 02:27:39
接下來，我們再來獎這個討厭的東西。

02:27:39 - 02:27:41
刑法上公務員的認定，我們翻回來28頁。

02:28:00 - 02:28:03
好，我們28頁這邊，關於刑法上公務員的認定，我們這底先講。

02:28:07 - 02:28:11
關於刑法的公務員呢，我們現行刑法分成三大類。

02:28:12 - 02:28:14
身分、授權、委託。

02:28:14 - 02:28:15
我們分成這三類，知道嗎？

02:28:16 - 02:28:17
身分、授權還有委託。

02:28:17 - 02:28:19
所以啊，各位要有一個認知。

02:28:21 - 02:28:25
每部法律所定義的公務員，一定都不一樣。

02:28:26 - 02:28:26
觀念你要先有。

02:28:27 - 02:28:28
學過行政法就知道嘛。

02:28:29 - 02:28:35
行政法的話，像任用法、服務法、保障法、服務法等等。

02:28:36 - 02:28:38
他們是不是公務員定義都不太一樣？

02:28:38 - 02:28:39
還有國賠法有沒有，都不一樣嘛，對不對？

02:28:40 - 02:28:41
所以刑法也是。

02:28:41 - 02:28:45
每部法律定義的公務員身分，一定都不太一樣。

02:28:46 - 02:28:49
我們刑法採的是相對廣義的認定。

02:28:49 - 02:28:51
刑法當中對公務員的認定。

02:28:51 - 02:28:53
三種：身份、授權、委託。

02:28:54 - 02:28:56
三種什麼意思，我們等一下慢慢來看。

02:28:56 - 02:28:58
所以這裡啊，我們要先有一個認知。

02:28:59 - 02:29:07
當考試當中，遇到這個行為人是不是刑法上的公務員有爭執的時候。

02:29:07 - 02:29:08
這時候我們要怎麼樣呢？

02:29:09 - 02:29:13
我們除了最後要說他是或不是刑法上的公務員之外。

02:29:13 - 02:29:19
也請你說清楚，他是或不是刑法上哪一種公務員。

02:29:20 - 02:29:21
講清楚喔，知道嗎？

02:29:23 - 02:29:25
如果結論上說他是。

02:29:25 - 02:29:27
那請你說清楚，他是哪一種。

02:29:28 - 02:29:29
身分、授權或者是委託。

02:29:30 - 02:29:33
反過來說，如果他不是刑法上公務員的話。

02:29:34 - 02:29:36
那你也要說清楚，他不是哪一種。

02:29:37 - 02:29:39
因為你要想啊，從出題者的角度來說。

02:29:40 - 02:29:42
這個人不是刑法上的公務員。

02:29:43 - 02:29:44
就算不是。

02:29:45 - 02:29:46
啊，不是。

02:29:46 - 02:29:47
總會接近某一種，對吧？

02:29:48 - 02:29:52
考題不會問你說那補習班的錄影人員是不是刑法上的公務員，那不可能完全沾不上邊啊，對。

02:29:54 - 02:29:59
他會問的話一定是說，這種人可能接近某一種，但他卻不是，瞭解嗎？

02:29:59 - 02:29:59
所以我們你。

02:30:00 - 02:30:01
在跑這個公務員的時候，

02:30:01 - 02:30:02
不管是或不是，

02:30:02 - 02:30:03
都要寫清楚喔。

02:30:03 - 02:30:05
他是或不是哪一種的公務員。

02:30:06 - 02:30:06
好,

02:30:06 - 02:30:10
我們就來看到第一種叫做身分公務員。

02:30:11 - 02:30:11
這裡說啊,

02:30:12 - 02:30:12
依法律,

02:30:13 - 02:30:14
依法律服務於國家,

02:30:15 - 02:30:21
地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限的人。

02:30:21 - 02:30:22
所以第一個,

02:30:23 - 02:30:24
服務於國家,

02:30:25 - 02:30:29
或者是服務於地方自治團體。

02:30:30 - 02:30:31
就是我們的縣市的

02:30:31 - 02:30:32
地方自治團體

02:30:33 - 02:30:35
或者是他們的所屬機關

02:30:35 - 02:30:38
服務於在這些國家或地方自治團體的所屬機關

02:30:39 - 02:30:39
然後呢

02:30:40 - 02:30:42
要去有法定的職務權限。

02:30:43 - 02:30:45
這是刑法上公務員的認定，

02:30:45 - 02:30:46
第一個我們講身分公務員。

02:30:48 - 02:30:49
這個身分公務員啊，

02:30:50 - 02:30:53
最重要的要件叫做法定職務權限。

02:30:54 - 02:30:56
什麼叫法定職務權限？

02:30:57 - 02:30:59
這個人在法律上，

02:30:59 - 02:31:23
法律有直接規定

02:31:23 - 02:31:43
他所能做的事

02:31:43 - 02:31:45
這個叫做法定職務權限，

02:31:46 - 02:31:46
知道嗎？

02:31:46 - 02:31:47
法定職務權限。

02:31:48 - 02:31:54
這個要件通常是用來排除這一些手上沒有公權力的人。

02:31:55 - 02:31:55
瞭解吧？

02:31:55 - 02:31:56
通常這麼做，

02:31:56 - 02:32:00
要用這個要件排除掉那些手上沒有公權力的人。

02:32:00 - 02:32:02
第一行的中間下面那邊,

02:32:02 - 02:32:05
公立學校、公立醫院還有公營事業。

02:32:06 - 02:32:08
這三個單位裡面的人,

02:32:09 - 02:32:13
雖然他們可能是服務於國家或地方自治團體的所屬機關沒有錯,

02:32:14 - 02:32:19
但是公立學校、公立醫院還有公營事業裡面的人，因為他們通常不會有公權力。

02:32:20 - 02:32:21
所以他們不會是身分。

02:32:21 - 02:32:25
他們要成為公務員的話，只有可能會是什麼呢？

02:32:26 - 02:32:27
授權，

02:32:27 - 02:32:28
知道嗎？只有可能會是授權。

02:32:29 - 02:32:30
所以我們這樣說，

02:32:31 - 02:32:32
國小校長,

02:32:33 - 02:32:34
在我一般的口語當中,

02:32:35 - 02:32:36
國小校長是不是公務員？

02:32:37 - 02:32:39
是啊，我們常講軍公教軍公教嘛，對不對？

02:32:39 - 02:32:43
國小校長，他確實可能是某些學校、某些法律當中的公務員。

02:32:44 - 02:32:47
國小的總務主任，通常也可能是某些學校的公務員，沒有錯。

02:32:48 - 02:32:49
可是，

02:32:50 - 02:32:52
可是，他們沒有公權力，

02:32:52 - 02:32:54
知道嗎？他們並沒有所謂的法律職務權限，

02:32:55 - 02:32:57
所以他們不是刑法上的身分公務員。

02:32:58 - 02:32:59
頂多變什麼呢？

02:32:59 - 02:33:00
授權？

02:33:00 - 02:33:00
頂多變授權？

02:33:01 - 02:33:05
所以記得，公立學校、公立醫院、公營事業裡面的人呢，他們就不是刑法上面的公務員。

02:33:06 - 02:33:06
好。

02:33:08 - 02:33:11
可是啊，注視飲食這個見解，來，這個很簡單。

02:33:13 - 02:33:14
三軍總醫院，

02:33:15 - 02:33:17
這個叫公立醫院，內湖三總，各位應該都知道，

02:33:18 - 02:33:19
三軍總醫院，它是一種公立醫院。

02:33:20 - 02:33:24
三軍總醫院裡面的醫師，照我們剛剛的說法，

02:33:24 - 02:33:26
是不是刑法上的公務員啊?

02:33:27 - 02:33:31
應該不是，對不對？他沒有身分公務員的資格嘛，因為他沒有公權力。

02:33:32 - 02:33:33
可是各位要知道喔，

02:33:33 - 02:33:37
三總當中的醫師，有些叫做軍醫官。

02:33:38 - 02:33:38
應該可以理解吧？

02:33:39 - 02:33:43
就是國防醫學院他們有公費生嘛，那公費生畢業之後他們是不是有軍人的身分？

02:33:44 - 02:33:46
啊對啊，他們幫你看診的時候不會穿著軍服，

02:33:46 - 02:33:52
但他們本身可能是什麼？軍醫官的少尉、中尉、少校之類的，

02:33:52 - 02:33:53
這是有可能。

02:33:53 - 02:33:54
所以我們講喔，

02:33:54 - 02:33:57
軍醫院裡面的軍醫官,

02:33:58 - 02:34:00
啊因為醫官他就是軍官嘛。

02:34:00 - 02:34:01
軍官是不是公務員？

02:34:01 - 02:34:02
是嘛,

02:34:02 - 02:34:03
所以這種人呢,

02:34:03 - 02:34:08
會因為他軍官的身分而變成是身分公務員,

02:34:08 - 02:34:11
就跟他軍醫或公立醫院的身分就沒有關係了,

02:34:11 - 02:34:13
下面的判決在講的是這個東西。

02:34:14 - 02:34:14
好,

02:34:15 - 02:34:16
然後啊,

02:34:16 - 02:34:18
身分公務員

02:34:18 - 02:34:20
我們不管他是怎麼產生的

02:34:21 - 02:34:22
政務官

02:34:22 - 02:34:23
事務官

02:34:24 - 02:34:25
甚至是約聘人員

02:34:26 - 02:34:29
都有可能會變成是身分公務員喔。

02:34:29 - 02:34:30
所以我們講,

02:34:30 - 02:34:33
隨著執政者而進退的那個叫政務官。

02:34:34 - 02:34:36
還有如果各位考高考考特考考上的這一種,

02:34:37 - 02:34:38
這個是公務員,

02:34:38 - 02:34:38
沒有錯,

02:34:38 - 02:34:40
所以像這種身份公務員的最典型的,

02:34:41 - 02:34:42
一般的國家文官,

02:34:43 - 02:34:44
或者是什麼部長,

02:34:44 - 02:34:46
立委之類的,

02:34:46 - 02:34:49
都是這裡我們所說的身分公務員。

02:34:49 - 02:34:50
還有我說,

02:34:50 - 02:34:52
約僱人員也是喔,

02:34:52 - 02:34:55
因為像很多同學在考公職的過程當中不想全職準備,

02:34:55 - 02:34:59
所以可能會去考這個擔任一些行政機關的約僱人員

02:34:59 - 02:35:00
這個還蠻常見的。

02:35:00 - 02:35:03
公家機關裡面的約僱人員，

02:35:04 - 02:35:07
他也是這裡所說的身分公務員，

02:35:07 - 02:35:10
只要他具有法定職務權限，

02:35:10 - 02:35:11
就算喔。

02:35:11 - 02:35:12
我剛剛講，

02:35:12 - 02:35:14
法定職務權限是把什麼人排除掉？

02:35:16 - 02:35:19
我們實務上常用的用語，

02:35:19 - 02:35:20
叫做啊，

02:35:20 - 02:35:24
把只從事機械性事務的人排除掉。

02:35:25 - 02:35:27
也就是他本身沒有判斷的空間,

02:35:27 - 02:35:29
他本身也沒有公權力,

02:35:29 - 02:35:30
他所做的,

02:35:30 - 02:35:32
不過就是一般的機械性事務。

02:35:33 - 02:35:34
這種人就是我們所說的,

02:35:35 - 02:35:38
不具有法定的職務權限，

02:35:38 - 02:35:38
知道嗎？

02:35:38 - 02:35:40
這種人叫做不具法定職務權限。

02:35:40 - 02:35:43
這種人不是我們刑法上的

02:35:44 - 02:35:45
身分公務員。

02:35:45 - 02:35:46
那所以反過來講，

02:35:46 - 02:35:48
如果公立學校，

02:35:49 - 02:35:50
如果說，

02:35:51 - 02:35:51
這個人，

02:35:52 - 02:35:54
他雖然是約僱人員，

02:35:55 - 02:35:58
但是他具有法定職務權限的話，

02:35:58 - 02:36:00
那他是刑法上的

02:36:00 - 02:36:01
公務員喔，

02:36:01 - 02:36:01
知道嗎？

02:36:01 - 02:36:02
他是刑法上的公務員喔。

02:36:02 - 02:36:04
比如說下面那個判決

02:36:04 - 02:36:04
註14

02:36:04 - 02:36:06
103年這個判決。

02:36:07 - 02:36:10
這個判決在講的是基隆殯葬所裡面的約僱人員。

02:36:11 - 02:36:12
這個例子很特殊啦

02:36:13 - 02:36:14
基隆殯葬所約僱人員

02:36:14 - 02:36:15
他們做什麼事呢？

02:36:17 - 02:36:20
這兩個約僱人員管的是火葬爐。

02:36:21 - 02:36:23
那這兩個人在管火葬爐的這段期間啊，

02:36:23 - 02:36:24
做了兩件事。

02:36:25 - 02:36:27
第一件事情還算常見，

02:36:28 - 02:36:30
就是收殯葬業者的紅包，

02:36:30 - 02:36:33
協助安排火葬的時間。

02:36:34 - 02:36:34
這還算常見，

02:36:35 - 02:36:36
因為我聽殯葬業者說啦，

02:36:37 - 02:36:39
好時辰就那麼幾個。

02:36:40 - 02:36:41
但有的時候遇到死亡的旺季，

02:36:42 - 02:36:43
冬天寒流來啊，

02:36:43 - 02:36:44
有傳染病的時候啊，

02:36:44 - 02:36:45
人死得比較多。

02:36:45 - 02:36:46
遇到死亡的旺季,

02:36:46 - 02:36:48
大家都要挑那個好日子火化,

02:36:48 - 02:36:49
好時辰火化,

02:36:49 - 02:36:50
但好時辰就那麼幾個。

02:36:51 - 02:36:52
所以有的時候啊,

02:36:53 - 02:36:56
殯葬業者就會跟管火葬爐的人喬，

02:36:56 - 02:36:57
喬說，

02:36:57 - 02:36:59
你們這一具棺木是基督教的，

02:36:59 - 02:37:00
家屬不介意，

02:37:00 - 02:37:02
我們跟你換個時間怎麼樣？

02:37:02 - 02:37:02
有的時候會這樣。

02:37:03 - 02:37:04
單純去喬當然OK,

02:37:05 - 02:37:07
但有些管火葬爐的人就會索賄。

02:37:08 - 02:37:09
殯葬業者就會給紅包,

02:37:09 - 02:37:10
有的時候會這樣。

02:37:10 - 02:37:11
所以這兩個人呢,

02:37:11 - 02:37:12
他們做的是第一件事,

02:37:12 - 02:37:14
收了殯葬業者的錢之後啊,

02:37:14 - 02:37:16
協助安排火化的事宜,

02:37:17 - 02:37:18
這是第一件事。

02:37:18 - 02:37:20
再來第二件事就很誇張了,

02:37:20 - 02:37:21
同學你們想啊,

02:37:21 - 02:37:23
如果你們家裡有養貓狗的話,

02:37:23 - 02:37:25
家裡的貓狗寵物過世了,

02:37:26 - 02:37:28
可以拿去市立殯儀館火化嗎?

02:37:31 - 02:37:32
家裡的Lucky過世了,

02:37:33 - 02:37:35
拿去殯儀館辦告別式,

02:37:36 - 02:37:37
在景行廳,

02:37:37 - 02:37:38
狗榮晚在,

02:37:39 - 02:37:39
可以嗎?

02:37:40 - 02:37:41
然後再送去二殯火化,

02:37:41 - 02:37:42
不行嗎,

02:37:42 - 02:37:43
貓狗過世的,

02:37:43 - 02:37:44
要麼你拿去動保處,

02:37:45 - 02:37:46
要麼你拿去私人的機構,

02:37:46 - 02:37:47
市立殯葬所不能火化,

02:37:47 - 02:37:48
對不對?

02:37:48 - 02:37:49
結果你知道嗎?

02:37:49 - 02:37:51
之前竟然有民眾家裡的貓狗過世,

02:37:52 - 02:37:53
拿去殯葬所火化。

02:37:54 - 02:37:56
啊，行賄那個管火葬爐的約僱人員。

02:37:56 - 02:37:57
對啊，是行賄他，

02:37:57 - 02:37:58
啊，那個火葬爐的人，

02:37:58 - 02:37:59
真的，

02:37:59 - 02:38:00
他收紅包。

02:38:00 - 02:38:03
收了紅包之後,幫民眾火化貓狗的遺體。

02:38:03 - 02:38:04
超荒謬對吧?

02:38:04 - 02:38:08
這個是火葬爐出來的骨灰,竟然這個形狀不是人的,狗骨這樣,

02:38:08 - 02:38:09
真的有欸。

02:38:10 - 02:38:11
這兩個人犯什麼罪?

02:38:12 - 02:38:13
那你看食物怎麼說的。

02:38:14 - 02:38:15
103年的判決啊,

02:38:15 - 02:38:16
你看一下。

02:38:18 - 02:38:21
他說被告這些人啊,擔任的是,

02:38:23 - 02:38:24
這個火化撿骨的職務,

02:38:25 - 02:38:30
直接隸屬於基隆殯葬所協助人民處理喪葬事宜的公務員任務,

02:38:30 - 02:38:33
並不是單純的機械肉體的勞務,

02:38:34 - 02:38:36
所以他們是什麼身份？公務員。

02:38:36 - 02:38:37
知道嗎？

02:38:37 - 02:38:42
所以由這個判例我們知道，就算是約僱人員，只要他有法定職務權限，

02:38:42 - 02:38:46
只要他做的不是機械性肉體性的事務,

02:38:46 - 02:38:48
那他就是什麼呢?身分公務員喔。

02:38:49 - 02:38:50
所以那兩個人很慘欸。

02:38:51 - 02:38:54
那兩個人他收錢，喬那些事，甚至還火化貓狗的遺體，

02:38:55 - 02:38:56
那個變貪汙欸。

02:38:56 - 02:38:58
違背職務受賄欸，知道喔？

02:38:59 - 02:39:05
好，所以這個是我們講第一類，身分是公務員，這一類應該比較簡單，跟各位一般的印象應該是差不多的。

02:39:06 - 02:39:07
好，第一類我們就講到這。

02:39:07 - 02:39:10
剩下的我們就下次再說，因為今天時間也差不多了。

02:39:10 - 02:39:13
我們下次上課應該是禮拜三，對不對？

02:39:14 - 02:39:16
因為好像有調課嘛，碰到公投日我們有調課，那個

02:39:17 - 02:39:19
原本也不想停課，

02:39:19 - 02:39:22
但主管說不行，這是政府的規定，我們也只好調課，

02:39:22 - 02:39:24
所以我們這個下次上課，對嘛，禮拜三嘛，

02:39:25 - 02:39:27
7月，7月2號對不對？

02:39:29 - 02:39:30
應該是吧。

02:39:31 - 02:39:31
對吧？

02:39:31 - 02:39:32
應該是嘛。

02:39:32 - 02:39:33
好，那記得要來上課喔。

02:39:33 - 02:39:34
好，我們今天上到這邊。